



CANADA

CONSOLIDATION

CODIFICATION

## Aeronautics Act

## Loi sur l'aéronautique

R.S.C., 1985, c. A-2

L.R.C. (1985), ch. A-2

Current to June 21, 2026

À jour au 21 juin 2026

Last amended on March 26, 2026

Dernière modification le 26 mars 2026

## OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS

Subsections 31(1) and (2) of the *Legislation Revision and Consolidation Act*, in force on June 1, 2009, provide as follows:

### Published consolidation is evidence

**31 (1)** Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown.

### Inconsistencies in Acts

**(2)** In the event of an inconsistency between a consolidated statute published by the Minister under this Act and the original statute or a subsequent amendment as certified by the Clerk of the Parliaments under the *Publication of Statutes Act*, the original statute or amendment prevails to the extent of the inconsistency.

## LAYOUT

The notes that appeared in the left or right margins are now in boldface text directly above the provisions to which they relate. They form no part of the enactment, but are inserted for convenience of reference only.

## NOTE

This consolidation is current to June 21, 2026. The last amendments came into force on March 26, 2026. Any amendments that were not in force as of June 21, 2026 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”.

## CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS

Les paragraphes 31(1) et (2) de la *Loi sur la révision et la codification des textes législatifs*, en vigueur le 1<sup>er</sup> juin 2009, prévoient ce qui suit :

### Codifications comme élément de preuve

**31 (1)** Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire.

### Incompatibilité — lois

**(2)** Les dispositions de la loi d'origine avec ses modifications subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la *Loi sur la publication des lois* l'emportent sur les dispositions incompatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu de la présente loi.

## MISE EN PAGE

Les notes apparaissant auparavant dans les marges de droite ou de gauche se retrouvent maintenant en caractères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n'y figurant qu'à titre de repère ou d'information.

## NOTE

Cette codification est à jour au 21 juin 2026. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 26 mars 2026. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 21 juin 2026 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ».

## TABLE OF PROVISIONS

### An Act to authorize the control of aeronautics

|       |                                                    |
|-------|----------------------------------------------------|
|       | Short Title                                        |
| 1     | Short title                                        |
|       | Her Majesty                                        |
| 2     | Binding on Her Majesty                             |
|       | Interpretation                                     |
| 3     | Definitions                                        |
|       | <b>PART I</b>                                      |
|       | Aeronautics                                        |
|       | Application of Part                                |
| 4     | Application of Part                                |
| 4.1   | Contraventions outside Canada                      |
| 4.11  | Manner of service                                  |
|       | Responsibilities of Minister                       |
| 4.2   | Minister's responsibilities respecting aeronautics |
| 4.3   | Delegation by Minister                             |
| 4.31  | Authorization by authorized person                 |
| 4.32  | Ministerial order                                  |
|       | Charges                                            |
| 4.4   | Regulations imposing charges                       |
| 4.401 | Agreement — cost recovery                          |
| 4.41  | Civil air navigation services                      |
| 4.5   | Seizure and detention for charges                  |
| 4.6   | Exempt aircraft                                    |
|       | Aviation Security                                  |
|       | Interpretation                                     |
| 4.7   | Definition of screening                            |
|       | Aviation Security Regulations                      |
| 4.71  | Aviation security regulations                      |
|       | Security Measures                                  |
| 4.72  | Minister may make security measures                |

## TABLE ANALYTIQUE

### Loi autorisant le contrôle de l'aéronautique

|       |                                         |
|-------|-----------------------------------------|
|       | Titre abrégé                            |
| 1     | Titre abrégé                            |
|       | Sa Majesté                              |
| 2     | Obligation de Sa Majesté                |
|       | Définitions                             |
| 3     | Définitions                             |
|       | <b>PARTIE I</b>                         |
|       | Aéronautique                            |
|       | Champ d'application                     |
| 4     | Règle générale                          |
| 4.1   | Infractions commises à l'étranger       |
| 4.11  | Méthodes de signification               |
|       | Attributions du ministre                |
| 4.2   | Mission                                 |
| 4.3   | Autorisation ministérielle              |
| 4.31  | Autorisation de la personne autorisée   |
| 4.32  | Arrêts ministériels                     |
|       | Redevances                              |
| 4.4   | Règlements imposant des redevances      |
| 4.401 | Accord — recouvrement des coûts         |
| 4.41  | Services de navigation aérienne civile  |
| 4.5   | Saisie                                  |
| 4.6   | Insaisissabilité                        |
|       | Sûreté aérienne                         |
|       | Définitions                             |
| 4.7   | Définition de contrôle                  |
|       | Règlements sur la sûreté aérienne       |
| 4.71  | Règlements sur la sûreté aérienne       |
|       | Mesures de sûreté                       |
| 4.72  | Pouvoir du ministre : mesures de sûreté |

|              |                                                               |              |                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>4.73</b>  | Deputy may make measures                                      | <b>4.73</b>  | Mesure prise par le sous-ministre autorisé par le ministre          |
| <b>4.74</b>  | Relationship with regulations                                 | <b>4.74</b>  | Substitution ou adjonction des mesures aux règlements               |
|              | Foreign Aircraft Requirements                                 |              | Exigences relatives aux aéronefs étrangers                          |
| <b>4.75</b>  | Foreign aircraft requirements                                 | <b>4.75</b>  | Exigences à l'égard des aéronefs étrangers                          |
|              | Emergency Directions                                          |              | Directives d'urgence                                                |
| <b>4.76</b>  | Emergency directions                                          | <b>4.76</b>  | Directives d'urgence                                                |
| <b>4.77</b>  | Authorized officer may make emergency direction               | <b>4.77</b>  | Autorisation de prendre une directive d'urgence                     |
| <b>4.771</b> | Duration                                                      | <b>4.771</b> | Période de validité                                                 |
| <b>4.78</b>  | Relationship with regulations and security measures           | <b>4.78</b>  | Substitution ou adjonction des directives aux mesures et règlements |
|              | Unauthorized Disclosure                                       |              | Communications illicites                                            |
| <b>4.79</b>  | Unauthorized disclosure — security measures                   | <b>4.79</b>  | Secret des mesures de sûreté                                        |
|              | Security Clearances                                           |              | Habilitations de sécurité                                           |
| <b>4.8</b>   | Granting, suspending, etc.                                    | <b>4.8</b>   | Délivrance, refus, etc.                                             |
|              | Provision of Information                                      |              | Fourniture de renseignements                                        |
| <b>4.81</b>  | Definition                                                    | <b>4.81</b>  | Définition                                                          |
| <b>4.82</b>  | Definitions                                                   | <b>4.82</b>  | Définitions                                                         |
| <b>4.83</b>  | Foreign states requiring information                          | <b>4.83</b>  | Demande de renseignements par des États étrangers                   |
|              | Screenings                                                    |              | Contrôles                                                           |
| <b>4.84</b>  | Designation of persons to conduct                             | <b>4.84</b>  | Désignation de personnes                                            |
| <b>4.85</b>  | Prohibition — persons and goods                               | <b>4.85</b>  | Interdiction : personnes et biens                                   |
|              | Air Carrier and Aerodrome Assessments                         |              | Contrôle des transporteurs aériens et aéroports                     |
| <b>4.86</b>  | Assessment                                                    | <b>4.86</b>  | Contrôle                                                            |
|              | Verifying Compliance and Testing Effectiveness                |              | Contrôle d'observation et d'efficacité                              |
| <b>4.87</b>  | No offence or violation                                       | <b>4.87</b>  | Immunité                                                            |
|              | General Regulatory Powers                                     |              | Dispositions réglementaires générales                               |
|              | Regulations — General                                         |              | Règlements — général                                                |
| <b>4.9</b>   | Regulations respecting aeronautics                            | <b>4.9</b>   | Réglementation sur l'aéronautique                                   |
| <b>4.901</b> | Contents of regulations                                       | <b>4.901</b> | Teneur des règlements                                               |
|              | Civil Air Navigation Service Level                            |              | Niveau de services de navigation aérienne civile                    |
| <b>4.91</b>  | Regulations                                                   | <b>4.91</b>  | Règlements                                                          |
|              | Hours of Work and Insurance                                   |              | Heures de travail et assurance                                      |
| <b>5</b>     | Hours of work limitation and insurance                        | <b>5</b>     | Heures de travail et assurance                                      |
|              | Prohibitions and Restrictions on the Operation of Aircraft    |              | Interdictions et restrictions — utilisation d'aéronefs              |
| <b>5.1</b>   | Restrictions and prohibitions for safety or security purposes | <b>5.1</b>   | Sécurité et sûreté aériennes                                        |

|      |                                                                  |      |                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|
|      | Systems, Processes, Procedures, Programs, Plans and Documents    |      | Systèmes, procédés, procédures, programmes, plans et documents   |
| 5.11 | Definition of regulatory requirement                             | 5.11 | Définition de exigence réglementaire                             |
| 5.12 | Notice — deficiencies                                            | 5.12 | Avis — lacunes                                                   |
| 5.13 | Notice — operations                                              | 5.13 | Avis — activité                                                  |
| 5.14 | Statutory Instruments Act                                        | 5.14 | Loi sur les textes réglementaires                                |
|      | Radiocommunication Act and Explosives Act                        |      | Loi sur la radiocommunication et Loi sur les explosifs           |
| 5.2  | Relationship to Radiocommunication Act                           | 5.2  | Loi sur la radiocommunication                                    |
| 5.3  | Relationship to Explosives Act                                   | 5.3  | Loi sur les explosifs                                            |
|      | Voluntary Provision of Information                               |      | Fourniture volontaire de renseignements                          |
| 5.31 | Provision of information                                         | 5.31 | Fourniture de renseignements                                     |
| 5.32 | Non-disclosure of information                                    | 5.32 | Communication interdite                                          |
| 5.33 | Protection                                                       | 5.33 | Protection                                                       |
|      | Airport Zoning                                                   |      | Zonage des aéroports                                             |
| 5.4  | Definitions                                                      | 5.4  | Définitions                                                      |
| 5.5  | Publication of notice of proposed regulation                     | 5.5  | Avis                                                             |
| 5.6  | Publication of zoning regulations                                | 5.6  | Publication des règlements de zonage                             |
| 5.7  | Notice of entry to enforce compliance                            | 5.7  | Avis d'entrée                                                    |
| 5.8  | No right to compensation, etc.                                   | 5.8  | Droits à indemnité : néant                                       |
| 5.81 | Agreements with a provincial authority                           | 5.81 | Accords avec des autorités provinciales                          |
|      | General Provisions Respecting Regulations, Orders, etc.          |      | Dispositions générales concernant les règlements, arrêtés, etc.  |
| 5.9  | Exemption by Governor in Council                                 | 5.9  | Exemption : gouverneur en conseil                                |
| 6    | Exemption by Minister of National Defence                        | 6    | Exemption ministre de la Défense nationale                       |
| 6.1  | Notice of unpublished regulations                                | 6.1  | Avis aux intéressés                                              |
| 6.2  | Exemption from Statutory Instruments Act                         | 6.2  | Cas d'exception                                                  |
| 6.21 | Certificate                                                      | 6.21 | Certificat                                                       |
|      | Interim Orders                                                   |      | Arrêtés d'urgence                                                |
| 6.41 | Interim orders                                                   | 6.41 | Arrêtés d'urgence                                                |
|      | Medical and Optometric Information                               |      | Renseignements médicaux et optométriques                         |
| 6.5  | Minister to be provided with information                         | 6.5  | Communication de renseignements au ministre                      |
|      | Measures Relating to Canadian Aviation Documents                 |      | Mesures relatives aux documents d'aviation canadiens             |
| 6.6  | Definition of Canadian aviation document                         | 6.6  | Définition de document d'aviation canadien                       |
| 6.7  | Non-application of certain provisions                            | 6.7  | Exception                                                        |
| 6.71 | Minister may refuse to issue or amend Canadian aviation document | 6.71 | Refus de délivrer ou de modifier un document d'aviation canadien |
| 6.72 | Request for review                                               | 6.72 | Requête en révision                                              |

|              |                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>6.8</b>   | Suspensions, etc., generally                                     |
| <b>6.9</b>   | Suspension, etc., if contravention                               |
| <b>7</b>     | Suspension where immediate threat to aviation safety or security |
| <b>7.1</b>   | Suspension, etc., on other grounds                               |
| <b>7.2</b>   | Right of appeal                                                  |
| <b>7.21</b>  | Default in payment                                               |
|              | Prohibitions, Offences and Punishment                            |
| <b>7.3</b>   | Prohibitions                                                     |
| <b>7.31</b>  | Continuing offence                                               |
| <b>7.4</b>   | Court may order forfeiture                                       |
| <b>7.41</b>  | Prohibition — unruly or dangerous behaviour                      |
| <b>7.42</b>  | Authorization — interference                                     |
| <b>7.5</b>   | Prohibition by court                                             |
| <b>7.51</b>  | Vicarious liability — owners of aircraft                         |
| <b>7.52</b>  | Vicarious liability — operators of aircraft                      |
| <b>7.53</b>  | Vicarious liability — pilots-in-command                          |
| <b>7.54</b>  | Proof of offence                                                 |
| <b>7.55</b>  | Exceptions                                                       |
| <b>7.56</b>  | Due diligence defence                                            |
|              | Administrative Monetary Penalties                                |
| <b>7.6</b>   | Designation of provisions                                        |
| <b>7.61</b>  | Violation                                                        |
| <b>7.62</b>  | Assurance of compliance — no notice served                       |
| <b>7.7</b>   | Notice of violation                                              |
| <b>7.8</b>   | Option                                                           |
| <b>7.9</b>   | Payment of specified amount precludes further proceedings        |
| <b>7.901</b> | Request for compliance agreement — notice served                 |
| <b>7.902</b> | Compliance agreement — notice served                             |
| <b>7.903</b> | Refusal to enter into compliance agreement                       |
| <b>7.91</b>  | Request for review of determination                              |
| <b>7.92</b>  | Failure to pay                                                   |
| <b>8</b>     | Determination by Tribunal member                                 |
| <b>8.1</b>   | Right of appeal                                                  |
| <b>8.11</b>  | Certificate                                                      |
| <b>8.2</b>   | Registration of certificate                                      |
| <b>8.3</b>   | Records                                                          |

|              |                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| <b>6.8</b>   | Mesures diverses — principe                         |
| <b>6.9</b>   | Contravention à la présente partie                  |
| <b>7</b>     | Danger pour la sécurité ou la sûreté aérienne       |
| <b>7.1</b>   | Autres motifs                                       |
| <b>7.2</b>   | Appel                                               |
| <b>7.21</b>  | Défaut de paiement                                  |
|              | Interdictions, infractions et peines                |
| <b>7.3</b>   | Interdictions                                       |
| <b>7.31</b>  | Infraction continue                                 |
| <b>7.4</b>   | Confiscation                                        |
| <b>7.41</b>  | Interdiction : comportement turbulent ou dangereux  |
| <b>7.42</b>  | Autorisation — perturbation                         |
| <b>7.5</b>   | Ordonnance d'interdiction                           |
| <b>7.51</b>  | Responsabilité indirecte — propriétaires d'aéronefs |
| <b>7.52</b>  | Responsabilité indirecte — utilisateurs d'aéronefs  |
| <b>7.53</b>  | Responsabilité indirecte — commandants de bord      |
| <b>7.54</b>  | Preuve                                              |
| <b>7.55</b>  | Exceptions                                          |
| <b>7.56</b>  | Défense de prise de précautions voulues             |
|              | Sanctions administratives pécuniaires               |
| <b>7.6</b>   | Désignation des contraventions                      |
| <b>7.61</b>  | Violation                                           |
| <b>7.62</b>  | Transaction — aucun procès-verbal signifié          |
| <b>7.7</b>   | Verbalisation                                       |
| <b>7.8</b>   | Option                                              |
| <b>7.9</b>   | Paiement de la pénalité                             |
| <b>7.901</b> | Demande de transaction — procès-verbal signifié     |
| <b>7.902</b> | Transaction — procès-verbal signifié                |
| <b>7.903</b> | Refus de transiger                                  |
| <b>7.91</b>  | Requête en révision                                 |
| <b>7.92</b>  | Omission de payer la pénalité                       |
| <b>8</b>     | Décision                                            |
| <b>8.1</b>   | Appel                                               |
| <b>8.11</b>  | Certificat                                          |
| <b>8.2</b>   | Enregistrement du certificat                        |
| <b>8.3</b>   | Dossiers                                            |

|            |                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
|            | Admissibility of Evidence                                         |
| <b>8.6</b> | Admissibility of evidence                                         |
|            | Powers to Enter, Seize and Detain                                 |
| <b>8.7</b> | Powers to enter, seize and detain                                 |
| <b>8.8</b> | Duty to assist Minister                                           |
|            | General                                                           |
| <b>9</b>   | Regulations establishing compensation payable for death or injury |

## PART II

### Military Investigations Involving Civilians

#### Interpretation

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| <b>10</b> | Definitions               |
|           | Authorization by Minister |

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| <b>11</b> | Power                                 |
|           | Airworthiness Investigative Authority |

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| <b>12</b> | Airworthiness Investigative Authority           |
|           | Investigations of Military-Civilian Occurrences |

#### Investigations

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| <b>13</b> | Investigators             |
| <b>14</b> | Definitions               |
| <b>15</b> | Return of seized property |

#### Miscellaneous Provisions

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| <b>16</b> | Notification of Authority |
| <b>17</b> | Notification by Authority |
| <b>18</b> | Report to the Minister    |
| <b>19</b> | Interim report            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| <b>20</b> | Power to reconsider |
|-----------|---------------------|

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| <b>21</b> | Power to authorize |
|-----------|--------------------|

#### Privilege

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| <b>22</b> | Definition of on-board recording      |
| <b>23</b> | On-board recording — board of inquiry |
| <b>24</b> | Definition of communication record    |

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| <b>24.1</b> | Definition of statement |
|-------------|-------------------------|

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| <b>24.2</b> | Reporting of military-civilian occurrences |
|-------------|--------------------------------------------|

#### Evidence of Authority and of Investigators

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| <b>24.3</b> | Appearance of investigator |
|-------------|----------------------------|

### Admissibilité en preuve

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| <b>8.6</b> | Admissibilité en preuve                      |
|            | Pouvoirs d'entrée, de saisie et de rétention |

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| <b>8.7</b> | Pouvoirs d'entrée, de saisie et de rétention |
|------------|----------------------------------------------|

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| <b>8.8</b> | Obligation d'assistance |
|------------|-------------------------|

### Dispositions générales

|          |                   |
|----------|-------------------|
| <b>9</b> | Décès ou blessure |
|----------|-------------------|

## PARTIE II

### Enquêtes militaires mettant en cause des civils

#### Définitions

|           |             |
|-----------|-------------|
| <b>10</b> | Définitions |
|-----------|-------------|

#### Autorisation ministérielle

|           |         |
|-----------|---------|
| <b>11</b> | Pouvoir |
|-----------|---------|

#### Directeur des enquêtes sur la navigabilité

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| <b>12</b> | Directeur des enquêtes sur la navigabilité |
|-----------|--------------------------------------------|

#### Enquêtes sur les accidents militaro-civils

#### Enquêtes

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>13</b> | Enquêteurs |
|-----------|------------|

|           |             |
|-----------|-------------|
| <b>14</b> | Définitions |
|-----------|-------------|

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| <b>15</b> | Restitution des biens saisis |
|-----------|------------------------------|

#### Dispositions diverses

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| <b>16</b> | Avis au directeur |
|-----------|-------------------|

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| <b>17</b> | Avis par le directeur |
|-----------|-----------------------|

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| <b>18</b> | Rapport fourni au ministre |
|-----------|----------------------------|

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| <b>19</b> | Communication du rapport provisoire |
|-----------|-------------------------------------|

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| <b>20</b> | Autorisation de réexamen |
|-----------|--------------------------|

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| <b>21</b> | Pouvoir d'autoriser l'exercice d'attributions |
|-----------|-----------------------------------------------|

#### Renseignements protégés

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| <b>22</b> | Définition de enregistrement de bord |
|-----------|--------------------------------------|

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| <b>23</b> | Enregistrement de bord — commission d'enquête |
|-----------|-----------------------------------------------|

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| <b>24</b> | Définition de enregistrement contrôle |
|-----------|---------------------------------------|

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| <b>24.1</b> | Définition de déclaration |
|-------------|---------------------------|

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| <b>24.2</b> | Information relative aux accidents militaro-civils |
|-------------|----------------------------------------------------|

#### Témoignage du directeur et des enquêteurs

|             |             |
|-------------|-------------|
| <b>24.3</b> | Comparution |
|-------------|-------------|

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| <b>24.4</b> | Opinions inadmissible<br>Regulations             |
| <b>24.5</b> | Regulations<br>Offences                          |
| <b>24.6</b> | Offences                                         |
| <b>24.7</b> | Evidence<br>Military Investigations under Part I |
| <b>24.8</b> | Application of certain provisions                |

### PART III

#### Staff

|           |                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| <b>25</b> | Employment of officers, clerks and employees<br>Prosecution |
| <b>26</b> | Limitation period                                           |
| <b>27</b> | Proof of documents                                          |
| <b>28</b> | Document entries as proof                                   |

### PART IV

[Repealed, 2001, c. 29, s. 44]

### SCHEDULE

|             |                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>24.4</b> | Opinion inadmissible<br>Rèlements                                    |
| <b>24.5</b> | Rèlements<br>Infractions                                             |
| <b>24.6</b> | Infractions                                                          |
| <b>24.7</b> | Recevabilité en preuve<br>Enquêtes militaires régies par la partie I |
| <b>24.8</b> | Application de certaines dispositions                                |

### PARTIE III

#### Personnel

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| <b>25</b> | Fonctionnaires, commis et préposés<br>Poursuites |
| <b>26</b> | Prescription                                     |
| <b>27</b> | Authenticité des documents                       |
| <b>28</b> | Inscription                                      |

### PARTIE IV

[Abrogée, 2001, ch. 29, art. 44]

### ANNEXE





R.S.C., 1985, c. A-2

L.R.C., 1985, ch. A-2

## An Act to authorize the control of aeronautics

## Loi autorisant le contrôle de l'aéronautique

### Short Title

### Titre abrégé

#### Short title

**1** This Act may be cited as the *Aeronautics Act*.

R.S., c. A-3, s. 1.

#### Titre abrégé

**1** *Loi sur l'aéronautique*.

S.R., ch. A-3, art. 1.

### Her Majesty

### Sa Majesté

#### Binding on Her Majesty

**2** This Act is binding on Her Majesty in right of Canada or a province.

1976-77, c. 26, s. 1.

#### Obligation de Sa Majesté

**2** La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

1976-77, ch. 26, art. 1.

### Interpretation

### Définitions

#### Definitions

**3 (1)** In this Act,

***ANS Corporation*** means NAV CANADA, a corporation incorporated on May 26, 1995 under Part II of the *Canada Corporations Act*; (*société*)

***aerodrome*** means any area of land, water (including the frozen surface thereof) or other supporting surface used, designed, prepared, equipped or set apart for use either in whole or in part for the arrival, departure, movement or servicing of aircraft and includes any buildings, installations and equipment situated thereon or associated therewith; (*aérodrome*)

***aeronautical product*** means any aircraft, aircraft engine, aircraft propeller or aircraft appliance or part or the component parts of any of those things, including any computer system and software; (*produits aéronautiques*)

***air carrier*** means any person who operates a commercial air service; (*transporteur aérien*)

#### Définitions

**3 (1)** Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

***aérodrome*** Tout terrain, plan d'eau (gelé ou non) ou autre surface d'appui servant ou conçu, aménagé, équipé ou réservé pour servir, en tout ou en partie, aux mouvements et à la mise en œuvre des aéronefs, y compris les installations qui y sont situées ou leur sont rattachées. (*aerodrome*)

#### *aéronef*

**a)** Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'alinéa b), tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce aux réactions de l'air, ainsi qu'une fusée. (*aircraft*)

**b)** [Abrogé avant d'entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

***aéronef canadien*** Aéronef immatriculé au Canada. (*Canadian aircraft*)

**aircraft** means

(a) until the day on which paragraph (b) comes into force, any machine capable of deriving support in the atmosphere from reactions of the air, and includes a rocket; (*aéronef*)

(b) [Repealed before coming into force, 2008, c. 20, s. 3]

**air navigation services** has the same meaning as in subsection 2(1) of the *Civil Air Navigation Services Commercialization Act*; (*services de navigation aérienne*)

**airport** means an aerodrome in respect of which a Canadian aviation document is in force; (*aéroport*)

**air traffic control services** has the same meaning as in subsection 2(1) of the *Civil Air Navigation Services Commercialization Act*; (*services de contrôle de la circulation aérienne*)

**aviation reservation system** means a system that provides the capability to make reservations or issue tickets for air services; (*système de réservation de services aériens*)

**aviation security regulation** means a regulation made under subsection 4.71(1); (*règlement sur la sûreté aérienne*)

**Canada** [Repealed, 1996, c. 31, s. 56]

**Canadian aircraft** means an aircraft registered in Canada; (*aéronef canadien*)

**Canadian aviation document** means, subject to subsections (3) and (4), any licence, permit, accreditation, certificate or other document issued by the Minister under Part I to or with respect to any person or in respect of any aeronautical product, aerodrome, facility or service; (*document d'aviation canadien*)

**civil air navigation services** has the same meaning as in subsection 2(1) of the *Civil Air Navigation Services Commercialization Act*; (*services de navigation aérienne civile*)

**commercial air service** means any use of aircraft for hire or reward; (*service aérien commercial*)

**emergency direction** means a direction made under section 4.76 or 4.77; (*directive d'urgence*)

**aéroport** Aérodrome agréé comme aéroport au titre d'un document d'aviation canadien en état de validité. (*airport*)

**arrêté d'urgence** Arrêté pris en vertu des paragraphes 6.41(1) ou (1.1). (*interim order*)

**bien** Tout ce qui peut être soit apporté ou placé à bord d'un aéronef, soit apporté dans un aérodrome ou d'autres installations aéronautiques, notamment les effets personnels, les bagages, le fret et les moyens de transport. (*goods*)

**Canada** [Abrogée, 1996, ch. 31, art. 56]

**commandant de bord** Le pilote responsable, pendant le temps de vol, de l'utilisation et de la sécurité d'un aéronef. (*pilot-in-command*)

**conseiller** Membre du Tribunal. (*French version only*)

**directive d'urgence** Directive donnée en vertu des articles 4.76 ou 4.77. (*emergency direction*)

**document d'aviation canadien** Sous réserve des paragraphes (3) et (4), tout document — permis, licence, brevet, agrément, autorisation, certificat ou autre — délivré par le ministre sous le régime de la partie I et concernant des personnes, des aérodromes, ou des produits, installations ou services aéronautiques. (*Canadian aviation document*)

**habilitation de sécurité** Habilitation accordée au titre de l'article 4.8 à toute personne jugée acceptable sur le plan de la sûreté des transports. (*security clearance*)

#### **juridiction supérieure**

a) La Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

a.1) la Cour supérieure de justice;

b) la Cour supérieure du Québec;

c) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta;

d) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l'Île-du-Prince-Édouard;

e) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et la Cour de justice du Nunavut. (*superior court*)

**goods** means anything that may be taken or placed on board an aircraft, or that may be brought into an aerodrome or other aviation facility, including personal belongings, baggage, cargo and conveyances; (*bien*)

**hire or reward** means any payment, consideration, gratuity or benefit, directly or indirectly charged, demanded, received or collected by any person for the use of an aircraft; (*rémunération*)

**interim order** means an interim order made under subsection 6.41(1) or (1.1); (*arrêté d'urgence*)

**Minister** means

(a) subject to paragraph (b), the Minister of Transport or any other Minister that is designated by the Governor in Council as the Minister for the purposes of this Act, and

(b) the Minister of National Defence — or, under the direction of the Minister of National Defence, the Chief of the Defence Staff appointed under the *National Defence Act* — with respect to any matter relating to defence, including any matter relating to any of the following:

(i) military personnel, a military aeronautical product, a military aerodrome or military equipment of Canada or a foreign state, or a military facility of Canada or a foreign state relating to aeronautics, and

(ii) a service relating to aeronautics provided by such personnel, by means of such an aeronautical product or such equipment or at such an aerodrome or facility; (*ministre*)

**pilot-in-command** means, in relation to an aircraft, the pilot having responsibility and authority for the operation and safety of the aircraft during flight time; (*commandant de bord*)

**registered owner**, in respect of an aircraft, means the person to whom a certificate of registration for the aircraft has been issued by the Minister under Part I or in respect of whom the aircraft has been registered by the Minister under that Part; (*propriétaire enregistré*)

**security clearance** means a security clearance granted under section 4.8 to a person who is considered to be fit from a transportation security perspective; (*habilitation de sécurité*)

**matériels aéronautiques** [Abrogée, 1992, ch. 4, art. 1]

**mesure de sûreté** Mesure prise au titre des paragraphes 4.72(1) ou 4.73(1). (*security measure*)

**ministre** Selon le cas :

a) le ministre des Transports ou tel ministre chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi;

b) le ministre de la Défense nationale — ou, sur ses instructions, le chef d'état-major de la défense nommé au titre de la *Loi sur la défense nationale* — pour les questions relatives à la défense, notamment :

(i) le personnel, les produits aéronautiques, les aérodromes ou l'équipement militaires du Canada ou d'un État étranger, ou les installations militaires du Canada ou d'un État étranger utilisées à des fins aéronautiques,

(ii) les services liés à l'aéronautique offerts par ce personnel ou au moyen de ces produits aéronautiques ou de cet équipement ou dans ces aérodromes ou installations. (*Minister*)

**produits aéronautiques** Les aéronefs, les moteurs, les hélices et appareillages d'aéronefs, ainsi que leurs pièces ou autres éléments constitutifs, y compris les matériels et logiciels informatiques. (*aeronautical product*)

**propriétaire enregistré** Le titulaire au titre de la partie I d'une marque d'immatriculation d'aéronef délivrée par le ministre ou la personne au nom de laquelle l'aéronef a été immatriculé par le ministre au titre de la même partie. (*registered owner*)

**règlement sur la sûreté aérienne** Règlement pris sous le régime du paragraphe 4.71(1). (*aviation security regulation*)

**rémunération** Toute rétribution — paiement, contrepartie, gratification, avantage — demandée ou perçue, directement ou indirectement, pour l'utilisation d'un aéronef. (*hire or reward*)

**service aérien commercial** Utilisation d'un aéronef contre rémunération. (*commercial air service*)

**services de contrôle de la circulation aérienne** S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la *Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile*. (*air traffic control services*)

**security measure** means a measure made under subsection 4.72(1) or 4.73(1); (*mesure de sûreté*)

**superior court** means

(a) in the Province of Newfoundland and Labrador, the Trial Division of the Supreme Court of the Province,

(a.1) in the Province of Ontario, the Superior Court of Justice,

(b) in the Province of Quebec, the Superior Court of the Province,

(c) in the Provinces of New Brunswick, Manitoba, Saskatchewan and Alberta, the Court of Queen's Bench for the Province,

(d) in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, the Supreme Court of the Province, and

(e) the Supreme Court of Yukon, the Supreme Court of the Northwest Territories and the Nunavut Court of Justice; (*juridiction supérieure*)

**Tribunal** means the Transportation Appeal Tribunal of Canada established by subsection 2(1) of the *Transportation Appeal Tribunal of Canada Act*. (*Tribunal*)

**Minister for certain purposes**

(2) Despite the definition *Minister* in subsection (1), **Minister**, in relation to any matter referred to in paragraph 4.2(1)(n), 4.9(p), (q) or (r) or 8.7(1)(b), means the Minister of National Defence.

**Exception**

(3) The following documents are deemed not to be a Canadian aviation document for the purposes of sections 6.6 to 7.21:

(a) a security clearance;

(b) a restricted area pass that is issued by the Minister in respect of an aerodrome that the Minister operates;

(c) a Canadian aviation document specified in an aviation security regulation for the purpose of this subsection; and

(d) an authorization issued under section 7.42.

**services de navigation aérienne** S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la *Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile*. (*air navigation services*)

**services de navigation aérienne civile** S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la *Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile*. (*civil air navigation services*)

**société** La société NAV CANADA, constituée aux termes de la partie II de la *Loi sur les corporations canadiennes* le 26 mai 1995. (*ANS Corporation*)

**système de réservation de services aériens** Tout système permettant de faire des réservations ou d'émettre des billets pour des services aériens. (*aviation reservation system*)

**textes d'application** [Abrogée, 2004, ch. 15, art. 2]

**transporteur aérien** L'exploitant d'un service aérien commercial. (*air carrier*)

**Tribunal** Le Tribunal d'appel des transports du Canada, constitué par le paragraphe 2(1) de la *Loi sur le Tribunal d'appel des transports du Canada*. (*Tribunal*)

**Définition exceptionnelle de ministre**

(2) Par dérogation à la définition qu'en donne le paragraphe (1), **ministre** s'entend du ministre de la Défense nationale pour les questions visées aux alinéas 4.2(1)(n), 4.9p), q) ou r) ou 8.7(1)(b).

**Exception**

(3) Les documents suivants sont réputés ne pas être des documents d'aviation canadiens pour l'application des articles 6.6 à 7.21 :

a) toute habilitation de sécurité;

b) tout laissez-passer de zone réglementée délivré par le ministre à l'égard d'un aérodrome exploité par celui-ci;

c) tout document d'aviation canadien précisé par les règlements sur la sûreté aérienne pour l'application du présent paragraphe;

d) toute autorisation donnée en vertu de l'article 7.42.

### Exception — ministerial authorizations

**(4)** An authorization granted under subsection 4.3(1), (1.1) or (3) is not a Canadian aviation document.

R.S., 1985, c. A-2, s. 3; R.S., 1985, c. 33 (1st Supp.), s. 1; 1992, c. 4, s. 1; 1996, c. 20, s. 99, c. 31, s. 56; 1999, c. 3, s. 13, c. 31, s. 4; 2001, c. 29, s. 33; 2002, c. 7, s. 79(E); 2004, c. 15, ss. 2, 111; 2014, c. 29, s. 10; 2015, c. 3, s. 3; 2026, c. 3, s. 463.

## PART I

# Aeronautics

## Application of Part

### Application of Part

**4 (1)** Subject to any regulations under paragraph 4.9(w), this Part applies in respect of aeronautics to

- (a)** all persons and all aeronautical products and other things in Canada;
- (b)** all persons outside Canada who hold Canadian aviation documents;
- (c)** all Canadian aircraft outside Canada and all passengers and crew members on Canadian aircraft outside Canada; and
- (d)** all persons and goods on board aircraft bound for Canada.

### Application of foreign law

**(2)** Every person exercising the privileges accorded by a Canadian aviation document in a foreign state and every Canadian aircraft operated in a foreign state shall comply with or be operated in accordance with the applicable aeronautics laws of that state.

### Conflicts

**(3)** Nothing in this Part shall be construed as requiring a person or aircraft to contravene or be operated in contravention of a law of a foreign state that applies to or in respect of the person or aircraft.

R.S., 1985, c. A-2, s. 4; R.S., 1985, c. 33 (1st Supp.), s. 1; 1992, c. 4, s. 2; 2026, c. 3, s. 464.

### Contraventions outside Canada

**4.1** Every person who commits an act or omission outside Canada that if committed in Canada would be a contravention of a provision under this Part shall be deemed to have committed a contravention of the provision under this Part and may be proceeded against and punished

### Exception — autorisations ministérielles

**(4)** L'autorisation accordée en vertu des paragraphes 4.3(1), (1.1) ou (3) n'est pas un document d'aviation canadien.

L.R. (1985), ch. A-2, art. 3; L.R. (1985), ch. 33 (1<sup>er</sup> suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 1; 1996, ch. 20, art. 99, ch. 31, art. 56; 1999, ch. 3, art. 13, ch. 31, art. 4; 2001, ch. 29, art. 33; 2002, ch. 7, art. 79(A); 2004, ch. 15, art. 2 et 111; 2014, ch. 29, art. 10; 2015, ch. 3, art. 3; 2026, ch. 3, art. 463.

## PARTIE I

# Aéronautique

## Champ d'application

### Règle générale

**4 (1)** Sous réserve des règlements pris au titre de l'alinéa 4.9w), la présente partie s'applique en matière d'aéronautique, dans l'ensemble du Canada, aux personnes, aux produits aéronautiques et à tous autres objets et, à l'étranger, aux titulaires de documents d'aviation canadiens, aux aéronefs canadiens et aux passagers et aux équipages à bord de ceux-ci ainsi qu'aux biens et aux personnes à bord de tout aéronef à destination du Canada.

### Droit étranger

**(2)** Les personnes se prévalant des avantages octroyés par des documents d'aviation canadiens et les aéronefs canadiens sont, tant qu'ils se trouvent dans les limites d'un État étranger, soumis aux lois sur l'aéronautique de cet État.

### Conflits de lois

**(3)** La présente partie n'a pas pour effet d'obliger des personnes ou des aéronefs se trouvant dans les limites d'un État étranger à contrevenir aux lois de cet État auxquelles ils sont soumis.

L.R. (1985), ch. A-2, art. 4; L.R. (1985), ch. 33 (1<sup>er</sup> suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 2; 2026, ch. 3, art. 464.

### Infractions commises à l'étranger

**4.1** Quiconque est auteur à l'étranger d'un fait — acte ou omission — qui, survenu au Canada, constituerait une contravention à une disposition de la présente partie ou de ses textes d'application, est réputé avoir commis cette contravention. Il peut être poursuivi et puni au lieu du

in the place in Canada where the person is found as if the contravention had been committed in that place.

R.S., 1985, c. 33 (1st Suppl.), s. 1; 1992, c. 4, s. 3.

### Manner of service

**4.11 (1)** If a provision of this Part or of any regulation, notice, order, security measure or emergency direction made under this Part requires a notice or other document to be served personally or by registered or certified mail, it may also be served by electronic means.

### Proof of service

**(2)** Service by electronic means may be proved by a record of electronic transmission setting out the date and time of transmission.

### Date service effective

**(3)** Service by electronic means is considered effective on the day on which it is sent, as indicated on the record of transmission.

2026, c. 3, s. 465.

## Responsibilities of Minister

### Minister's responsibilities respecting aeronautics

**4.2 (1)** The Minister is responsible for the development and regulation of aeronautics and the supervision of all matters connected with aeronautics and, in the discharge of those responsibilities, the Minister may

- (a)** promote aeronautics by such means as the Minister considers appropriate;
- (b)** construct, maintain and operate aerodromes and establish and provide other facilities and services relating to aeronautics;
- (c)** establish and provide facilities and services for the collection, publication or dissemination of information relating to aeronautics and enter into arrangements with any person or branch of government for the collection, publication and dissemination of that information;
- (d)** undertake, and cooperate with persons undertaking, such projects, technical research, study or investigation as in the opinion of the Minister will promote the development of aeronautics;
- (e)** control and manage all aircraft and equipment necessary for the conduct of any services of Her Majesty in right of Canada;

Canada où il se trouve comme si la contravention y avait été commise.

L.R. (1985), ch. 33 (1<sup>er</sup> suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 3.

### Méthodes de signification

**4.11 (1)** Si une disposition de la présente partie — ou de tout règlement, avis, arrêté, mesure de sûreté ou directive d'urgence pris ou donnés, selon le cas, sous son régime — exige qu'un avis ou un autre document soient signifiés soit à personne, soit par courrier recommandé ou certifié, la signification peut également se faire par voie électronique.

### Preuve de signification

**(2)** La signification par voie électronique est établie par un relevé de transmission électronique indiquant la date et l'heure de transmission.

### Prise d'effet de la signification

**(3)** La signification électronique prend effet à la date indiquée sur le relevé de transmission.

2026, ch. 3, art. 465.

## Attributions du ministre

### Mission

**4.2 (1)** Le ministre est chargé du développement et de la réglementation de l'aéronautique, ainsi que du contrôle de tous les secteurs liés à ce domaine. À ce titre, il peut :

- a)** favoriser les progrès de l'aéronautique par les moyens qu'il estime indiqués;
- b)** construire, entretenir et exploiter des aérodromes, prévoir et mettre en œuvre tous autres services et installations liés à l'aéronautique;
- c)** prévoir et mettre en œuvre des services et installations pour la prise, la publication ou la diffusion de renseignements sur l'aéronautique et conclure à ces fins des ententes avec toute personne ou toute administration publique;
- d)** entreprendre les travaux, recherches techniques, études ou enquêtes qui, selon lui, favorisent le développement de l'aéronautique et collaborer avec les personnes qui les entreprennent;
- e)** assurer la responsabilité et la gestion des aéronefs et de l'équipement à affecter au service de Sa Majesté du chef du Canada;

- (f)** establish aerial routes;
- (g)** cooperate with officers of Her Majesty in right of Canada and assist them in providing any services under their jurisdiction that may require any aerial work and collaborate with officers employed in aviation services of Her Majesty in such extension of their work as the development of aeronautics may require;
- (h)** take such action as may be necessary to secure by international regulation or otherwise the rights of Her Majesty in right of Canada in international air traffic;
- (i)** cooperate with officers of Her Majesty in right of Canada on all matters relating to defence;
- (j)** cooperate or enter into administrative arrangements with aeronautics authorities of other governments or foreign states with respect to any matter relating to aeronautics;
- (k)** investigate, examine and report on the operation and development of commercial air services in, to or from Canada;
- (l)** provide financial and other assistance to persons, governments and organizations in relation to matters pertaining to aeronautics;
- (m)** for the purposes of providing aviation weather services that will ensure the safety, regularity and efficiency of aircraft operation, enter into arrangements with any branch of the Government of Canada that is capable of and responsible for providing those services or, where those arrangements cannot be made, enter into arrangements with any person or organization with respect to the provision of those services in such form and manner and at such places as the Minister considers necessary;
- (n)** subject to subsection (2), investigate matters relating to aviation safety;
- (n.1)** manage the use of remotely piloted aircraft systems and equipment or systems that can cause interference with the operation of remotely piloted aircraft systems; and
- (o)** undertake such other activities in relation to aeronautics as the Minister considers appropriate or as the Governor in Council may direct.

- f)** établir des routes aériennes;
- g)** collaborer avec les fonctionnaires fédéraux et leur prêter son concours pour la fourniture des services de leur compétence susceptibles de comporter des travaux aériens, ainsi qu'avec les personnels de l'aviation fédérale en vue de l'adaptation de leurs fonctions aux progrès de l'aéronautique;
- h)** prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder, notamment grâce à la réglementation internationale, les droits de Sa Majesté du chef du Canada en matière de circulation aérienne internationale;
- i)** collaborer avec les fonctionnaires fédéraux en matière de défense;
- j)** collaborer et conclure des ententes administratives avec les services officiels de l'aéronautique d'autres institutions ou d'États étrangers pour toutes questions liées à ce domaine;
- k)** procéder à des enquêtes, à des études et à des rapports sur l'exploitation et le développement des services aériens commerciaux effectués à l'intérieur, à destination ou en provenance du Canada;
- l)** offrir son concours, financier ou autre, aux personnes et aux administrations ou organismes dans les domaines liés à l'aéronautique;
- m)** pour assurer la fourniture de services météorologiques nécessaires à la sécurité, à la régularité et à l'efficacité de l'utilisation des aéronefs, conclure des ententes avec toute administration fédérale en mesure et chargée de les fournir ou, en cas d'impossibilité, avec toute personne ou tout organisme en mesure de les fournir aux lieux et selon les modalités qu'il estime nécessaires;
- n)** sous réserve du paragraphe (2), procéder à des enquêtes sur tout aspect intéressant la sécurité aéronautique;
- n.1)** assurer la gestion de l'utilisation des systèmes d'aéronefs télépilotes ainsi que des matériels et des systèmes susceptibles de perturber le fonctionnement des systèmes d'aéronefs télépilotes;
- o)** entreprendre, à son initiative ou sur les instructions du gouverneur en conseil, toute autre activité liée à l'aéronautique.

### **Exception — investigations of military-civilian occurrences**

**(2)** Investigations of military-civilian occurrences, as defined in Part II, shall be carried out in accordance with that Part by the Airworthiness Investigative Authority, designated by the Minister under section 12.

R.S., 1985, c. 33 (1st Supp.), s. 1; 2014, c. 29, s. 11; 2026, c. 3, s. 466.

### **Delegation by Minister**

**4.3 (1)** The Minister may authorize any person or class of persons to exercise or perform, subject to any restrictions or conditions that the Minister may specify, any of the powers, duties or functions of the Minister under this Part, other than the power to make a regulation, an order, a security measure or an emergency direction.

### **Exception**

**(1.1)** Despite subsection (1), the Minister may authorize any person or class of persons to make an order, a security measure or an emergency direction if a provision of this Part specifically authorizes the Minister to do so.

### **Ministerial orders**

**(2)** The Governor in Council may by regulation authorize the Minister to make orders with respect to any matter in respect of which regulations of the Governor in Council under this Part may be made.

### **Deputy may be authorized to make orders**

**(3)** The Minister may authorize his deputy to make orders with respect to the matters referred to in paragraph 4.9(l).

R.S., 1985, c. 33 (1st Supp.), s. 1; 2004, c. 15, s. 3.

### **Authorization by authorized person**

**4.31** Any person whom the Minister of National Defence has authorized to exercise or perform powers, duties or functions relating to airworthiness may, in accordance with the authorization, authorize another person under their authority to exercise or perform any of those powers, duties or functions.

2014, c. 29, s. 12.

### **Ministerial order**

**4.32 (1)** The Minister may make an order prohibiting the development or expansion of a given aerodrome or any change to the operation of a given aerodrome, if, in the Minister's opinion, the proposed development, expansion or change is likely to adversely affect aviation safety or is not in the public interest.

### **Exception : enquêtes sur les accidents militaro-civils**

**(2)** Les enquêtes portant sur des accidents militaro-civils au sens de la partie II sont faites, en conformité avec cette partie, par le directeur des enquêtes sur la navigabilité, désigné par le ministre en application de l'article 12.

L.R. (1985), ch. 33 (1<sup>er</sup> suppl.), art. 1; 2014, ch. 29, art. 11; 2026, ch. 3, art. 466.

### **Autorisation ministérielle**

**4.3 (1)** Le ministre peut autoriser toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie de personnes, à exercer, sous réserve des restrictions et conditions qu'il précise, les pouvoirs et fonctions que la présente partie lui confère, sauf le pouvoir de prendre des règlements, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d'urgence.

### **Réserve**

**(1.1)** Malgré le paragraphe (1), le ministre peut autoriser toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie de personnes, à prendre des arrêtés, mesures de sûreté ou directives d'urgence s'il y est expressément autorisé par une disposition de la présente partie.

### **Arrêtés ministériels**

**(2)** Le ministre peut, lorsque le gouverneur en conseil l'y autorise par règlement, prendre des arrêtés en toute matière que ce dernier peut régir par règlement au titre de la présente partie.

### **Subdélégation**

**(3)** Le ministre peut autoriser le sous-ministre à prendre des arrêtés dans les domaines mentionnés à l'alinéa 4.9 l).

L.R. (1985), ch. 33 (1<sup>er</sup> suppl.), art. 1; 2004, ch. 15, art. 3.

### **Autorisation de la personne autorisée**

**4.31** La personne autorisée à exercer les attributions du ministre de la Défense nationale relatives à la navigabilité peut, sous réserve des conditions et modalités de son autorisation, autoriser toute personne qui relève d'elle à exercer ces attributions.

2014, ch. 29, art. 12.

### **Arrêtés ministériels**

**4.32 (1)** S'il estime que l'aménagement ou l'agrandissement d'un aérodrome donné ou un changement à son exploitation risque de compromettre la sécurité aérienne ou n'est pas dans l'intérêt public, le ministre peut prendre un arrêté pour l'interdire.



## Exemption

**(2)** An order under subsection (1) is exempt from examination, registration and publication under the *Statutory Instruments Act*.

2014, c. 39, s. 143; 2017, c. 26, s. 2.

## Charges

### Regulations imposing charges

**4.4 (1)** The Governor in Council may make regulations imposing, with respect to aircraft in flight in Canada, charges for the availability during flights of any facility or service provided by or on behalf of the Minister.

#### Idem

**(2)** The Governor in Council may make regulations, or may, by order, subject to and in accordance with such terms and conditions as may be specified in the order, authorize the Minister to make regulations, imposing charges

**(a)** for the use of

**(i)** any facility or service provided by or on behalf of the Minister for or in respect of any aircraft, whether or not, where the facility or service is provided during flight, the flight originates or terminates in Canada or any portion of the flight is over Canada,

**(ii)** any other facility or service provided by or on behalf of the Minister at any aerodrome, or

**(iii)** any aerodrome operated by or on behalf of Her Majesty in right of Canada;

**(a.1)** in respect of any security measure that is carried out by the Minister; or

**(b)** in respect of the issue, renewal, amendment or endorsement of any document issued or to be issued under this Part or any action preparatory thereto, whether or not the document is issued, renewed, amended or endorsed.

### Regulations respecting charges

**(3)** Any regulation made under subsection (1) or (2) may prescribe the amount of charges imposed thereunder and the rate of interest payable in respect of those charges or the manner of calculating those charges or the rate of interest and may prescribe the time from which the interest is payable.

## Exemption

**(2)** L'arrêté n'est pas soumis à l'examen, à l'enregistrement et à la publication prévus par la *Loi sur les textes réglementaires*.

2014, ch. 39, art. 143; 2017, ch. 26, art. 2.

## Redevances

### Règlements imposant des redevances

**4.4 (1)** Le gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer des redevances pour la mise à la disposition des aéronefs en vol au Canada des installations ou des services mis en œuvre par le ministre ou en son nom.

#### Idem

**(2)** Le gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer des redevances ou, par décret, déléguer ce pouvoir réglementaire au ministre, aux conditions précisées dans le décret :

**a)** pour l'usage :

**(i)** de services ou installations mis en œuvre par le ministre ou en son nom pour les aéronefs, au sol ou en vol, que le vol s'effectue en provenance ou à destination du Canada ou partiellement dans son espace aérien,

**(ii)** de tous autres services ou installations mis en œuvre par le ministre ou en son nom à un aéroport,

**(iii)** de tout aéroport exploité par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom;

**a.1)** pour les mesures de sûreté mises en œuvre par le ministre;

**b)** pour la délivrance, le renouvellement, la modification ou l'annotation de tout document prévu par la présente partie ou pour toute mesure préalable à ces formalités, que celles-ci se réalisent ou non.

### Règlements sur le calcul des redevances

**(3)** Les règlements visés aux paragraphes (1) et (2) peuvent déterminer soit le montant des redevances en cause et des intérêts afférents, soit leur mode de calcul, ainsi que le moment où les intérêts commencent à courir.

### Debt due to Her Majesty

(4) All charges imposed under this section and interest payable thereon constitute a debt due to Her Majesty in right of Canada and may be recovered as such in any court of competent jurisdiction.

### Joint and several or solidary liability

(5) If a charge is imposed in respect of an aircraft under this section, both the registered owner and the operator of the aircraft are jointly and severally, or solidarily, liable for payment of the charge.

### Security for payment of charges

(6) The Governor in Council may make regulations requiring registered owners and operators of aircraft who have failed to pay on time any charges imposed under this section to deposit each year with the Minister security in the form of a bond or letter of credit and in an amount satisfactory to the Minister to ensure full payment of the charges to be imposed in the next following year in respect of the aircraft.

### Interest on charges

(7) Every charge imposed by regulations made under this section bears interest in accordance with the regulations.

R.S., 1985, c. 33 (1st Supp.), s. 1; 2001, c. 4, s. 53(E); 2004, c. 15, s. 4.

### Agreement — cost recovery

**4.401 (1)** The Minister may enter into an agreement with any person or organization respecting any matter for which a regulation made under subsection 4.4(1) or (2) could impose a charge.

### Regulations — exemption

(2) If both an agreement entered into under subsection (1) and a regulation made under subsection 4.4(1) or (2) relate to the same matter, the regulation does not apply to the person or organization that has entered into the agreement in respect of the matter for which payment is required under the agreement.

### Recovery

(3) When the Minister enters into an undertaking with respect to a matter for which payment of an amount is required from the other party under the terms of an agreement entered into under subsection (1), the undertaking is deemed, for the purposes of recovering that amount, not to be a duty of the Minister under this Act.

### Debt due to Her Majesty

(4) All amounts payable under an agreement entered into under subsection (1) and any interest payable on them

### Créances de la Couronne

(4) Les redevances imposées au titre du présent article et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

### Solidarité

(5) Le propriétaire enregistré et l'utilisateur d'un aéronef sont solidaires du paiement des redevances frappant l'aéronef au titre du présent article.

### Sûretés

(6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des propriétaires enregistrés et utilisateurs d'aéronefs défaillants le dépôt chaque année auprès du ministre des sûretés, sous forme de cautionnement ou de lettre de crédit ainsi que pour le montant, que celui-ci juge satisfaisants, en vue d'assurer l'intégralité du paiement des redevances qui frapperont leurs aéronefs l'année suivante.

### Intérêts

(7) Les redevances portent l'intérêt prévu au règlement.

L.R. (1985), ch. 33 (1<sup>er</sup> suppl.), art. 1; 2001, ch. 4, art. 53(A); 2004, ch. 15, art. 4.

### Accord — recouvrement des coûts

**4.401 (1)** Le ministre peut conclure avec toute personne ou tout organisme un accord portant sur tout ce qui pourrait, en vertu des paragraphes 4.4(1) ou (2), faire l'objet d'un règlement imposant des redevances.

### Non-application

(2) Lorsqu'un accord conclu en vertu du paragraphe (1) et un règlement pris en vertu des paragraphes 4.4(1) ou (2) ont le même objet, le règlement ne s'applique pas à la personne ou à l'organisme qui est partie à l'accord à l'égard de ce pourquoi un paiement est exigé au titre de l'accord.

### Recouvrement

(3) L'obligation qui incombe au ministre au titre d'un accord conclu en vertu du paragraphe (1) et à l'égard de laquelle des sommes sont exigibles de l'autre partie est réputée, aux fins de recouvrement de ces sommes, ne pas être une obligation lui incombant au titre de la présente loi.

### Créances de Sa Majesté

(4) Les sommes exigibles au titre de l'accord conclu en vertu du paragraphe (1) et les intérêts afférents

constitute a debt due to Her Majesty in right of Canada and may be recovered as such in any court of competent jurisdiction.

### Spending

**(5)** The Minister may spend the amounts received under an agreement entered into under subsection (1) in the fiscal year in which they are received or in the next fiscal year.

2017, c. 20, s. 312.

### Civil air navigation services

**4.41 (1)** An order or regulation must not be made under this Part that has the effect of imposing charges for civil air navigation services, and an agreement must not be entered into under subsection 4.401(1) that has the effect of requiring payment for those services.

### Minister of National Defence

**(2)** An order or regulation must not be made under this Part that has the effect of imposing charges for air navigation services provided by or on behalf of the Minister of National Defence, and an agreement must not be entered into under subsection 4.401(1) that has the effect of requiring payment for those services, if

**(a)** the charges or payments are for services referred to in subsection 10(1) of the *Civil Air Navigation Services Commercialization Act*; or

**(b)** the charges or payments are for services that are similar to services that the ANS Corporation provides and charges for in respect of Canadian airspace or any other airspace in respect of which Canada has responsibility for the provision of air traffic control services.

1996, c. 20, s. 100; 2017, c. 20, s. 313.

### Seizure and detention for charges

**4.5 (1)** Where the amount of any charge and interest thereon due by a person that has been imposed under section 4.4 has not been paid, the Minister may, in addition to any other remedy available for the collection of the amount and whether or not a judgment for the collection of the amount has been obtained, on application to the superior court of the province in which any aircraft owned or operated by the person is situated, obtain an order of the court, issued on such terms as the court deems necessary, authorizing the Minister to seize and detain the aircraft.

### Idem

**(2)** Where the amount of any charge and interest thereon due by a person that has been imposed under section

constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

### Dépense

**(5)** Le ministre peut dépenser les sommes perçues au titre d'un accord conclu en vertu du paragraphe (1) au cours de l'exercice où elles sont perçues ou de l'exercice suivant.

2017, ch. 20, art. 312.

### Services de navigation aérienne civile

**4.41 (1)** Le règlement ou le décret pris en vertu de la présente partie ne peut avoir pour effet d'imposer des redevances pour les services de navigation aérienne civile et l'accord conclu en vertu du paragraphe 4.401(1) ne peut avoir pour effet d'exiger un paiement pour de tels services.

### Ministre de la Défense nationale

**(2)** Le règlement ou le décret pris en vertu de la présente partie ne peut avoir pour effet d'imposer des redevances — et l'accord conclu en vertu du paragraphe 4.401(1) ne peut avoir pour effet d'exiger un paiement — pour les services de navigation aérienne visés au paragraphe 10(1) de la *Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile* et fournis par le ministre de la Défense nationale, ou en son nom, si ces services sont comparables à ceux que fournit la société, moyennant redevance, à l'égard de l'espace aérien canadien ou de celui pour lequel le Canada est responsable des services de contrôle de la circulation aérienne.

1996, ch. 20, art. 100; 2017, ch. 20, art. 313.

### Saisie

**4.5 (1)** À défaut de paiement des redevances et des intérêts afférents, le ministre peut, en sus de tout autre recours à sa disposition pour leur recouvrement et indépendamment d'une décision judiciaire à cet égard, demander à la juridiction supérieure de la province où se trouve un aéronef dont le défaillant est propriétaire ou utilisateur de rendre une ordonnance l'autorisant à saisir et à retenir l'aéronef, aux conditions qu'elle estime indiquées.

### Demande sans préavis

**(2)** Le ministre peut, s'il est en outre fondé à croire que le défaillant s'apprête à quitter le Canada ou à en retirer

4.4 has not been paid and the Minister has reason to believe that the person is about to leave Canada or take from Canada any aircraft owned or operated by the person, the Minister may, in addition to any other remedy available for the collection of the amount and whether or not a judgment for the collection of the amount has been obtained, on *ex parte* application to the superior court of the province in which any aircraft owned or operated by the person is situated, obtain an order of the court, issued on such terms as the court deems necessary, authorizing the Minister to seize and detain the aircraft.

### Release on payment

**(3)** Subject to subsection (4), except where otherwise directed by an order of a court, the Minister is not required to release from detention an aircraft seized under subsection (1) or (2) unless the amount in respect of which the seizure was made is paid.

### Release on security

**(4)** The Minister shall release from detention an aircraft seized under subsection (1) or (2) if a bond or other security in a form satisfactory to the Minister for the amount in respect of which the aircraft was seized is deposited with the Minister.

R.S., 1985, c. 33 (1st Supp.), s. 1.

### Exempt aircraft

**4.6 (1)** Any aircraft of a person referred to in subsection 4.5(1) or (2) that would be exempt from seizure under a writ of execution issued out of the superior court of the province in which the aircraft is situated, is exempt from seizure and detention under that subsection.

### Idem

**(2)** The Governor in Council may by regulation exempt any aircraft from seizure and detention under section 4.5.

R.S., 1985, c. 33 (1st Supp.), s. 1.

## Aviation Security

## Interpretation

### Definition of *screening*

**4.7** In sections 4.71 to 4.85, **screening** means a screening, including a search, carried out in the manner and under the circumstances prescribed in aviation security regulations, security measures, emergency directions or interim orders.

R.S., 1985, c. 33 (1st Supp.), s. 1; 1992, c. 4, s. 5; 1999, c. 31, ss. 5, 6; 2004, c. 15, s. 5; 2026, c. 3, s. 467.

un aéronef dont celui-ci est propriétaire ou utilisateur, procéder à la même demande sans préavis au défaillant, les autres dispositions du paragraphe (1) restant inchangées.

### Mainlevée

**(3)** Sauf ordonnance contraire de la juridiction, le ministre n'est pas tenu de donner mainlevée de la saisie tant que les sommes à payer n'ont pas été acquittées.

### Sûretés

**(4)** Le ministre donne cependant mainlevée contre remise d'une sûreté — cautionnement ou autre garantie qu'il juge satisfaisante — équivalente aux sommes dues.

L.R. (1985), ch. 33 (1<sup>er</sup> suppl.), art. 1.

### Insaisissabilité

**4.6 (1)** S'appliquent aux aéronefs visés aux paragraphes 4.5(1) et (2) les règles d'insaisissabilité opposables aux mesures d'exécution délivrées par la juridiction supérieure de la province où ils se trouvent.

### Règlement

**(2)** Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter tout aéronef de la saisie ou de la rétention prévue à l'article 4.5.

L.R. (1985), ch. 33 (1<sup>er</sup> suppl.), art. 1.

## Sûreté aérienne

## Définitions

### Définition de *contrôle*

**4.7** Pour l'application des articles 4.71 à 4.85, **contrôle** s'entend de tout contrôle — y compris la fouille — effectué de la manière et dans les circonstances prévues par les règlements sur la sûreté aérienne, les mesures de sûreté, les directives d'urgence ou les arrêtés d'urgence.

L.R. (1985), ch. 33 (1<sup>er</sup> suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 5; 1999, ch. 31, art. 5 et 6; 2004, ch. 15, art. 5; 2026, ch. 3, art. 467.

## Aviation Security Regulations

### Aviation security regulations

**4.71 (1)** The Governor in Council may make regulations respecting aviation security.

### Contents of regulations

**(2)** Without limiting the generality of subsection (1), regulations may be made under that subsection

- (a)** respecting the safety of the public, passengers, crew members, aircraft and aerodromes and other aviation facilities;
- (b)** respecting restricted areas in aircraft or at aerodromes or other aviation facilities, including regulations respecting their identification, access to them and their administration or management;
- (c)** respecting the screening of persons entering or inside an aircraft or an aerodrome or other aviation facility;
- (d)** respecting the screening of goods that are intended to be taken or placed on board an aircraft or brought into an aerodrome or other aviation facility, or that are inside an aircraft or an aerodrome or other aviation facility, including regulations authorizing the use of force to gain access to goods being screened;
- (e)** respecting the seizure or detention of goods in the course of screenings, including regulations respecting the destruction of seized or detained goods;
- (f)** respecting the prevention of unlawful interference with civil aviation and the action that is to be taken if that interference occurs or is likely to occur;
- (g)** requiring any person or any class of persons to have a security clearance as a condition to conducting any activity specified in the regulations or to being
  - (i)** the holder of a Canadian aviation document,
  - (ii)** a crew member, or
  - (iii)** the holder of a restricted area pass, within the meaning of section 1 of the *Canadian Aviation Security Regulations*;
- (h)** respecting the making of applications for security clearances and the information to be provided by applicants;
- (i)** specifying Canadian aviation documents for the purpose of paragraph 3(3)(c);

## Règlements sur la sûreté aérienne

### Règlements sur la sûreté aérienne

**4.71 (1)** Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la sûreté aérienne.

### Teneur des règlements

**(2)** Les règlements visés au paragraphe (1) peuvent notamment :

- a)** régir la sécurité du public, des aéronefs et de leurs passagers et équipages ainsi que des aérodromes et autres installations aéronautiques;
- b)** régir les zones réglementées des aéronefs, aérodromes ou autres installations aéronautiques, y compris la délimitation et la gestion de ces zones, ainsi que l'accès à celles-ci;
- c)** régir le contrôle des personnes qui pénètrent ou se trouvent dans un aéronef, un aérodrome ou d'autres installations aéronautiques;
- d)** régir le contrôle des biens qu'on se propose d'apporter ou de placer ou qui sont apportés ou se trouvent dans un aéronef, un aérodrome ou d'autres installations aéronautiques, et autoriser l'usage de la force pour permettre l'accès aux biens qui font l'objet du contrôle;
- e)** régir la saisie et la rétention des biens dans le cadre des contrôles, ainsi que leur destruction;
- f)** régir la prévention des atteintes illicites à l'aviation civile et la prise de mesures lorsque de telles atteintes surviennent ou risquent vraisemblablement de survenir;
- g)** exiger d'une personne ou catégorie de personnes une habilitation de sécurité comme condition pour exercer les activités précisées ou pour être :
  - (i)** soit titulaire d'un document d'aviation canadien,
  - (ii)** soit membre d'équipage d'un aéronef,
  - (iii)** soit titulaire d'un laissez-passer de zone réglementée, au sens de l'article 1 du *Règlement canadien sur la sûreté aérienne*;
- h)** régir les demandes d'habilitation de sécurité et les renseignements à fournir par les personnes qui les présentent;

**(j)** establishing security requirements for the design or construction of aircraft and aerodromes and other aviation facilities;

**(k)** requiring a person or class of persons having aviation security responsibilities to develop and document security management systems or other systems in relation to aviation security and to keep them up to date;

**(k.1)** requiring a person or class of persons having aviation security responsibilities to develop and document processes, procedures, programs or plans in relation to aviation security and to keep them up to date;

**(k.2)** requiring a person or class of persons having aviation security responsibilities to develop documents, such as manuals, in relation to aviation security and to keep them up to date;

**(k.3)** respecting the content and requirements of a system, process, procedure, program, plan or document referred to in any of paragraphs (k) to (k.2);

**(k.4)** requiring a person or class of persons having aviation security responsibilities to comply with the provisions or requirements of a system, process, procedure, program, plan or document referred to in any of paragraphs (k) to (k.2);

**(l)** establishing security requirements for equipment, systems and processes used in aircraft and aerodromes and other aviation facilities;

**(m)** respecting the qualifications, training and standards of performance of classes of persons having responsibilities for security requirements;

**(n)** respecting the testing of the effectiveness of equipment, systems and processes used in aircraft and aerodromes and other aviation facilities; and

**(o)** respecting the provision to the Minister of aviation security related information specified in the regulations.

2004, c. 15, s. 5; 2026, c. 3, s. 468.

## Security Measures

### Minister may make security measures

**4.72 (1)** The Minister may make measures respecting aviation security.

**i)** préciser des documents d'aviation canadiens pour l'application de l'alinéa 3(3)c);

**j)** prévoir des exigences de sûreté pour la conception et la construction des aéronefs, aérodromes et autres installations aéronautiques;

**k)** obliger des personnes — ou catégories de personnes — qui exercent des fonctions liées à la sûreté aérienne à élaborer, à documenter et à tenir à jour des systèmes de gestion de la sûreté ou d'autres systèmes relatifs à la sûreté aérienne;

**k.1)** obliger des personnes — ou catégories de personnes — qui exercent des fonctions liées à la sûreté aérienne à élaborer, à documenter et à tenir à jour des procédés, des procédures, des programmes ou des plans relatifs à la sûreté aérienne;

**k.2)** obliger des personnes — ou catégories de personnes — qui exercent des fonctions liées à la sûreté aérienne à élaborer et à tenir à jour des documents, notamment des manuels, relatifs à la sûreté aérienne;

**k.3)** régir le contenu et les exigences de tout système, procédé, programme, plan ou document ou de toute procédure visés à l'un ou l'autre des alinéas k) à k.2);

**k.4)** obliger des personnes — ou catégories de personnes — qui exercent des fonctions liées à la sûreté aérienne à se conformer aux dispositions ou aux exigences de tout système, procédé, programme, plan, ou document ou de toute procédure visés à l'un ou l'autre des alinéas k) à k.2);

**l)** prévoir des exigences de sûreté pour le matériel, les systèmes et les procédés utilisés dans les aéronefs, aérodromes et autres installations aéronautiques;

**m)** régir les qualifications, la formation et les normes de rendement des catégories de personnes qui exercent des fonctions liées aux exigences de sûreté;

**n)** régir la vérification de l'efficacité du matériel, des systèmes et des procédés utilisés dans les aéronefs, aérodromes et autres installations aéronautiques;

**o)** régir la fourniture au ministre de renseignements sur la sûreté aérienne.

2004, ch. 15, art. 5; 2026, ch. 3, art. 468.

## Mesures de sûreté

### Pouvoir du ministre : mesures de sûreté

**4.72 (1)** Le ministre peut prendre des mesures pour la sûreté aérienne.

### Restriction

**(2)** The Minister may only make a security measure in relation to a particular matter if

- (a)** an aviation security regulation could be made in relation to that matter; and
- (b)** aviation security, the security of any aircraft or aerodrome or other aviation facility or the safety of the public, passengers or crew members would be compromised if the particular matter that is to be the subject of the security measure were set out in a regulation and the regulation became public.

### Suspension of s. 4.79(1) and repeal of security measure

**(3)** If the Minister is of the opinion that aviation security, the security of any aircraft or aerodrome or other aviation facility or the safety of the public, passengers or crew members would no longer be compromised if the particular matter that is the subject of a security measure made under subsection (1) became public, the Minister must

- (a)** within 23 days after forming the opinion, publish in the *Canada Gazette* a notice that sets out the substance of the security measure and that states that subsection 4.79(1) no longer applies in respect of the security measure; and
- (b)** repeal the security measure before the earlier of
  - (i)** the day that is one year after the notice is published, and
  - (ii)** the day an aviation security regulation is made in respect of the matter dealt with by the security measure.

### Effect of notice

**(4)** If a notice is published under paragraph (3)(a), subsection 4.79(1) ceases to apply in respect of the security measure as of the day the notice is published.

### Consultation

**(5)** Before making a security measure, the Minister must consult with any person or organization that the Minister considers appropriate in the circumstances.

### Exception

**(6)** Subsection (5) does not apply if, in the opinion of the Minister, the security measure is immediately required

### Réserve

**(2)** Le ministre ne peut prendre de mesure de sûreté sur une question que si :

- a)** d'une part, celle-ci peut faire l'objet d'un règlement sur la sûreté aérienne;
- b)** d'autre part, la sûreté aérienne ou la sécurité d'un aéronef, d'un aérodrome ou d'autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l'équipage d'un aéronef serait compromise si la matière qui fait l'objet de la mesure de sûreté était incluse dans un règlement et que celui-ci devenait public.

### Suspension de l'application du par. 4.79(1) et abrogation

**(3)** S'il estime que la divulgation de la matière qui fait l'objet de la mesure de sûreté prise en vertu du paragraphe (1) ne présente plus de risque au titre du paragraphe (2), le ministre :

- a)** d'une part, dans un délai de vingt-trois jours après avoir formé son opinion, publie un avis dans la *Gazette du Canada* énonçant la teneur de la mesure et précisant que le paragraphe 4.79(1) ne s'applique plus à celle-ci;
- b)** d'autre part, l'abroge au plus tard un an après la publication de l'avis ou, si la question fait entre-temps l'objet d'un règlement sur la sûreté aérienne, dès la prise du règlement.

### Effet de l'avis

**(4)** Le paragraphe 4.79(1) cesse de s'appliquer à la mesure à la date de publication de l'avis mentionné à l'alinéa (3)a).

### Consultation

**(5)** Le ministre consulte au préalable les personnes ou organismes qu'il estime opportun de consulter.

### Exception

**(6)** Le paragraphe (5) ne s'applique pas à la mesure de sûreté qui, de l'avis du ministre, est immédiatement requise pour la sûreté aérienne, la sécurité d'un aéronef, d'un aérodrome, d'autres installations aéronautiques ou

for aviation security, the security of any aircraft or aerodrome or other aviation facility or the safety of the public, passengers or crew members.

### Minister may carry out security measure

**(7)** The Minister may carry out the requirements of a security measure whenever the Minister considers it necessary to do so.

2004, c. 15, s. 5.

### Deputy may make measures

**4.73 (1)** The Minister may authorize his or her deputy to make, subject to any restrictions or conditions that the Minister may specify, measures respecting aviation security whenever the deputy is of the opinion that the measures are immediately required for aviation security, the security of any aircraft or aerodrome or other aviation facility or the safety of the public, passengers or crew members.

### Restriction

**(2)** The Minister's deputy may only make a security measure in relation to a particular matter if

- (a)** an aviation security regulation could be made in relation to that matter; and
- (b)** aviation security, the security of any aircraft or aerodrome or other aviation facility or the safety of the public, passengers or crew members would be compromised if the particular matter that is to be the subject of the security measure were set out in a regulation and the regulation became public.

### Minister may carry out security measure

**(3)** The Minister may carry out the requirements of a security measure made under subsection (1) whenever the Minister considers it necessary to do so.

### Duration

**(4)** A security measure made under subsection (1) comes into force immediately when it is made but ceases to have force 90 days after it is made unless the Minister or his or her deputy repeals it before the expiry of the 90 days.

2004, c. 15, s. 5.

### Relationship with regulations

**4.74 (1)** A security measure may provide that it applies in lieu of or in addition to any aviation security regulation.

celle du public, des passagers ou de l'équipage d'un aéronef.

### Mise en œuvre des mesures par le ministre

**(7)** Le ministre peut mettre en œuvre la mesure de sûreté dans les cas où il l'estime nécessaire.

2004, ch. 15, art. 5.

### Mesure prise par le sous-ministre autorisé par le ministre

**4.73 (1)** Le ministre peut, sous réserve des restrictions et conditions qu'il précise, autoriser le sous-ministre des Transports à prendre des mesures relatives à la sûreté aérienne dans les cas où celui-ci estime que des mesures sont immédiatement requises pour la sûreté aérienne, la sécurité d'un aéronef, d'un aéroport, d'autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l'équipage d'un aéronef.

### Réserve

**(2)** Le sous-ministre ne peut prendre de mesure de sûreté sur une question que si :

- a)** d'une part, celle-ci peut faire l'objet d'un règlement sur la sûreté aérienne;
- b)** d'autre part, la sûreté aérienne ou la sécurité d'un aéronef, d'un aéroport ou d'autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l'équipage d'un aéronef serait compromise par l'inclusion dans un règlement de la matière qui fait l'objet de la mesure de sûreté et la publication du règlement.

### Mise en œuvre des mesures par le ministre

**(3)** Le ministre peut mettre en œuvre la mesure de sûreté dans les cas où il l'estime nécessaire.

### Période de validité

**(4)** La mesure de sûreté visée au paragraphe (1) entre en vigueur dès sa prise et le demeure pendant quatre-vingt-dix jours, à moins que le ministre ou le sous-ministre ne la révoque plus tôt.

2004, ch. 15, art. 5.

### Substitution ou adjonction des mesures aux règlements

**4.74 (1)** Les mesures de sûreté peuvent prévoir qu'elles s'appliquent en plus ou à la place des règlements sur la sûreté aérienne.



## Conflict

**(2)** If there is a conflict between an aviation security regulation and a security measure, the security measure prevails to the extent of the conflict.

2004, c. 15, s. 5.

## Foreign Aircraft Requirements

### Foreign aircraft requirements

**4.75** For the purposes of protecting the public, passengers, crew members, aircraft and aerodromes and other aviation facilities or for preventing unlawful interference with civil aviation, no operator of an aircraft registered outside Canada shall land the aircraft at an aerodrome in Canada unless the aircraft and all persons and goods on board the aircraft have been subjected to requirements that are acceptable to the Minister.

2004, c. 15, s. 5.

## Emergency Directions

### Emergency directions

**4.76** If the Minister is of the opinion that there is an immediate threat to aviation security or to any aircraft or aerodrome or other aviation facility, or to the safety of the public, passengers or crew members, the Minister may direct any person to do, or to refrain from doing, anything that in the opinion of the Minister it is necessary to do or refrain from doing in order to respond to the threat, including directions respecting

- (a)** the evacuation of aircraft and of aerodromes or other aviation facilities, or portions of them;
- (b)** the diversion of aircraft to alternate landing sites; and
- (c)** the movement of aircraft or persons at aerodromes or other aviation facilities.

2004, c. 15, s. 5.

### Authorized officer may make emergency direction

**4.77** The Minister may authorize any officer of the Department of Transport to make, subject to any restrictions or conditions that the Minister may specify, any direction that the Minister may make under section 4.76 whenever the officer is of the opinion that there is a threat referred to in that section.

2004, c. 15, s. 5.

## Incompatibilité

**(2)** Les dispositions des mesures de sûreté l'emportent sur les dispositions incompatibles des règlements sur la sûreté aérienne.

2004, ch. 15, art. 5.

## Exigences relatives aux aéronefs étrangers

### Exigences à l'égard des aéronefs étrangers

**4.75** Pour la protection du public, des aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aéroports et autres installations aéronautiques, ainsi que pour la prévention des atteintes illicites à l'aviation civile, il est interdit à l'utilisateur d'un aéronef immatriculé à l'étranger de le faire se poser à un aéroport situé au Canada si l'aéronef ainsi que les personnes et les biens se trouvant à son bord n'ont pas été assujettis à des exigences que le ministre juge acceptables.

2004, ch. 15, art. 5.

## Directives d'urgence

### Directives d'urgence

**4.76** S'il estime qu'il existe un danger immédiat pour la sûreté de l'aviation, un aéronef, un aéroport, d'autres installations aéronautiques ou la sécurité du public ou celle des passagers ou de l'équipage d'un aéronef, le ministre peut donner des directives enjoignant à quiconque de faire ou de cesser de faire quoi que ce soit qui lui paraît nécessaire pour faire face au danger, notamment en ce qui concerne :

- a)** l'évacuation de tout ou partie d'aéronefs, d'aéroports ou d'installations aéronautiques;
- b)** le déroutement d'aéronefs vers un lieu d'atterrissage déterminé;
- c)** le déplacement des personnes ou mouvement des aéronefs dans les aéroports ou autres installations aéronautiques.

2004, ch. 15, art. 5.

### Autorisation de prendre une directive d'urgence

**4.77** Le ministre peut, sous réserve des restrictions et conditions qu'il précise, autoriser tout fonctionnaire du ministère des Transports à donner la directive visée à l'article 4.76 dans les cas où ce fonctionnaire est d'avis que le danger mentionné à cet article existe.

2004, ch. 15, art. 5.

### Duration

**4.771** An emergency direction comes into force immediately when it is made but ceases to have force 72 hours after it is made, unless the Minister or the officer who made it repeals it before the expiry of the 72 hours.

2004, c. 15, s. 5.

### Relationship with regulations and security measures

**4.78 (1)** An emergency direction may provide that it applies in lieu of or in addition to any aviation security regulation or security measure.

### Conflict

**(2)** If there is a conflict between an aviation security regulation or a security measure and an emergency direction, the emergency direction prevails to the extent of the conflict.

2004, c. 15, s. 5.

## Unauthorized Disclosure

### Unauthorized disclosure — security measures

**4.79 (1)** Unless the Minister states under subsection 4.72(3) that this subsection does not apply in respect of a security measure, no person other than the person who made the security measure shall disclose its substance to any other person unless the disclosure is required by law or is necessary to give effect to the security measure.

### Court to inform Minister

**(2)** If, in any proceedings before a court or other body having jurisdiction to compel the production or discovery of information, a request is made for the production or discovery of any security measure, the court or other body shall, if the Minister is not a party to the proceedings, cause a notice of the request to be given to the Minister, and, *in camera*, examine the security measure and give the Minister a reasonable opportunity to make representations with respect to it.

### Order

**(3)** If the court or other body concludes in the circumstances of the case that the public interest in the proper administration of justice outweighs in importance the public interest in aviation security, the court or other body shall order the production or discovery of the security measure, subject to any restrictions or conditions that the court or other body considers appropriate, and may require any person to give evidence that relates to the security measure.

2004, c. 15, s. 5.

### Période de validité

**4.771** La directive d'urgence entre en vigueur dès sa prise et le demeure pendant soixante-douze heures, à moins que le ministre ou le fonctionnaire qui l'a prise ne la révoque plus tôt.

2004, ch. 15, art. 5.

### Substitution ou adjonction des directives aux mesures et règlements

**4.78 (1)** Les directives d'urgence peuvent prévoir qu'elles s'appliquent en plus ou à la place des règlements sur la sûreté aérienne et des mesures de sûreté.

### Incompatibilité

**(2)** Les dispositions des directives d'urgence l'emportent sur les dispositions incompatibles des règlements sur la sûreté aérienne et des mesures de sûreté.

2004, ch. 15, art. 5.

## Communications illicites

### Secret des mesures de sûreté

**4.79 (1)** Sauf si le ministre soustrait la mesure de sûreté à l'application du présent paragraphe en vertu du paragraphe 4.72(3), seule la personne qui a pris la mesure peut en communiquer la teneur, sauf si la communication est soit légalement exigée, soit nécessaire pour la rendre efficace.

### Avis au ministre

**(2)** Dans le cadre d'une procédure engagée devant lui, le tribunal ou tout autre organisme habilité à exiger la production et l'examen de renseignements et qui est saisi d'une demande à cet effet relativement à une mesure de sûreté aérienne fait notifier la demande au ministre si celui-ci n'est pas déjà partie à la procédure et, après examen de ces éléments à huis clos, lui donne la possibilité de présenter ses observations à ce sujet.

### Ordonnance

**(3)** S'il conclut que, en l'espèce, l'intérêt public en ce qui touche la bonne administration de la justice a prépondérance sur l'intérêt public en ce qui touche la sûreté aérienne, le tribunal ou autre organisme doit ordonner la production et l'examen de la mesure de sûreté, sous réserve des restrictions ou conditions qu'il juge indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner au sujet de la mesure.

2004, ch. 15, art. 5.

## Security Clearances

### Granting, suspending, etc.

**4.8** The Minister may, for the purposes of this Act, grant or refuse to grant a security clearance to any person or suspend or cancel a security clearance.

R.S., 1985, c. 33 (1st Supp.), s. 1; 1992, c. 4, s. 6; 2004, c. 15, s. 5.

## Provision of Information

### Definition

**4.81 (0.1)** The following definition applies in this section and in section 4.82.

**transportation security** means the protection of any means of transportation or of any transportation infrastructure, including related equipment, from any actual or attempted action that could cause, or result in,

- (a) loss of life or personal injury;
- (b) substantial damage to or destruction of a means of transportation or any transportation infrastructure; or
- (c) interference with any means of transportation or with any transportation infrastructure that is likely to result in loss of life or personal injury, or substantial damage to or destruction of any means of transportation or any transportation infrastructure. (*sûreté des transports*)

### Requirement to provide information

**(1)** The Minister, or any officer of the Department of Transport authorized by the Minister for the purposes of this section, may, for the purposes of transportation security, require any air carrier or operator of an aviation reservation system to provide the Minister or officer, as the case may be, within the time and in the manner specified by the Minister or officer, with information set out in the schedule

- (a) that is in the air carrier's or operator's control concerning the persons on board or expected to be on board an aircraft for any flight specified by the Minister or officer if the Minister or officer is of the opinion that there is an immediate threat to that flight; or
- (b) that is in the air carrier's or operator's control, or that comes into their control within 30 days after the requirement is imposed on them, concerning any particular person specified by the Minister or officer.

## Habilitations de sécurité

### Délivrance, refus, etc.

**4.8** Le ministre peut, pour l'application de la présente loi, accorder, refuser, suspendre ou annuler une habilitation de sécurité.

L.R. (1985), ch. 33 (1<sup>er</sup> suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 6; 2004, ch. 15, art. 5.

## Fourniture de renseignements

### Définition

**4.81 (0.1)** La définition qui suit s'applique au présent article et à l'article 4.82.

**sûreté des transports** Protection des moyens de transport et des éléments de l'infrastructure des transports, y compris le matériel afférent, contre tout acte susceptible de causer ou d'entraîner :

- a) soit la mort d'une personne ou des blessures à celle-ci;
- b) soit la destruction d'un moyen de transport ou d'un élément de l'infrastructure des transports ou des dommages importants à ceux-ci;
- c) soit une perturbation d'un moyen de transport ou d'un élément de l'infrastructure des transports qui entraînera vraisemblablement la mort d'une personne ou des blessures à celle-ci ou la destruction d'un moyen de transport ou d'un tel élément ou des dommages importants à ceux-ci. (*transportation security*)

### Demande de renseignements par le ministre

**(1)** Le ministre ou le fonctionnaire du ministère des Transports qu'il autorise pour l'application du présent article peut, pour la sûreté des transports, demander à tout transporteur aérien ou à tout exploitant de systèmes de réservation de services aériens qu'ils lui fournissent, selon les modalités — de temps et autres — qu'il précise :

- a) les renseignements mentionnés à l'annexe dont ils disposent à l'égard des personnes qui sont ou seront vraisemblablement à bord d'un aéronef pour le vol qu'il précise s'il estime qu'un danger immédiat menace ce vol;
- b) les renseignements mentionnés à l'annexe dont ils disposent, ou dont ils disposeront dans les trente jours suivant la demande, à l'égard de toute personne qu'il précise.

### **Restriction on disclosure — Department of Transport**

(2) Information provided under subsection (1) may be disclosed by persons in the Department of Transport to other persons in that department only for the purposes of transportation security.

### **Restriction on disclosure — other persons**

(3) Information provided under subsection (1) may be disclosed to persons outside the Department of Transport only for the purposes of transportation security, and it may be disclosed only to

- (a) the Minister of Citizenship and Immigration;
- (b) the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness;
- (c) the chief executive officer of the Canadian Air Transport Security Authority; and
- (d) a person designated under subsection 4.82(2) or (3).

### **Restriction on further disclosures**

(4) Information disclosed under subsection (3) may be further disclosed only for the purposes of transportation security, and it may be disclosed

- (a) in the case of information disclosed to the Minister of Citizenship and Immigration, only to persons in the Department of Citizenship and Immigration;
- (b) in the case of information disclosed to the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, only to persons in the Canada Border Services Agency;
- (c) in the case of information disclosed to the chief executive officer of the Canadian Air Transport Security Authority, only to persons in the Canadian Air Transport Security Authority; and
- (d) in the case of information disclosed to a person designated under subsection 4.82(2) or (3), only in accordance with section 4.82 as though it were information provided under subsection 4.82(4) or (5).

### **Deeming**

(5) Information disclosed under subsection (3) to a person designated under subsection 4.82(2) or (3) is to be dealt with under section 4.82 as though it were information provided under subsection 4.82(4) or (5).

### **Limite aux communications internes**

(2) Les renseignements fournis au titre du paragraphe (1) ne peuvent être communiqués à l'intérieur du ministère des Transports que pour la sûreté des transports.

### **Limite aux communications externes**

(3) Les renseignements fournis au titre du paragraphe (1) ne peuvent être communiqués à l'extérieur du ministère des Transports que pour la sûreté des transports et qu'aux personnes suivantes :

- a) le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration;
- b) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;
- c) le premier dirigeant de l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien;
- d) toute personne désignée au titre des paragraphes 4.82(2) ou (3).

### **Limitation des communications subséquentes**

(4) Les renseignements communiqués au titre du paragraphe (3) ne peuvent être communiqués par la suite que pour la sûreté des transports. De plus, la communication ne peut alors être faite :

- a) qu'à l'intérieur du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration, dans le cas de renseignements communiqués au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration;
- b) qu'à l'intérieur de l'Agence des services frontaliers du Canada, dans le cas de renseignements communiqués au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;
- c) qu'à l'intérieur de l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, dans le cas de renseignements communiqués au premier dirigeant de celle-ci;
- d) qu'en conformité avec l'article 4.82 comme s'il s'agissait de renseignements communiqués au titre des paragraphes 4.82(4) ou (5), dans le cas de renseignements communiqués à une personne désignée au titre des paragraphes 4.82(2) ou (3).

### **Assimilation**

(5) Les renseignements communiqués au titre du paragraphe (3) à une personne désignée au titre des paragraphes 4.82(2) ou (3) sont assimilés, pour l'application

### Destruction of information

(6) Subject to subsections (5), (7) and (8), information provided to the Minister or an officer of the Department of Transport under subsections (1) and (2) or disclosed to the Minister under subsection 4.82(8) must be destroyed within seven days after it is provided or disclosed under that subsection.

### Destruction of information

(7) Information disclosed under subsection (3) to a person referred to in any of paragraphs (3)(a) to (c) must be destroyed within seven days after it is disclosed under that subsection.

### Destruction of information

(8) Information disclosed under subsection (3) to a person referred to in any of paragraphs (3)(a) to (c) that is further disclosed under subsection (4) must be destroyed within seven days after it was disclosed under subsection (3).

### Application

(9) Subsections (6) to (8) apply despite any other Act of Parliament.

### Amendment of schedule

(10) The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister, by order amend the schedule.

2004, c. 15, s. 5; 2005, c. 38, ss. 139, 142, 145.

### Definitions

**4.82 (1)** The following definitions apply in this section.

**Commissioner** means the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police. (*commissaire*)

**Director** means the Director of the Canadian Security Intelligence Service. (*directeur*)

**warrant** means

(a) a warrant issued in Canada in respect of the arrest of a person for the commission of an offence that may be punishable under any Act of Parliament by imprisonment for a term of five years or more and that is specified by regulations made under subsection (20);

(b) a warrant issued under subsection 55(1) or 82(1) of the *Immigration and Refugee Protection Act*; or

de l'article 4.82, aux renseignements communiqués au titre des paragraphes 4.82(4) ou (5).

### Destruction des renseignements

(6) Sous réserve des paragraphes (5), (7) et (8), les renseignements communiqués au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Transports au titre des paragraphes (1) ou (2) ou au ministre au titre du paragraphe 4.82(8) sont détruits dans les sept jours suivant leur communication.

### Destruction des renseignements

(7) Les renseignements communiqués au titre du paragraphe (3) à une personne visée à l'un des alinéas (3)a) à c) sont détruits dans les sept jours suivant la communication.

### Destruction des renseignements

(8) Les renseignements communiqués au titre du paragraphe (3) à une personne visée à l'un des alinéas (3)a) à c) et, par la suite, au titre du paragraphe (4) sont détruits dans les sept jours suivant la communication au titre du paragraphe (3).

### Application

(9) Les paragraphes (6) à (8) s'appliquent malgré toute autre loi fédérale.

### Modification de l'annexe

(10) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, modifier l'annexe.

2004, ch. 15, art. 5; 2005, ch. 38, art. 139, 142 et 145.

### Définitions

**4.82 (1)** Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

**commissaire** Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada. (*Commissioner*)

**directeur** Le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité. (*Director*)

**mandat**

a) Mandat d'arrestation délivré au Canada à l'égard d'une personne pour la commission d'une infraction punissable, aux termes d'une loi fédérale, d'une peine d'emprisonnement de cinq ans ou plus et précisée par les règlements pris sous le régime du paragraphe (20);

b) mandat délivré sous le régime des paragraphes 55(1) ou 82(1) de la *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés*;

(c) a warrant or other document issued outside Canada relating to the arrest of a person who can be extradited from Canada under subsection 3(1) of the *Extradition Act*. (*mandat*)

#### Designation of persons

(2) The Commissioner may designate persons for the purposes of subsection (4). Those persons may receive and analyse information provided under that subsection and match it with any other information in the control of the Royal Canadian Mounted Police.

#### Designation of persons

(3) The Director may designate persons for the purposes of subsection (5). Those persons may receive and analyse information provided under that subsection and match it with any other information in the control of the Canadian Security Intelligence Service. The Director may also designate one or more of those persons as senior designated persons for the purposes of this section.

#### Requirement to provide information

(4) The Commissioner, or a person designated under subsection (2), may, for the purposes of transportation security, require any air carrier or operator of an aviation reservation system to provide a person designated under subsection (2), within the time and in the manner specified by the person imposing the requirement, with the information set out in the schedule

(a) that is in the air carrier's or operator's control concerning the persons on board or expected to be on board an aircraft for any flight specified by the person imposing the requirement; or

(b) that is in the air carrier's or operator's control, or that comes into their control within 30 days after the requirement is imposed on them, concerning any particular person specified by the person imposing the requirement.

#### Requirement to provide information

(5) The Director, or a person designated under subsection (3), may, for the purposes of transportation security or the investigation of "threats to the security of Canada" referred to in paragraph (c) of the definition of that expression in section 2 of the *Canadian Security Intelligence Service Act*, require any air carrier or operator of an aviation reservation system to provide a person designated under subsection (3), within the time and in the manner specified by the person imposing the requirement, with the information set out in the schedule

c) mandat ou autre document délivré à l'étranger et ordonnant l'arrestation d'une personne qui peut être extradée du Canada aux termes du paragraphe 3(1) de la *Loi sur l'extradition*. (*warrant*)

#### Désignation de personnes

(2) Le commissaire peut désigner des personnes pour l'application du paragraphe (4). Celles-ci peuvent recevoir et analyser les renseignements communiqués au titre de ce paragraphe et les comparer avec les autres renseignements dont dispose la Gendarmerie royale du Canada.

#### Désignation de personnes

(3) Le directeur peut désigner des personnes pour l'application du paragraphe (5). Celles-ci peuvent recevoir et analyser les renseignements communiqués au titre de ce paragraphe et les comparer avec les autres renseignements dont dispose le Service canadien du renseignement de sécurité. Le directeur peut aussi choisir parmi ces personnes un ou plusieurs superviseurs pour l'application du présent article.

#### Demande de renseignements

(4) Le commissaire, ou toute personne désignée au titre du paragraphe (2), peut, pour les besoins de la sûreté des transports, demander à tout transporteur aérien ou à tout exploitant de systèmes de réservation de services aériens de fournir à une telle personne, selon les modalités — de temps et autres — précisées par l'auteur de la demande :

a) les renseignements mentionnés à l'annexe dont ils disposent, à l'égard des personnes qui sont ou seront vraisemblablement à bord d'un aéronef, pour le vol précisé par l'auteur de la demande;

b) les renseignements mentionnés à l'annexe dont ils disposent, ou dont ils disposeront dans les trente jours suivant la demande, à l'égard de toute personne précisée par l'auteur de la demande.

#### Demande de renseignements

(5) Le directeur, ou toute personne désignée au titre du paragraphe (3), peut, pour les besoins de la sûreté des transports ou des enquêtes relatives aux menaces envers la sécurité du Canada mentionnées à l'alinéa c) de la définition de ce terme, à l'article 2 de la *Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité*, demander à tout transporteur aérien ou à tout exploitant de systèmes de réservation de services aériens qu'ils fournissent à une telle personne, selon les modalités — de temps et autres — précisées par l'auteur de la demande :

(a) that is in the air carrier's or operator's control concerning the persons on board or expected to be on board an aircraft for any flight specified by the person imposing the requirement; or

(b) that is in the air carrier's or operator's control, or that comes into their control within 30 days after the requirement is imposed on them, concerning any particular person specified by the person imposing the requirement.

### **Disclosure to other designated persons**

(6) Despite subsection (7), a person designated under subsection (2) or (3) may disclose any information provided under subsection (4) or (5), and any information obtained as a result of matching the information with other information, to any other person designated under subsection (2) or (3).

### **Restriction on disclosure of information to other persons**

(7) A person designated under subsection (2) or (3) may disclose any information provided under subsection (4) or (5), any information obtained as a result of matching the information with other information and any information obtained as a result of a disclosure under subsection (6), only in accordance with subsections (8) to (12), or for the purpose of complying with a subpoena or document issued or order made by a court, person or body with jurisdiction to compel the production of information, or for the purpose of complying with rules of court relating to the production of information.

### **Disclosure to Minister and air carriers, etc.**

(8) A person designated under subsection (2) or (3) may disclose information referred to in subsection (7) to the Minister, the Canadian Air Transport Security Authority, any peace officer, any employee of the Canadian Security Intelligence Service, any air carrier or operator of an aerodrome or other aviation facility if the designated person has reason to believe that the information is relevant to transportation security. Any information disclosed to the Canadian Air Transport Security Authority or to an air carrier or operator of an aerodrome or other aviation facility under this subsection must also be disclosed to the Minister.

### **Disclosure to Aircraft Protective Officer**

(9) A person designated under subsection (2) or (3) may disclose information referred to in subsection (7) to an Aircraft Protective Officer if the designated person has

a) les renseignements mentionnés à l'annexe dont ils disposent, à l'égard des personnes qui sont ou seront vraisemblablement à bord d'un aéronef, pour le vol précisé par l'auteur de la demande;

b) les renseignements mentionnés à l'annexe dont ils disposent, ou dont ils disposeront dans les trente jours suivant la demande, à l'égard de toute personne précisée par l'auteur de la demande.

### **Communication des renseignements aux personnes désignées**

(6) Malgré le paragraphe (7), la personne désignée au titre des paragraphes (2) ou (3) peut communiquer les renseignements obtenus au titre des paragraphes (4) ou (5), ainsi que les résultats des comparaisons effectuées, à toute autre personne ainsi désignée.

### **Limites à la communication des renseignements à d'autres personnes**

(7) La personne désignée au titre des paragraphes (2) ou (3) ne peut communiquer les renseignements obtenus au titre des paragraphes (4), (5) ou (6) ou les résultats des comparaisons effectuées qu'en conformité avec les paragraphes (8) à (12), avec un subpœna, document ou ordonnance d'un tribunal, d'une personne ou d'un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou avec des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements.

### **Communication au ministre ou à un exploitant d'aérodrome**

(8) La personne désignée au titre des paragraphes (2) ou (3) peut communiquer au ministre, à l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, à un agent de la paix, à un employé du Service canadien du renseignement de sécurité, à un transporteur aérien ou à un exploitant d'aérodrome ou d'autres installations aéronautiques les renseignements et résultats mentionnés au paragraphe (7) si elle a des motifs de croire qu'ils sont utiles pour les besoins de la sûreté des transports. Les renseignements communiqués à l'Administration, à un transporteur ou à un exploitant en vertu du présent paragraphe sont également communiqués au ministre.

### **Communication à un agent de la sûreté aérienne**

(9) La personne désignée au titre des paragraphes (2) ou (3) peut communiquer à un agent de la sûreté aérienne

reason to believe that the information may assist the Aircraft Protective Officer to perform duties relating to transportation security.

### **Urgent disclosure**

**(10)** A person designated under subsection (2) or (3) may disclose information referred to in subsection (7) if he or she has reason to believe that there is an immediate threat to transportation security or the life, health or safety of a person and that the person to whom the disclosure is to be made is in a position to take measures to respond to the threat and needs the information to respond. In making the disclosure the designated person may disclose information only to the extent that he or she believes the information is necessary to respond to the threat.

**(11)** [Repealed before coming into force, 2008, c. 20, s. 3]

### **Disclosure to employee of the Canadian Security Intelligence Service**

**(12)** A person designated under subsection (3) may, if authorized by a senior designated person designated under that subsection, disclose information referred to in subsection (7) to an employee of the Canadian Security Intelligence Service for the purposes of an investigation with respect to a “threat to the security of Canada” referred to in paragraph (c) of the definition of that expression in section 2 of the *Canadian Security Intelligence Service Act*.

### **Recording of reasons**

**(13)** A person who discloses information under any of subsections (8) to (12) must, as soon as practicable, prepare and keep a record setting out a summary of the information disclosed, the elements of information set out in the schedule in respect of which there was disclosure, the reasons why the information was disclosed and the name of the person or body to whom the information was disclosed.

### **Destruction of information**

**(14)** Information provided under subsection (4) or (5), and any such information obtained under subsection (6), must be destroyed within seven days after it is provided or obtained, unless it is reasonably required for the purposes of transportation security or the investigation of “threats to the security of Canada” referred to in paragraph (c) of the definition of that expression in section 2 of the *Canadian Security Intelligence Service Act*, in which case a record must be prepared and kept setting out the reasons why the information is being retained.

les renseignements et résultats mentionnés au paragraphe (7) si elle a des motifs de croire qu’ils sont susceptibles d’aider l’agent à s’acquitter de ses fonctions en matière de sûreté des transports.

### **Communication d’urgence**

**(10)** La personne désignée au titre des paragraphes (2) ou (3) peut communiquer à une autre personne les renseignements et résultats mentionnés au paragraphe (7) si elle a des motifs de croire qu’il existe une menace imminente contre la sûreté des transports ou la vie, la santé ou la sécurité d’une personne, que la personne à qui elle les communique est susceptible de prendre des mesures pour faire face à la menace et que celle-ci en a besoin pour prendre ces mesures. La personne désignée ne peut communiquer que ceux des renseignements et résultats qu’elle estime nécessaires pour faire face à la menace.

**(11)** [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

### **Communication des renseignements**

**(12)** La personne désignée au titre du paragraphe (3) peut, si un superviseur choisi en vertu de ce paragraphe l’y autorise, communiquer à un employé du Service canadien du renseignement de sécurité les renseignements et résultats mentionnés au paragraphe (7) pour les besoins d’une enquête à l’égard d’une menace envers la sécurité du Canada mentionnée à l’alinéa c) de la définition de ce terme, à l’article 2 de la *Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité*.

### **Enregistrement des motifs**

**(13)** La personne qui communique des renseignements ou résultats au titre de l’un des paragraphes (8) à (12) consigne, dans les meilleurs délais, un résumé des renseignements ou résultats communiqués, y compris les éléments d’information mentionnés à l’annexe, les motifs à l’appui de chaque communication et le nom de la personne ou de l’organisme à qui elle a été faite.

### **Destruction des renseignements**

**(14)** Les renseignements obtenus au titre des paragraphes (4) ou (5) et ceux de ces renseignements qui sont reçus au titre du paragraphe (6) sont détruits dans les sept jours suivant leur obtention ou réception, sauf s’ils sont raisonnablement nécessaires pour les besoins de la sûreté des transports ou d’une enquête à l’égard d’une menace envers la sécurité du Canada mentionnée à l’alinéa c) de la définition de ce terme, à l’article 2 de la *Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité*,



### Review of information

**(15)** At least once a year, the Commissioner and the Director must cause a review to be undertaken of all information retained under subsection (14) by persons designated by them, and the Commissioner, or the Director, as the case may be, must order the information to be destroyed if he or she is of the opinion that its continued retention is not reasonably required for the purposes of transportation security or the investigation of “threats to the security of Canada” referred to in paragraph (c) of the definition of that expression in section 2 of the *Canadian Security Intelligence Service Act*. The Commissioner and the Director must each keep a record of their review.

### Exception

**(16)** Subsections (14) and (15) do not apply in respect of records prepared under subsection (13).

### Application

**(17)** Subsections (14) and (15) apply despite any other Act of Parliament.

### Right to provide information preserved

**(18)** Nothing in this section precludes air carriers and operators of aviation reservation systems from providing any information if the provision of the information is otherwise lawful.

### Right to collect information under other Acts preserved

**(19)** Nothing in this section prohibits the collection of any information if the collection is otherwise lawful.

### Regulations

**(20)** The Governor in Council may make regulations generally for carrying out the purposes and provisions of this section.

2004, c. 15, s. 5.

### Foreign states requiring information

**4.83 (1)** Despite section 5 of the *Personal Information Protection and Electronic Documents Act*, to the extent that that section relates to obligations set out in Schedule 1 to that Act relating to the disclosure of information, and despite subsection 7(3) of that Act, an operator of an aircraft departing from Canada that is due to land in a foreign state or fly over the United States and land outside Canada or of a Canadian aircraft departing from any place outside Canada that is due to land in a foreign state

auquel cas sont consignés les motifs à l'appui de leur conservation.

### Examen

**(15)** Chaque année, le commissaire et le directeur font procéder à l'examen des renseignements conservés au titre du paragraphe (14) par les personnes qu'ils ont désignées et à la destruction de ceux dont ils estiment que la conservation n'est plus raisonnablement nécessaire pour les besoins de la sûreté des transports ou d'une enquête à l'égard d'une menace envers la sécurité du Canada mentionnée à l'alinéa c) de la définition de ce terme, à l'article 2 de la *Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité*. Ils créent et conservent un dossier sur l'examen.

### Exception

**(16)** Les paragraphes (14) et (15) ne s'appliquent pas à l'information consignée au titre du paragraphe (13).

### Application

**(17)** Les paragraphes (14) et (15) s'appliquent malgré toute autre loi fédérale.

### Maintien du droit de communiquer les renseignements

**(18)** Le présent article ne porte aucunement atteinte à la communication de renseignements par les transporteurs aériens et exploitants de systèmes de réservation de services aériens si la communication est par ailleurs licite.

### Maintien du droit de recueillir des renseignements

**(19)** Le présent article ne porte aucunement atteinte à la collecte de renseignements par ailleurs licite.

### Règlements

**(20)** Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d'application du présent article.

2004, ch. 15, art. 5.

### Demande de renseignements par des États étrangers

**4.83 (1)** Par dérogation à l'article 5 de la *Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques*, dans la mesure où cet article a trait aux obligations énoncées dans l'annexe 1 de cette loi relative à la communication de renseignements, et malgré le paragraphe 7(3) de cette loi, l'utilisateur d'un aéronef en partance du Canada qui doit soit atterrir dans un État étranger, soit survoler le territoire des États-Unis et atterrir ailleurs qu'au Canada, ou d'un aéronef canadien en

or fly over the United States may, in accordance with the regulations, provide to a competent authority in that foreign state any information that is in the operator's control relating to persons on board or expected to be on board the aircraft and that is required by the laws of the foreign state.

### Notice

**(1.1)** The operator of an aircraft that is due to fly over, but not land in, the United States must notify all persons who are on board or expected to be on board the aircraft that information relating to them may be provided to a competent authority in the United States in accordance with subsection (1).

### Restriction — government institutions

**(2)** No information provided under subsection (1) to a competent authority in a foreign state may be collected from that foreign state by a government institution, within the meaning of section 3 of the *Privacy Act*, unless it is collected for the purpose of protecting national security or public safety or for the purpose of defence or for the purpose of administering or enforcing any Act of Parliament that prohibits, controls or regulates the importation or exportation of goods or the movement of people in or out of Canada, and any such information collected by the government institution may be used or disclosed by it only for one or more of those purposes.

### Regulations

**(3)** The Governor in Council may make regulations generally for carrying out the purposes of this section, including regulations

**(a)** respecting the type or classes of information that may be provided; or

**(b)** specifying the foreign states to which information may be provided.

### Review and report

**(4)** The Committee of the House of Commons responsible for transport matters must,

**(a)** within two years after the day on which this subsection comes into force and every five years thereafter, commence a comprehensive review of the provisions and operation of this section, and complete the review within one year; and

**(b)** within three months after the day on which the review is completed, submit a report to the House of Commons setting out its findings.

2001, c. 38, s. 1; 2004, c. 15, s. 6; 2011, c. 9, s. 2.

partance de l'étranger qui doit soit atterrir dans un État étranger, soit survoler le territoire des États-Unis peut, conformément aux règlements, communiquer à une autorité compétente de l'État étranger les renseignements dont il dispose et qui sont exigés par la législation de cet État relativement à toute personne qui est ou sera vraisemblablement à bord de l'aéronef.

### Préavis

**(1.1)** L'utilisateur d'un aéronef qui doit survoler le territoire des États-Unis, sans y atterrir, avise toute personne qui est ou sera vraisemblablement à bord de l'aéronef que des renseignements la concernant peuvent être communiqués à une autorité compétente des États-Unis conformément au paragraphe (1).

### Réserve : institutions fédérales

**(2)** Une institution fédérale, au sens de l'article 3 de la *Loi sur la protection des renseignements personnels*, ne peut recueillir d'un État étranger des renseignements fournis à une autorité compétente de celui-ci en vertu du paragraphe (1), sauf à des fins soit de protection de la sécurité nationale ou de la sécurité publique, soit de défense, soit d'application de toute loi fédérale interdisant, contrôlant ou régissant l'importation ou l'exportation de biens ou les déplacements internationaux des personnes; l'institution ne peut utiliser ou communiquer les renseignements ainsi recueillis qu'à l'une ou plusieurs de ces fins.

### Règlements

**(3)** Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l'application du présent article, notamment des règlements :

**a)** régissant le genre ou les catégories de renseignements qui peuvent être communiqués;

**b)** précisant les États étrangers à qui les renseignements peuvent être communiqués.

### Examen et rapport

**(4)** Le comité de la Chambre des communes responsable des transports doit :

**a)** entreprendre un examen approfondi des dispositions du présent article et des conséquences de son application dans les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe et tous les cinq ans par la suite et le compléter dans l'année suivant la date où il a été entrepris;

## Screenings

### Designation of persons to conduct

**4.84** The Minister may designate, in writing, persons to conduct screenings, subject to any restrictions or conditions that the Minister may specify.

2004, c. 15, s. 7.

### Prohibition — persons and goods

**4.85 (1)** If an aviation security regulation, a security measure, an emergency direction or an interim order requires a person to be screened, a person shall not enter or remain in an aircraft or in an aviation facility or a restricted area of an aerodrome unless the person permits a screening, or screenings, to be carried out in accordance with the regulation, security measure, emergency direction or interim order, as the case may be, of

(a) his or her person; or

(b) the goods that the person intends to take or have placed on board the aircraft or to take into the aviation facility or the restricted area of the aerodrome or, as the case may be, the goods that the person has taken or placed on board the aircraft or has taken into the aviation facility or the restricted area of the aerodrome.

### Prohibition — conveyances

(2) If an aviation security regulation, a security measure, an emergency direction or an interim order requires a conveyance to be screened, an operator of a conveyance shall not allow the conveyance to enter or remain in an aviation facility or a restricted area of an aerodrome unless the operator permits a screening, or screenings, to be carried out of the conveyance in accordance with the regulation, security measure, emergency direction or interim order, as the case may be.

### Prohibition relating to air carriers

(3) If an aviation security regulation, a security measure, an emergency direction or an interim order requires a person or goods to be screened, no air carrier shall transport the person or the goods unless the person or goods have been screened in accordance with the regulation, security measure, emergency direction or interim order, as the case may be.

b) présenter un rapport de ses conclusions à la Chambre des communes dans les trois mois suivant la fin de l'examen.

2001, ch. 38, art. 1; 2004, ch. 15, art. 6; 2011, ch. 9, art. 2.

## Contrôles

### Désignation de personnes

**4.84** Le ministre peut, sous réserve des restrictions et conditions qu'il précise, désigner par écrit des personnes pour effectuer des contrôles.

2004, ch. 15, art. 7.

### Interdiction : personnes et biens

**4.85 (1)** Il est interdit à toute personne dont le contrôle est exigé par les règlements sur la sûreté aérienne, une mesure de sûreté, une directive d'urgence ou un arrêté d'urgence de monter ou de demeurer à bord d'un aéronef ou de pénétrer ou de demeurer dans des installations aéronautiques ou une zone réglementée d'un aérodrome à moins qu'elle ne consente aux contrôles exigés par les règlements ou par la mesure, la directive ou l'arrêté :

a) soit de sa personne;

b) soit des biens qu'elle se propose d'emporter ou de placer à bord de l'aéronef ou d'emporter à l'intérieur des installations aéronautiques ou de la zone réglementée de l'aérodrome ou des biens qu'elle y a déjà emportés ou placés.

### Interdiction : moyens de transport

(2) Il est interdit à l'utilisateur d'un moyen de transport de le faire pénétrer ou de le garder dans des installations aéronautiques ou une zone réglementée d'un aérodrome à moins qu'il ne consente à ce que le moyen de transport fasse l'objet des contrôles exigés par les règlements sur la sûreté aérienne, une mesure de sûreté, une directive d'urgence ou un arrêté d'urgence.

### Interdiction relative aux transporteurs aériens

(3) Il est interdit aux transporteurs aériens de transporter des personnes ou des biens sans qu'ils aient subi les contrôles exigés par les règlements sur la sûreté aérienne, une mesure de sûreté, une directive d'urgence ou un arrêté d'urgence.

### Prohibition relating to persons who accept goods for transportation

**(4)** A person who accepts any goods for transportation shall not tender the goods for transportation by air unless the person has screened the goods as may be required by any aviation security regulation, security measure, emergency direction or interim order, as the case may be.

2004, c. 15, s. 7.

## Air Carrier and Aerodrome Assessments

### Assessment

**4.86** The Minister may conduct aviation security assessments outside Canada of air carriers that operate or intend to operate flights to Canada or of facilities relating to the operations of those air carriers.

2004, c. 15, s. 7.

## Verifying Compliance and Testing Effectiveness

### No offence or violation

**4.87** A person authorized by the Minister to verify compliance with aviation security regulations, security measures, emergency directions or interim orders, or to test the effectiveness of equipment, systems and processes used with respect to aircraft, aerodromes and other aviation facilities, does not commit an offence or violation if the person commits any act or omission that is required in the course of any such verification or testing and that would otherwise constitute a contravention of an aviation security regulation, a security measure, an emergency direction or an interim order.

2004, c. 15, s. 7; 2026, c. 3, s. 469.

## General Regulatory Powers

### Regulations — General

#### Regulations respecting aeronautics

**4.9** The Governor in Council may make regulations respecting aeronautics and, without restricting the generality of the foregoing, may make regulations respecting

- (a)** the accreditation or licensing of

### Interdiction relative à d'autres personnes

**(4)** Il est interdit à la personne qui accepte des biens pour transport de les présenter pour transport aérien sans leur avoir fait subir les contrôles exigés par les règlements sur la sûreté aérienne, une mesure de sécurité, une directive d'urgence ou un arrêté d'urgence.

2004, ch. 15, art. 7.

## Contrôle des transporteurs aériens et aéroports

### Contrôle

**4.86** Le ministre peut procéder, à l'étranger, au contrôle de la sûreté aérienne à l'égard des transporteurs aériens qui offrent ou comptent offrir des vols à destination du Canada ou des installations liées à leur entreprise.

2004, ch. 15, art. 7.

## Contrôle d'observation et d'efficacité

### Immunité

**4.87** La personne qui est autorisée par le ministre à contrôler l'observation des règlements sur la sûreté aérienne, des mesures de sûreté, des directives d'urgence ou des arrêtés d'urgence ou l'efficacité du matériel, des systèmes et des procédés utilisés à l'égard des aéronefs, aéroports et autres installations aéronautiques peut, à cette fin, sans se rendre coupable d'une infraction ou d'une violation, commettre un acte ou une omission qui constitue une contravention à ces règlements, mesures, directives ou arrêtés.

2004, ch. 15, art. 7; 2026, ch. 3, art. 469.

## Dispositions réglementaires générales

### Règlements — général

#### Réglementation sur l'aéronautique

**4.9** Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur l'aéronautique et notamment en ce qui concerne :

- a)** l'agrément des personnes suivantes :

- (i)** les membres d'équipage de conduite des aéronefs, les contrôleurs de la circulation aérienne, les préposés à l'équipement destiné à fournir des

- (i)** flight crew members, air traffic controllers, operators of equipment used to provide services relating to aeronautics and other persons providing services relating to aeronautics, and
- (ii)** persons engaged in the design, manufacture, distribution, maintenance, approval, certification or installation of aeronautical products and the installation, maintenance, approval and certification of equipment used to provide services relating to aeronautics;
- (b)** the design, manufacture, distribution, maintenance, approval, installation, inspection, registration, licensing, identification and certification of aeronautical products;
- (c)** the design, installation, inspection, maintenance, approval and certification of equipment and facilities used to provide services relating to aeronautics;
- (d)** the approval of flight training equipment;
- (e)** activities at aerodromes and the location, inspection, certification, registration, licensing and operation of aerodromes;
- (f)** noise emanating from aerodromes and aircraft;
- (g)** the certification of air carriers;
- (h)** the conditions under which aircraft may be used or operated or under which any act may be performed in or from aircraft;
- (i)** the conditions under which persons or personal belongings, baggage, goods or cargo of any kind may be transported by aircraft;
- (j)** the areas within which aircraft coming from outside Canada are to land and the conditions to which such aircraft are subject;
- (k)** the classification and use of airspace and the control and use of aerial routes;
- (k.1)** the prohibition of the development or expansion of aerodromes or any change to the operation of aerodromes;
- (k.2)** the consultations that must be carried out by the proponent of an aerodrome before its development or by the operator of an aerodrome before its expansion or any change to its operation;
- (l)** the prohibition of the use of airspace or aerodromes;

services liés à l'aéronautique et quiconque assure de tels services,

- (ii)** les personnes travaillant à la conception, la construction ou fabrication, l'homologation, la certification, la distribution, l'entretien ou l'installation des produits aéronautiques, ainsi qu'à l'installation, l'homologation, la certification, l'agrément et l'entretien de l'équipement destiné à fournir des services liés à l'aéronautique;
- b)** la conception, la construction ou fabrication, le contrôle, l'homologation, l'immatriculation, l'agrément, l'identification et le marquage, la distribution, l'entretien, l'installation et la certification des produits aéronautiques;
- c)** la conception, l'installation, le contrôle, l'entretien, l'homologation et la certification de l'équipement et des installations destinés à fournir des services liés à l'aéronautique;
- d)** l'homologation des équipements de formation aéronautique;
- e)** les activités exercées aux aérodromes ainsi que l'emplacement, l'inspection, l'enregistrement, l'agrément et l'exploitation des aérodromes;
- f)** les bruits provenant des aérodromes et des aéronefs;
- g)** l'agrément des transporteurs aériens;
- h)** les conditions d'utilisation des aéronefs et d'exécution de tout acte à bord ou à partir d'aéronefs;
- i)** les conditions de transport par aéronef de personnes et de biens — effets personnels, bagages, fret;
- j)** les zones d'atterrissage imposées aux aéronefs en provenance de l'étranger et les conditions auxquelles ils sont soumis;
- k)** la classification et l'usage de l'espace aérien, ainsi que le contrôle et l'usage des routes aériennes;
- k.1)** l'interdiction d'aménager ou d'agrandir des aérodromes ou d'apporter tout changement à leur exploitation;
- k.2)** les consultations que doivent mener les promoteurs d'aérodromes avant d'aménager un aérodrome ou par les exploitants d'aérodromes avant d'agrandir un aérodrome ou d'apporter tout changement à son exploitation;

**(m)** the prohibition of the doing of any other act or thing in respect of which regulations under this Part may be made;

**(n)** the enforcement of such laws as may be deemed necessary for the safe and proper operation of aircraft;

**(o)** the use and operation of any objects that in the opinion of the Minister are likely to be hazardous to aviation safety;

**(p)** the preservation, protection and removal of aircraft involved in accidents, personal belongings, baggage, goods, cargo of any kind thereon, and of any records pertaining to the aircraft or its flight, the preservation, protection, removal and testing of any part of such aircraft and the protection of sites of aircraft accidents;

**(q)** the investigation of any accident involving an aircraft, any alleged contravention under this Part or any incident involving an aircraft that, in the opinion of the Minister, endangered the safety of persons;

**(r)** the taking of statements by investigators for the purpose of an investigation referred to in paragraph (q);

**(s)** the keeping and preservation of records and documents relating to aerodromes, to activities, with respect to aeronautics, of persons who hold Canadian aviation documents and to aeronautical products and equipment and facilities used to provide services relating to aeronautics;

**(t)** the handling, marking, storage and delivery of fuel and any lubricants or chemicals used during or in connection with the operation of aircraft;

**(u)** the provision of facilities, services and equipment relating to aeronautics;

**(v)** the provision of aviation weather services by persons other than Her Majesty in right of Canada; and

**(w)** the application of the Convention on International Civil Aviation signed at Chicago, 7 December 1944, as amended from time to time.

R.S., 1985, c. 33 (1st Supp.), s. 1; 1992, c. 4, s. 7; 2014, c. 39, s. 144.

## Contents of regulations

**4.901** Without limiting the generality of section 4.9, regulations may be made under that section

**l)** l'interdiction de l'usage de l'espace aérien ou d'aérodromes;

**m)** l'interdiction de tout autre acte ou chose qui peut être visée par un règlement d'application de la présente partie;

**n)** l'application des lois jugées nécessaires à la sécurité des aéronefs et à leur bonne utilisation;

**o)** l'utilisation de tout objet susceptible, selon le ministre, de constituer un danger pour la sécurité aéronautique;

**p)** la préservation et l'enlèvement des aéronefs en cause dans des accidents, y compris les effets personnels, les bagages, le fret et les documents de bord ou autres relatifs à leurs vols, ainsi que leurs pièces, les analyses de ces dernières et la protection des lieux des accidents;

**q)** les enquêtes sur les accidents où sont en cause des aéronefs, les allégations de contraventions à la présente partie ou à ses textes d'application ou les incidents où sont en cause des aéronefs, lesquels incidents ont compromis, selon le ministre, la sécurité des personnes;

**r)** la prise de déclarations par les enquêteurs dans le cadre des enquêtes visées à l'alinéa q);

**s)** la tenue et la conservation des dossiers relatifs aux aérodromes, aux activités aéronautiques des titulaires de documents d'aviation canadiens, aux produits aéronautiques, à l'équipement et aux installations destinés à fournir des services liés à l'aéronautique;

**t)** la manutention, le marquage, l'entreposage et la livraison des carburants, des lubrifiants et des produits chimiques liés à l'utilisation des aéronefs;

**u)** la fourniture d'installations, de services et d'équipement liés à l'aéronautique;

**v)** la fourniture de services météorologiques non fédéraux;

**w)** la mise en œuvre de la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, dans sa version modifiée.

L.R. (1985), ch. 33 (1<sup>er</sup> suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 7; 2014, ch. 39, art. 144.

## Teneur des règlements

**4.901** Les règlements visés à l'article 4.9 peuvent notamment :

- (a) requiring a person or class of persons having aviation safety responsibilities to develop and document safety management systems or other systems in relation to aviation safety and to keep them up to date;
- (b) requiring a person or class of persons having aviation safety responsibilities to develop and document processes, procedures, programs or plans in relation to aviation safety and to keep them up to date;
- (c) requiring a person or class of persons having aviation safety responsibilities to develop documents, such as manuals, in relation to aviation safety and to keep them up to date;
- (d) respecting the content and requirements of a system, process, procedure, program, plan or document referred to in any of paragraphs (a) to (c); and
- (e) requiring a person or class of persons having aviation safety responsibilities to comply with the provisions or requirements of a system, process, procedure, program, plan or document referred to in any of paragraphs (a) to (c).

2026, c. 3, s. 471.

## Civil Air Navigation Service Level

### Regulations

**4.91 (1)** The Governor in Council may make regulations authorizing the Minister to make orders directing the ANS Corporation to maintain or increase the level of civil air navigation services it provides in accordance with such terms and conditions as may be specified in the orders.

### Order must relate to safety

**(2)** The Minister may make an order under subsection (1) only if the Minister is of the opinion that the order is necessary for aviation safety or the safety of the public.

### No compensation

**(3)** The ANS Corporation is not entitled to financial compensation for any financial losses that result or may result from the Minister making an order under subsection (1).

**a)** obliger des personnes — ou catégories de personnes — qui exercent des fonctions liées à la sûreté aérienne à élaborer, à documenter et à tenir à jour des systèmes de gestion de la sécurité ou d'autres systèmes relatifs à la sécurité aérienne;

**b)** obliger des personnes — ou catégories de personnes — qui exercent des fonctions liées à la sécurité aérienne à élaborer, à documenter et à tenir à jour des procédés, des procédures, des programmes ou des plans relatifs à la sécurité aérienne;

**c)** obliger des personnes — ou catégories de personnes — qui exercent des fonctions liées à la sécurité aérienne à élaborer et à tenir à jour des documents, notamment des manuels, relatifs à la sécurité aérienne;

**d)** régir le contenu et les exigences de tout système, procédé, programme, plan ou document ou de toute procédure visés à l'un ou l'autre des alinéas a) à c);

**e)** obliger des personnes — ou catégories de personnes — qui exercent des fonctions liées à la sécurité aérienne à se conformer aux dispositions ou aux exigences de tout système, procédé, programme, plan ou document ou de toute procédure visés à l'un ou l'autre des alinéas a) à c).

2026, ch. 3, art. 471.

## Niveau de services de navigation aérienne civile

### Règlements

**4.91 (1)** Le gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser le ministre à prendre un arrêté enjoignant à la société, aux conditions qu'il juge indiquées, de maintenir le même niveau de services de navigation aérienne civile ou de l'augmenter.

### Arrêté lié à une question de sécurité

**(2)** Le ministre ne peut prendre l'arrêté que s'il estime que la sécurité aérienne, ou celle des personnes, le requiert.

### Sans indemnité

**(3)** La société n'a droit à aucune indemnité pour les pertes financières subies par suite de la prise de l'arrêté.

## Exemption

**(4)** An order under subsection (1) is exempt from examination, registration and publication under the *Statutory Instruments Act*.

1996, c. 20, s. 101; 2017, c. 26, s. 3(E).

## Hours of Work and Insurance

### Hours of work limitation and insurance

**5** The Governor in Council may make regulations

**(a)** limiting the hours of work of crew members of any aircraft operated by air carriers and of crew members of any aircraft used for carrying passengers;

**(b)** requiring owners and operators of aircraft to subscribe for and carry liability insurance and specifying the minimum amount of that insurance if the owners and operators are not required by regulations made by the Canadian Transportation Agency to subscribe for and carry liability insurance; and

**(c)** requiring persons providing aeronautical radio navigation services, within the meaning of subsection 2(1) of the *Civil Air Navigation Services Commercialization Act*, to subscribe for and carry liability insurance and specifying the minimum amount of that insurance.

R.S., 1985, c. A-2, s. 5; R.S., 1985, c. 33 (1st Suppl.), s. 1, c. 28 (3rd Suppl.), s. 359; 1992, c. 4, s. 8; 1996, c. 10, s. 204, c. 20, s. 102.

## Prohibitions and Restrictions on the Operation of Aircraft

### Restrictions and prohibitions for safety or security purposes

**5.1** The Minister or any person authorized by the Minister may by notice prohibit or restrict the operation of aircraft on or over any area or within any airspace, either absolutely or subject to any exceptions or conditions that the Minister or person may specify, if, in the opinion of the Minister or person, the prohibition or restriction is necessary for aviation safety or security or the protection of the public.

R.S., 1985, c. 33 (1st Suppl.), s. 1; 2004, c. 15, s. 8.

## Caractère non réglementaire

**(4)** L'arrêté n'est pas soumis à l'examen, à l'enregistrement et à la publication prévus par la *Loi sur les textes réglementaires*.

1996, ch. 20, art. 101; 2017, ch. 26, art. 3(A).

## Heures de travail et assurance

### Heures de travail et assurance

**5** Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

**a)** limiter le nombre d'heures de travail des membres d'équipage des aéronefs utilisés par un transporteur aérien et de ceux des aéronefs affectés au transport des passagers;

**b)** obliger les propriétaires et les utilisateurs d'aéronefs qui ne sont pas tenus de contracter une assurance-responsabilité aux termes des règlements pris par l'Office des transports du Canada à en contracter une, la garder en état de validité et fixer le montant minimal de cette assurance;

**c)** obliger les personnes qui fournissent des services de radionavigation aéronautique, au sens du paragraphe 2(1) de la *Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile*, à contracter une assurance-responsabilité et à la garder en état de validité, et fixer le montant minimal de cette assurance.

L.R. (1985), ch. A-2, art. 5; L.R. (1985), ch. 33 (1<sup>er</sup> suppl.), art. 1, ch. 28 (3<sup>e</sup> suppl.), art. 359; 1992, ch. 4, art. 8; 1996, ch. 10, art. 204, ch. 20, art. 102.

## Interdictions et restrictions — utilisation d'aéronefs

### Sécurité et sûreté aériennes

**5.1** Le ministre ou son délégué peut, par avis, lorsqu'il estime que la sécurité ou la sûreté aérienne ou la protection du public le requiert, interdire ou restreindre l'utilisation d'aéronefs en vol ou au sol dans telle zone ou dans tel espace aérien et ce, soit absolument, soit sous réserve des conditions ou exceptions qu'il détermine.

L.R. (1985), ch. 33 (1<sup>er</sup> suppl.), art. 1; 2004, ch. 15, art. 8.



## Systems, Processes, Procedures, Programs, Plans and Documents

### Definition of *regulatory requirement*

**5.11** In sections 5.12 to 5.14, ***regulatory requirement*** means a requirement of a regulation made under subsection 4.71(1) or section 4.9 or a requirement of a security measure.

2026, c. 3, s. 474.

### Notice — deficiencies

**5.12** If a person has developed and is keeping up to date a system, process, procedure, program, plan or document under a regulatory requirement and the Minister is of the opinion that the system, process, procedure, program, plan or document has deficiencies that risk compromising aviation safety or security, the Minister may, by notice sent to the person, require the person to take the necessary corrective measures within a period specified by the Minister.

2026, c. 3, s. 474.

### Notice — operations

**5.13** If a person has developed and is keeping up to date a system, process, procedure, program, plan or document under a regulatory requirement and the Minister is of the opinion that the person is carrying out an operation referred to in that system, process, procedure, program, plan or document in a manner that risks compromising aviation safety or security, the Minister may, by notice sent to the person, require the person to take the necessary corrective measures within a period specified by the Minister.

2026, c. 3, s. 474.

### *Statutory Instruments Act*

**5.14** The *Statutory Instruments Act* does not apply to the following documents:

- (a) a document developed for the purpose of documenting a system, process, procedure, program or plan under a regulatory requirement;
- (b) a document developed under a regulatory requirement;
- (c) a document the provisions or requirements of which a person is to comply with under a regulatory requirement; and
- (d) a notice referred to in section 5.12 or 5.13.

2026, c. 3, s. 474.

## Systèmes, procédés, procédures, programmes, plans et documents

### Définition de *exigence réglementaire*

**5.11** Pour l'application des articles 5.12 à 5.14, ***exigence réglementaire*** s'entend de l'exigence prévue dans un règlement pris en vertu du paragraphe 4.71(1) ou de l'article 4.9 ou dans une mesure de sûreté.

2026, ch. 3, art. 474.

### Avis — lacunes

**5.12** S'il estime que le système, le procédé, la procédure, le programme, le plan ou le document élaboré et tenu à jour par une personne dans le cadre d'une exigence réglementaire présente des lacunes qui risquent de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, le ministre peut, par avis transmis à cette personne, exiger qu'elle apporte les mesures correctives nécessaires dans le délai qu'il précise.

2026, ch. 3, art. 474.

### Avis — activité

**5.13** S'il estime que la personne qui a élaboré et tient à jour un système, un procédé, une procédure, un programme, un plan ou un document dans le cadre d'une exigence réglementaire exerce une activité visée par ce système, ce procédé, cette procédure, ce programme, ce plan ou ce document d'une manière qui risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, le ministre peut, par avis transmis à cette personne, exiger qu'elle apporte les mesures correctives nécessaires dans le délai qu'il précise.

2026, ch. 3, art. 474.

### *Loi sur les textes réglementaires*

**5.14** La *Loi sur les textes réglementaires* ne s'applique pas aux documents suivants :

- a) le document élaboré afin de documenter un système, un procédé, une procédure, un programme ou un plan en vertu d'une exigence réglementaire;
- b) le document élaboré en vertu d'une exigence réglementaire;
- c) le document contenant des dispositions ou des exigences auxquelles une personne doit se conformer en vertu d'une exigence réglementaire;
- d) l'avis visé aux articles 5.12 ou 5.13.

2026, ch. 3, art. 474.

## Radiocommunication Act and Explosives Act

### Relationship to *Radiocommunication Act*

#### 5.2 Regulations made under this Part respecting

- (a) aeronautical products or equipment or facilities used to provide services relating to aeronautics,
- (b) persons who operate or are engaged in the design, installation, inspection, maintenance, approval and certification of aeronautical products, equipment or facilities, or
- (c) the provision of information services in relation to the operation of aircraft or conditions of flight

are in addition to and not in derogation of the provisions of the *Radiocommunication Act* and regulations made under that Act and, where there is any conflict between any regulation made under this Part and any regulation made under the *Radiocommunication Act*, the regulation made under the *Radiocommunication Act* prevails.

R.S., 1985, c. 33 (1st Supp.), s. 1; 1989, c. 17, ss. 8, 15; 1992, c. 4, s. 9(F).

### Relationship to *Explosives Act*

**5.3** Regulations made under this Part respecting the use and operation of rockets are in addition to and not in derogation of the provisions of the *Explosives Act* and regulations made thereunder and, where there is any conflict between any regulation respecting rockets made under this Part and any regulation made under the *Explosives Act*, the regulation made under the *Explosives Act* prevails.

R.S., 1985, c. 33 (1st Supp.), s. 1.

## Voluntary Provision of Information

### Provision of information

**5.31 (1)** For the purpose of promoting aviation safety and security, the Minister may

- (a) establish and administer programs under which a person or organization may provide information related to aviation safety or security; and
- (b) enter into arrangements or agreements with any person or organization respecting the provision of information related to aviation safety or security.

## Loi sur la radiocommunication et Loi sur les explosifs

### *Loi sur la radiocommunication*

**5.2** S'ajoutent, sans y déroger, à la *Loi sur la radiocommunication* et à ses règlements d'application, les règlements d'application de la présente partie portant sur :

- a) les produits aéronautiques, l'équipement ou les installations destinés à fournir des services liés à l'aéronautique;
- b) les préposés à ces produits aéronautiques, à ces équipements ou à ces installations, ou les personnes affectées à leur conception, installation, inspection, certification, agrément ou entretien;
- c) la fourniture de services de renseignements sur l'utilisation des aéronefs et les conditions de vol.

Toutefois, les dispositions des règlements d'application de la même loi l'emportent sur les dispositions incompatibles des règlements d'application de la présente partie.

L.R. (1985), ch. 33 (1<sup>er</sup> suppl.), art. 1; 1989, ch. 17, art. 8 et 15; 1992, ch. 4, art. 9(F).

### *Loi sur les explosifs*

**5.3** S'ajoutent, sans y déroger, à la *Loi sur les explosifs* et à ses règlements d'application les règlements d'application de la présente partie relatifs à l'utilisation des fusées. Toutefois, les dispositions des règlements d'application de la même loi l'emportent sur les dispositions incompatibles des règlements d'application de la présente partie.

L.R. (1985), ch. 33 (1<sup>er</sup> suppl.), art. 1.

## Fourniture volontaire de renseignements

### Fourniture de renseignements

**5.31 (1)** Afin de promouvoir la sécurité et la sûreté aériennes, le ministre peut :

- a) établir et gérer des programmes dans le cadre desquels toute personne ou tout organisme peut fournir des renseignements relatifs à la sécurité ou la sûreté aériennes;
- b) conclure avec toute personne ou tout organisme des ententes ou des accords sur la fourniture de tels renseignements.

## Regulations

**(2)** The Governor in Council may make regulations respecting the programs, arrangements and agreements referred to in subsection (1) and, without restricting the generality of the foregoing, may make regulations prescribing circumstances for the purposes of paragraph 5.32(j) or 5.33(f).

2026, c. 3, s. 475.

## Non-disclosure of information

**5.32** Information obtained by the Minister under a program, arrangement or agreement referred to in subsection 5.31(1) is confidential and must not be disclosed by any person unless

- (a)** the person or organization that provided the information consents in writing to its disclosure;
- (b)** the information is required to be provided under this Act;
- (c)** the information was also obtained by means other than under the program, arrangement or agreement;
- (d)** the disclosure is required under an Act of Parliament;
- (e)** the disclosure is required for compliance with a subpoena or document issued or order made by a court, person or body with jurisdiction to compel the production of information or for compliance with rules of court relating to the production of information;
- (f)** the information relates to
  - (i)** a contravention of any provision of this Part or any regulation, notice, order, security measure or emergency direction made under this Part, and
  - (ii)** an accident or a security incident that must be reported under this Act or an accident that must be reported under the *Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board Act*;
- (g)** the information relates to a contravention of subsection 7.3(1) or 7.41(1);
- (h)** the information relates to a contravention of any provision of this Part — other than subsection 7.3(1) or 7.41(1) — or any regulation, notice, order, security measure or emergency direction made under this Part and the Minister has reasonable grounds to believe that the contravention was committed knowingly or under circumstances amounting to gross negligence or, in Quebec, gross fault;

## Règlements

**(2)** Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les programmes, les ententes et les accords visés au paragraphe (1) et, notamment prévoir les circonstances visées aux alinéas 5.32j) et 5.33f).

2026, ch. 3, art. 475.

## Communication interdite

**5.32** Les renseignements obtenus par le ministre dans le cadre d'un programme, d'une entente ou d'un accord visé au paragraphe 5.31(1) sont confidentiels et nul ne peut les communiquer, sauf dans les cas suivants :

- a)** la personne ou l'organisme qui les a fournis consent par écrit à leur communication;
- b)** ils doivent être fournis sous le régime de la présente loi;
- c)** ils ont aussi été obtenus autrement que dans le cadre du programme, de l'entente ou de l'accord;
- d)** la communication est exigée sous le régime d'une loi fédérale;
- e)** la communication est exigée par un subpoena, un document ou une ordonnance d'un tribunal, d'une personne ou d'un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou est exigée par des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements;
- f)** ils portent :
  - (i)** d'une part, sur la contravention à une disposition de la présente partie ou des règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d'urgence pris ou donnés, selon le cas, sous son régime,
  - (ii)** d'autre part, sur un incident de sûreté ou un accident qui doit faire l'objet d'un avis sous le régime de la présente loi ou sur un accident dont il doit être fait rapport sous le régime de la *Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports*;
- g)** ils portent sur une contravention aux paragraphes 7.3(1) ou 7.41(1);
- h)** ils portent sur une contravention à toute disposition de la présente partie — à l'exception des paragraphes 7.3(1) et 7.41(1) — ou des règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d'urgence pris ou donnés, selon le cas, sous son régime, et le ministre

(i) the disclosure is, in the Minister's opinion, necessary to deal with

(i) a significant risk, direct or indirect, to aviation safety or the safety of the public, or

(ii) an immediate threat to aviation security, the security of any aircraft or aerodrome or other aviation facility or the safety of the public, passengers or crew members; or

(j) the disclosure is authorized in the circumstances prescribed by regulations.

2026, c. 3, s. 475.

## Protection

**5.33** Any information provided under a program, arrangement or agreement referred to in subsection 5.31(1) is not to be used against the person who provided it in any proceedings in respect of a contravention under this Act unless

(a) the information is required to be provided under this Act;

(b) the information was also obtained by means other than under the program, arrangement or agreement;

(c) the information relates to

(i) a contravention of any provision of this Part or any regulation, notice, order, security measure or emergency direction made under this Part, and

(ii) an accident or a security incident that must be reported under this Act or an accident that must be reported under the *Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board Act*;

(d) the information relates to a contravention of subsection 7.3(1) or 7.41(1);

(e) the information relates to a contravention of any provision of this Part — other than subsection 7.3(1) or 7.41(1) — or any regulation, notice, order, security measure or emergency direction made under this Part and the Minister has reasonable grounds to believe that the contravention was committed knowingly or

a des motifs raisonnables de croire que la contravention a été commise sciemment ou dans des circonstances équivalant à négligence grossière ou, au Québec, faute lourde;

i) le ministre estime que la communication est nécessaire :

(i) soit pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sécurité aérienne ou la sécurité du public,

(ii) soit pour parer à un danger immédiat pour la sûreté aérienne, la sûreté d'un aéronef, d'un aéro-drome ou d'autres installations aéronautiques ou la sécurité du public, des passagers ou de l'équipage d'un aéronef;

j) la communication est autorisée dans les circonstances prévues par règlement.

2026, ch. 3, art. 475.

## Protection

**5.33** Les renseignements fournis par une personne dans le cadre d'un programme, d'une entente ou d'un accord visés au paragraphe 5.31(1) ne peuvent être utilisés contre la personne les ayant fournis en cas de poursuites engagées relativement à une contravention à la présente loi, sauf dans les cas suivants :

a) les renseignements doivent être fournis sous le régime de la présente loi;

b) ils ont aussi été obtenus autrement que dans le cadre du programme, de l'entente ou de l'accord;

c) ils portent :

(i) d'une part, sur la contravention à une disposition de la présente partie ou des règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d'urgence pris ou donnés selon le cas, sous son régime,

(ii) d'autre part, sur un incident de sûreté ou un accident qui doit faire l'objet d'un avis sous le régime de la présente loi ou sur un accident dont il doit être fait rapport sous le régime de la *Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports*;

d) ils portent sur une contravention aux paragraphes 7.3(1) ou 7.41(1);

e) ils portent sur une contravention à toute disposition de la présente partie — à l'exception des paragraphes 7.3(1) et 7.41(1) — ou des règlements, avis,

under circumstances amounting to gross negligence or, in Quebec, gross fault; or

**(f)** the circumstances prescribed by regulations exist.

2026, c. 3, s. 475.

## Airport Zoning

### Definitions

**5.4 (1)** In this section and sections 5.5 to 5.81,

**airport site** means any land, not being a part of an existing airport,

**(a)** the title to which is vested in or that otherwise belongs to Her Majesty in right of Canada, or

**(b)** in respect of which a notice of intention to expropriate under section 5 of the *Expropriation Act* has been registered

and that is declared by order of the Governor in Council to be required for use as an airport; (*zone aéroportuaire*)

**federal airport** includes a military aerodrome; (*aéroport fédéral*)

**lands** include water (and the frozen surface thereof) and any other supporting surface; (*biens-fonds*)

**object** includes an object of natural growth; (*éléments*)

**owner**, in respect of land or a building, structure or object, includes any person other than a lessee, who has a right, title or interest in the land, building, structure or object that is a recognized right, title or interest therein under the law of the province in which it is situated; (*propriétaire*)

**provincial authority** means an authority in a province responsible for the regulation of land use; (*autorité provinciale*)

**zoning regulation** means any regulation made pursuant to subsection (2). (*règlements de zonage*)

arrêtés, mesures de sûreté ou directives d'urgence pris ou donnés, selon le cas, sous son régime et le ministre a des motifs raisonnables de croire que la contravention a été commise sciemment ou dans des circonstances équivalant à négligence grossière ou, au Québec, faute lourde;

**f)** les circonstances prévues par les règlements existent.

2026, ch. 3, art. 475.

## Zonage des aéroports

### Définitions

**5.4 (1)** Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 5.5 à 5.81.

**aéroport fédéral** Y est assimilé un aérodrome militaire. (*federal airport*)

**autorité provinciale** Autorité responsable dans une province de la réglementation de l'occupation des sols. (*provincial authority*)

**biens-fonds** Y sont assimilés les plans d'eau (gelés ou non) et autres surfaces d'appui. (*lands*)

**éléments** Y sont assimilées les plantations. (*object*)

**propriétaire** Lui est assimilé quiconque, sauf un locataire, a un droit de propriété ou un intérêt, reconnu sous le régime juridique de la province de situation, à l'égard d'un bien-fonds ou d'un élément. (*owner*)

**règlements de zonage** Les règlements d'application du paragraphe (2). (*zoning regulation*)

**zone aéroportuaire** Bien-fonds qui ne fait pas partie d'un aéroport existant et qui est déclaré nécessaire pour usage d'aéroport par décret du gouverneur en conseil et selon le cas :

**a)** qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou dont elle est locataire;

**b)** à l'égard duquel un avis d'intention d'exproprier sous le régime de l'article 5 de la *Loi sur l'expropriation* a été enregistré. (*airport site*)

## Zoning regulation

**(2)** The Governor in Council may make regulations for the purposes of

- (a)** preventing lands adjacent to or in the vicinity of a federal airport or an airport site from being used or developed in a manner that is, in the opinion of the Minister, incompatible with the operation of an airport;
- (b)** preventing lands adjacent to or in the vicinity of an airport or airport site from being used or developed in a manner that is, in the opinion of the Minister, incompatible with the safe operation of an airport or aircraft; and
- (c)** preventing lands adjacent to or in the vicinity of facilities used to provide services relating to aeronautics from being used or developed in a manner that would, in the opinion of the Minister, cause interference with signals or communications to and from aircraft or to and from those facilities.

## Conditions precedent

**(3)** The Governor in Council shall not make a zoning regulation under paragraph (2)(a) unless

- (a)** the Minister, after making a reasonable attempt to do so, has been unable to reach an agreement with the government of the province in which the lands to which the zoning regulation applies are situated providing for the use or development of the lands in a manner that is compatible with the operation of an airport; or
- (b)** in the opinion of the Minister, it is necessary to immediately prevent the use or development of the lands to which the zoning regulation applies in a manner that is incompatible with the operation of an airport.

## Non-conforming uses, etc.

**(4)** No zoning regulation shall apply to or in respect of a use of land, buildings, structures or objects or a building, structure or object that, on the day on which the zoning regulation comes into force, exists as a use, building, structure or object that does not conform to the zoning regulation.

## Deeming existence of certain things

**(5)** For the purposes of subsection (4), where on the day on which a zoning regulation comes into force, all approvals for construction required by law have been obtained permitting a building, structure or object that, if constructed, would not conform to the zoning regulation,

## Règlements de zonage

**(2)** Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

- a)** afin d'empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage d'un aéroport fédéral ou d'une zone aéroportuaire, incompatible, selon le ministre, avec l'exploitation de l'aéroport;
- b)** afin d'empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage d'un aéroport ou d'une zone aéroportuaire, incompatible, selon le ministre, avec la sécurité d'utilisation des aéronefs ou d'exploitation des aéroports;
- c)** afin d'empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage d'installations comportant des équipements destinés à fournir des services liés à l'aéronautique, qui causerait, selon le ministre, des interférences dans les communications avec les aéronefs et les installations.

## Conditions préalables

**(3)** Le gouverneur en conseil ne peut prendre de règlement d'application de l'alinéa (2)a) que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

- a)** le ministre, malgré de sérieuses tentatives, n'a pu conclure, avec le gouvernement de la province où sont situés les biens-fonds visés, un accord prévoyant un usage ou un aménagement de ces biens-fonds compatible avec l'exploitation de l'aéroport;
- b)** il s'impose, selon le ministre, d'empêcher sans délai l'usage ou l'aménagement des biens-fonds incompatible avec l'exploitation de l'aéroport.

## Droits acquis

**(4)** Échappent à l'application d'un règlement de zonage les biens-fonds ou éléments, ou leurs usages, qui ne sont pas conformes au règlement lors de sa prise d'effet.

## Présomption

**(5)** Pour l'application du paragraphe (4), sont considérés comme réalisés à la prise d'effet d'un règlement de

the building, structure or object shall be deemed to exist on the day on which the zoning regulation comes into force.

R.S., 1985, c. 33 (1st Supp.), s. 1; 1992, c. 4, s. 10.

### Publication of notice of proposed regulation

**5.5 (1)** The Minister shall cause a notice of every zoning regulation that is proposed to be made to be published in two successive issues of at least one newspaper, if any, serving the area to which the proposed zoning regulation relates and in two successive issues of the *Canada Gazette*, and a reasonable opportunity shall be afforded to interested persons to make representations to the Minister with respect thereto.

### Exception

**(2)** No notice of a proposed zoning regulation is required to be published under subsection (1) if

- (a)** it has previously been published pursuant to this section, whether or not the proposed zoning regulation is altered as a result of representations referred to in subsection (1); or
- (b)** the proposed zoning regulation would, in the opinion of the Minister, make no material substantive change in an existing zoning regulation.

R.S., 1985, c. 33 (1st Supp.), s. 1.

### Publication of zoning regulations

**5.6 (1)** In addition to the publication required by the *Statutory Instruments Act*, a copy of every zoning regulation shall, forthwith after it is made, be published in two successive issues of at least one newspaper, if any, serving the area to which the zoning regulation relates.

### Deposit of regulation, plan and description

**(2)** A zoning regulation shall come into force in respect of the lands to which it applies when a copy thereof, together with a plan and description of the lands, signed by the Minister and by a land surveyor duly licensed in and for the province in which the lands are situated, has been deposited on record in the office of the registrar or master of deeds or land titles or other officer with whom the title to land is registered or recorded in each county, district or registration division in which any part of the lands are situated.

### Amendments

**(3)** Where a zoning regulation deposited pursuant to subsection (2) is amended, the amending regulation shall come into force when a copy thereof, signed in the manner provided in that subsection, is deposited in the same office or offices where the zoning regulation thereby

zonage les éléments qui ont déjà fait l'objet des autorisations requises et qui, une fois édifiés, ne seraient pas conformes au règlement.

L.R. (1985), ch. 33 (1<sup>er</sup> suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 10.

### Avis

**5.5 (1)** Le ministre fait publier un avis de chaque projet de règlement de zonage dans deux numéros consécutifs d'au moins un journal desservant la zone visée, lorsqu'il en existe un, et dans deux numéros consécutifs de la *Gazette du Canada*, les intéressés se voyant accorder toute possibilité de lui présenter leurs observations à cet égard.

### Exception

**(2)** Il est fait exception à la publication dans les cas suivants :

- a)** l'avis a déjà été publié en application du présent article, même si le projet de règlement est modifié à la suite d'observations des intéressés;
- b)** le projet de règlement n'apporte pas, selon le ministre, de modification de fond notable aux règlements de zonage en vigueur.

L.R. (1985), ch. 33 (1<sup>er</sup> suppl.), art. 1.

### Publication des règlements de zonage

**5.6 (1)** En sus de la publication prévue par la *Loi sur les textes réglementaires*, le texte de chaque règlement de zonage doit, dès qu'il est pris, être publié dans deux numéros consécutifs d'au moins un journal desservant la zone visée, lorsqu'il en existe un.

### Prise d'effet

**(2)** Le règlement de zonage s'applique aux biens-fonds visés lorsqu'en est déposé un exemplaire accompagné de leur plan et de leur description et signé par le ministre, ainsi que par un arpenteur dûment agréé pour la province où les biens-fonds sont situés, au bureau de l'enregistrement ou à celui du fonctionnaire où se trouve déjà inscrit le titre de propriété de chaque partie des biens-fonds.

### Modifications

**(3)** Les modifications d'un règlement déposé en application du paragraphe (2) deviennent applicables lorsqu'en est déposé un exemplaire, signé de la manière prévue à ce paragraphe, au bureau où le règlement a été déposé. Cependant, il n'est nécessaire de déposer un nouveau plan

amended was deposited, but a further plan and description need not be so deposited unless lands additional to those affected by the zoning regulation thereby amended are affected by the amending regulation.

### Duty of the registrar

**(4)** For the purposes of subsections (2) and (3), the registrar or master of deeds or land titles or other officer with whom the title to land is registered or recorded shall receive and permanently retain in his office such zoning regulations and plans and descriptions as are deposited pursuant to those subsections and shall endorse thereon the day, hour and minute of their deposit.

### Abandonment

**(5)** Where a notice of intention to expropriate for any of the purposes described in subsection 5.4(2) has been registered in accordance with the *Expropriation Act* and that intention is abandoned or is deemed to have been abandoned under that Act, any zoning regulation with respect to the lands affected by the abandonment shall thereupon cease to have effect.

R.S., 1985, c. 33 (1st Suppl.), s. 1.

### Notice of entry to enforce compliance

**5.7 (1)** The Minister may by notice in writing to an owner or lessee who

**(a)** is making use of lands or a building, structure or object, or

**(b)** has a building, structure or object on any lands,

in contravention of a zoning regulation, advise the owner or lessee that, unless, prior to such date as the Minister shall specify in the notice, being not earlier than thirty days after the date the notice is served or last published pursuant to subsection (2), the contravening use is permanently discontinued or the building, structure or object is removed or altered to the extent described by the Minister in the notice, as the case may require, the Minister intends to enter on the lands and take such steps as may be reasonably necessary to prevent the continuation of the contravening use or to remove or alter the building, structure or object.

### Notice to contain statement

**(2)** A notice under subsection (1) shall

**(a)** contain a statement of the provisions of subsection (3); and

**(b)** be served on the owner or lessee to whom it is addressed personally or by registered or certified mail or, where the Minister is, after reasonable attempts,

et une nouvelle description que si les modifications concernent d'autres biens-fonds.

### Obligation du directeur de l'enregistrement

**(4)** Pour l'application des paragraphes (2) et (3), le directeur de l'enregistrement ou tout autre fonctionnaire chargé de l'enregistrement des titres de propriété conserve en permanence à son bureau les règlements de zonage, les plans et les descriptions déposés conformément à ces paragraphes; il inscrit sur ces documents la date, l'heure et la minute de leur dépôt.

### Renonciation

**(5)** Lorsqu'un avis d'intention d'exproprier aux fins mentionnées au paragraphe 5.4(2) a été enregistré conformément à la *Loi sur l'expropriation* et qu'il y a renonciation expresse ou présumée, sous le régime de cette loi, à cette intention, tout règlement de zonage relatif aux biens-fonds visés par la renonciation cesse d'être en vigueur.

L.R. (1985), ch. 33 (1<sup>er</sup> suppl.), art. 1.

### Avis d'entrée

**5.7 (1)** Dans le cas d'un bien-fonds ou d'éléments s'y trouvant qui sont utilisés ou détenus en violation d'un règlement de zonage, le ministre peut, par avis écrit, informer leur propriétaire ou locataire que si, avant la date fixée — celle-ci ne pouvant être antérieure au trentième jour suivant la date où l'avis est signifié ou publié pour la dernière fois dans les conditions prévues au paragraphe (2) —, il n'y a pas cessation définitive de la contravention, ou enlèvement ou modification des éléments en cause conformément à l'avis, il a l'intention d'entrer sur le bien-fonds et de prendre les mesures justifiables en la circonstance pour faire cesser cette contravention ou procéder à l'enlèvement ou à la modification.

### Contenu de l'avis

**(2)** L'avis inclut le texte du paragraphe (3) et est à signifier au propriétaire ou au locataire, soit à personne soit par courrier recommandé ou certifié. Cependant, lorsque le ministre n'a pas réussi, malgré de sérieuses tentatives, à joindre l'intéressé, l'avis est à afficher sur le bien-fonds ou sur les éléments en cause et à publier dans deux numéros consécutifs d'au moins un journal desservant la



unable to ascertain the address or whereabouts of the owner or lessee, be

- (i) posted on the land, building, structure or object to which the notice relates, and
- (ii) published in two successive issues of at least one newspaper, if any, serving the area in which the land, building, structure or object is situated and in two successive issues of the *Canada Gazette*.

### Objection

(3) An owner or lessee who objects to the intended entry or steps to be taken referred to in subsection (1) may, within thirty days after the date of service of the notice on the owner or lessee under subsection (2) or within thirty days after the date of the last publication of the notice under subsection (2), as the case may be, serve on the Minister, by registered or certified mail or by leaving at the Minister's office, an objection in writing indicating the nature of the objection and the grounds on which the objection is based.

### Representations on objections

(4) Where the Minister has received an objection under subsection (3), the Minister shall, within a reasonable time thereafter, provide the owner or lessee who made the objection with a full opportunity before the Minister to be heard concerning the nature and grounds of the objection.

### Notice of intentions after objections

(5) The Minister shall, forthwith after providing a full opportunity to be heard to an owner or lessee in relation to an objection, in writing served personally or by registered or certified mail, notify the owner or lessee whether the Minister intends to give effect to the objection and, where the Minister does not intend to do so, the notice shall state the Minister's reasons therefor.

### Entry

(6) Where

- (a) a notice to an owner or lessee under subsection (1) has been served or has been posted and published in accordance with subsection (2),
- (b) a notice of objection by the owner or lessee has not been served on the Minister in accordance with subsection (3) or, the notice having been served and a full opportunity afforded to the owner or lessee to be heard in relation thereto, the Minister has notified the owner or lessee pursuant to subsection (5) that the Minister does not intend to give effect to the objection, and

zone visée, lorsqu'il en existe un, ainsi que dans deux numéros consécutifs de la *Gazette du Canada*.

### Opposition

(3) L'intéressé qui s'oppose à l'entrée ou aux mesures visées au paragraphe (1) peut, dans les trente jours suivant la date de signification prévue au paragraphe (2) ou dans les trente jours suivant celle de la dernière publication de l'avis, signifier au ministre son opposition, en précisant l'objet et les motifs. L'opposition est à signifier par courrier recommandé ou certifié ou par dépôt auprès des bureaux du ministre.

### Observations sur l'opposition

(4) Sur réception d'une opposition, le ministre donne à l'opposant, dans un délai suffisant, toute possibilité de lui présenter son point de vue.

### Avis d'intentions

(5) Après avoir donné à l'opposant la possibilité de lui présenter son point de vue, le ministre, par avis signifié à personne ou par courrier recommandé ou certifié, l'informe aussitôt de son intention de donner suite ou de passer outre à l'opposition; dans ce dernier cas, l'avis doit être motivé.

### Entrée

(6) Le ministre peut, sous réserve du paragraphe 8.7(4), pénétrer sur le bien-fonds et prendre les mesures qu'il estime raisonnablement nécessaires pour mettre fin à la contravention ou pour enlever ou modifier les éléments, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- a) l'avis visé au paragraphe (1) a été signifié ou affiché et publié conformément au paragraphe (2);
- b) le propriétaire ou le locataire n'a pas signifié d'avis d'opposition au ministre en application du paragraphe (3) ou, l'avis ayant été signifié et le propriétaire ou le

(c) the owner or lessee continues to make use of lands or any building, structure or object thereon in contravention of the zoning regulation in respect of which the notice was issued or continues to have a building, structure or object on lands in contravention of the zoning regulation, as the case may be,

the Minister may, subject to subsection 8.7(4), enter on the lands and take such steps as may be reasonably necessary to prevent the continuation of the contravening use or to remove or alter the building, structure or object, as the case may require.

### Notices not statutory instruments

(7) A notice under this section shall be deemed not to be a statutory instrument for the purposes of the *Statutory Instruments Act*.

R.S., 1985, c. 33 (1st Supp.), s. 1; 1992, c. 1, s. 5; 2001, c. 4, s. 54(F).

### No right to compensation, etc.

**5.8** No person is entitled to any compensation or costs for any loss, damage, removal or alteration resulting from the application of a zoning regulation to any lands, building, structure or object.

R.S., 1985, c. 33 (1st Supp.), s. 1.

### Agreements with a provincial authority

**5.81 (1)** The Minister may enter into an agreement with a provincial authority to authorize the provincial authority to regulate, in the same manner and to the same extent as it may regulate the use of lands within its jurisdiction, the use of lands adjacent to or in the vicinity of an airport or airport site that are not the subject of regulations made pursuant to subsection 5.4(2), for the purpose of ensuring that that use is not incompatible with the safe operation of an airport or aircraft.

### Saving

(2) Subsections 5.4(3) to (5) and sections 5.5 to 5.7 shall not apply in respect of lands that are the subject of an agreement made under subsection (1), during the period in which the agreement remains in effect.

### Contravention

(3) Every person who contravenes a regulation or other measure established by a provincial authority pursuant to an agreement referred to in subsection (1) is guilty of an offence punishable on summary conviction.

1992, c. 4, s. 11.

locataire ayant eu l'occasion d'être entendu, le ministre a informé l'un ou l'autre qu'il n'a pas l'intention d'y donner suite;

c) le propriétaire ou le locataire continue d'utiliser ou de détenir le bien-fonds ou les éléments en contravention du règlement de zonage.

### Nature des avis

(7) Les avis prévus au présent article ne constituent pas des textes réglementaires au sens de la *Loi sur les textes réglementaires*.

L.R. (1985), ch. 33 (1<sup>er</sup> suppl.), art. 1; 1992, ch. 1, art. 5; 2001, ch. 4, art. 54(F).

### Droits à indemnité : néant

**5.8** Il n'est ouvert aucun droit à indemnité pour perte, dommage, enlèvement ou modification découlant de l'application d'un règlement de zonage à un bien-fonds ou à des éléments.

L.R. (1985), ch. 33 (1<sup>er</sup> suppl.), art. 1.

### Accords avec des autorités provinciales

**5.81 (1)** Le ministre peut conclure avec toute autorité provinciale un accord conférant à celle-ci le pouvoir de réglementer, afin d'empêcher un usage ou un aménagement incompatible avec la sécurité d'utilisation des aéronefs ou d'exploitation des aéroports, l'occupation des biens-fonds non visés par les règlements d'application du paragraphe 5.4(2) et situés aux abords ou dans le voisinage d'un aéroport ou d'une zone aéroportuaire; le cas échéant, l'autorité exerce et met en œuvre ce pouvoir comme s'il relevait de sa compétence.

### Précision

(2) Les paragraphes 5.4(3) à (5) et les articles 5.5 à 5.7 ne s'appliquent pas aux biens-fonds visés par l'accord pendant la durée de validité de celui-ci.

### Infraction

(3) Quiconque contrevient à un règlement ou autre acte pris en application d'un tel accord commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

1992, ch. 4, art. 11.

## General Provisions Respecting Regulations, Orders, etc.

### Exemption by Governor in Council

**5.9 (1)** The Governor in Council may make regulations exempting, on any terms and conditions that may be specified in the regulations, any person, aeronautical product, aerodrome, facility or service, or any class of persons, aeronautical products, aerodromes, facilities or services, from the application of any regulation or order made under this Part.

### Exemption by Minister

**(2)** The Minister or an officer of the Department of Transport authorized by the Minister for the purpose of this subsection may, on any terms and conditions that the Minister or officer, as the case may be, considers necessary, exempt any person, aeronautical product, aerodrome, facility or service, or any class of persons, aeronautical products, aerodromes, facilities or services, from the application of any regulation, order or security measure made under this Part if the exemption, in the opinion of the Minister or officer, as the case may be, is in the public interest and is not likely to adversely affect aviation safety or security.

### Incorporation by reference

**(3)** A regulation, an order, a security measure or an emergency direction made under this Part that incorporates by reference a classification, standard, procedure or other specification may incorporate it as it is amended from time to time and in such a case the reference shall be read accordingly.

### Prohibition in regulations or orders

**(4)** A regulation, an order, a security measure or an emergency direction made under this Part prohibiting the doing of any act or thing may prohibit the doing of that act or thing either at all times and places or only at specified times, places and occasions, and may do so either absolutely or subject to any specified exceptions or conditions.

R.S., 1985, c. 33 (1st Supp.), s. 1; 2004, c. 15, s. 9.

### Exemption by Minister of National Defence

**6 (1)** With respect to any matter relating to defence, the Minister of National Defence or an officer of the Department of National Defence or of the Canadian Forces who is authorized by the Minister may, on any terms that the Minister or officer, as the case may be, considers necessary, exempt by order any person, aeronautical product, aerodrome, facility or service, or any class of persons, aeronautical products, aerodromes, facilities or services,

## Dispositions générales concernant les règlements, arrêtés, etc.

### Exemption : gouverneur en conseil

**5.9 (1)** Le gouverneur en conseil peut, par règlement et aux conditions prévues, soustraire, individuellement ou par catégorie, toute personne, tout produit aéronautique, aérodrome ou service, ou toute installation à l'application des règlements ou arrêtés pris sous le régime de la présente partie.

### Exemption : ministre

**(2)** Le ministre ou le fonctionnaire du ministère des Transports qu'il autorise pour l'application du présent paragraphe peut, aux conditions qu'il juge à propos, soustraire, individuellement ou par catégorie, toute personne, tout produit aéronautique, aérodrome ou service, ou toute installation à l'application des règlements, arrêtés ou mesures de sûreté pris sous le régime de la présente partie s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire et que la sécurité ou la sûreté aérienne ne risque pas d'être compromise.

### Incorporation par renvoi

**(3)** Les règlements, arrêtés, mesures de sûreté et directives d'urgence pris sous le régime de la présente partie peuvent incorporer par renvoi toute classification, toute procédure, toute norme ou autre spécification dans leur état premier ou avec leurs modifications successives.

### Interdictions

**(4)** Les règlements, arrêtés, mesures de sûreté et directives d'urgence pris sous le régime de la présente partie portant interdiction peuvent être, d'une part, de portée générale et permanente, ou limitée aux temps, lieux et circonstances qu'ils visent, et, d'autre part, absolus ou assortis de conditions ou d'exceptions.

L.R. (1985), ch. 33 (1<sup>er</sup> suppl.), art. 1; 2004, ch. 15, art. 9.

### Exemption ministre de la Défense nationale

**6 (1)** Pour les questions relatives à la défense, le ministre de la Défense nationale ou le fonctionnaire de son ministère ou l'officier des Forces canadiennes qu'il autorise peut, aux conditions qu'il juge à propos, soustraire par arrêté, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, toute personne, tout produit aéronautique, aérodrome ou service, ou toute installation à l'application des règlements, arrêtés ou

from the application of any regulation, order or security measure made under this Part if the exemption, in the opinion of the Minister or officer, as the case may be, is in the public interest and is not likely to adversely affect aviation safety or security.

### Exemption from *Statutory Instruments Act*

**(2)** An order made under subsection (1) is exempt from the application of sections 3, 5 and 11 of the *Statutory Instruments Act*.

R.S., 1985, c. A-2, s. 6; R.S., 1985, c. 33 (1st Supp.), s. 1; 1992, c. 4, s. 25; 2008, c. 20, s. 3; 2014, c. 29, s. 13.

### Notice of unpublished regulations

**6.1** Where a regulation, within the meaning of the *Statutory Instruments Act*, respecting the operation of aircraft is alleged to have been contravened at a time before it is published as required by that Act, a certificate purporting to be signed by the Minister or the Secretary of the Department of Transport stating that a notice containing the regulation was issued before that time is, in the absence of evidence to the contrary, proof for the purposes of paragraph 11(2)(b) of that Act that reasonable steps were taken to bring the purport of the regulation to the notice of those persons likely to be affected by it.

R.S., 1985, c. 33 (1st Supp.), s. 1.

### Exemption from *Statutory Instruments Act*

**6.2 (1)** The following are exempt from the application of sections 3, 5 and 11 of the *Statutory Instruments Act*:

- (a) a regulation made under paragraph 4.9(l), or a notice issued under section 5.1, that prohibits or restricts the use of any airspace or aerodrome;
- (b) a security measure;
- (c) an emergency direction;
- (d) an exemption made under subsection 5.9(2); and
- (e) an interim order made under section 6.41.

### Precondition for contravention

**(2)** No person shall be found to have contravened any regulation or notice referred to in paragraph (1)(a), any security measure or emergency direction or any interim order that has not been published in the *Canada Gazette* under subsection 6.41(4) at the time of the alleged contravention unless it is proved that, at the time of the alleged contravention, the person had been notified of the regulation, security measure, emergency direction or

mesures de sûreté pris sous le régime de la présente partie s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire et que la sécurité ou la sûreté aérienne ne risque pas d'être compromise.

### Cas d'exception

**(2)** L'arrêté pris en vertu du paragraphe (1) est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la *Loi sur les textes réglementaires*.

L.R. (1985), ch. A-2, art. 6; L.R. (1985), ch. 33 (1<sup>er</sup> suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 25; 2008, ch. 20, art.3; 2014, ch. 29, art. 13.

### Avis aux intéressés

**6.1** En cas de contravention à un règlement, au sens de la *Loi sur les textes réglementaires*, relatif à l'utilisation d'aéronefs avant sa publication au titre de cette loi, le certificat censé être signé par le ministre ou par le secrétaire du ministère des Transports et faisant état de la diffusion d'un avis accompagné du règlement avant la publication fait foi, sauf preuve contraire, pour l'application de l'alinéa 11(2)b) de cette loi, de la prise des mesures raisonnables pour que les intéressés soient informés de la teneur du règlement.

L.R. (1985), ch. 33 (1<sup>er</sup> suppl.), art. 1.

### Cas d'exception

**6.2 (1)** Sont soustraits à l'application des articles 3, 5 et 11 de la *Loi sur les textes réglementaires* :

- a) tout règlement pris sous le régime de l'alinéa 4.9l) ou tout avis donné en vertu de l'article 5.1 et portant interdiction ou restriction de l'usage de l'espace aérien ou d'aérodromes;
- b) toute mesure de sûreté;
- c) toute directive d'urgence;
- d) toute exemption accordée sous le régime du paragraphe 5.9(2);
- e) tout arrêté d'urgence pris sous le régime de l'article 6.41.

### Preuve de mesures

**(2)** Nul ne peut être reconnu coupable d'avoir contrevenu à un règlement ou un avis mentionné à l'alinéa (1)a), une mesure de sûreté, une directive d'urgence ou un arrêté d'urgence qui n'a pas encore été publié dans la *Gazette du Canada* au titre du paragraphe 6.41(4) à la date de la contravention présumée, sauf s'il est établi qu'à cette date le texte ou la mesure avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été

interim order or reasonable steps had been taken to bring its purport to the notice of those persons likely to be affected by it.

### Certificate

**(3)** A certificate purporting to be signed by the Minister or the Secretary of the Department of Transport and stating that a notice containing the regulation, notice referred to in paragraph (1)(a), security measure, emergency direction or interim order was given to persons likely to be affected by it is, in the absence of evidence to the contrary, proof that notice was given to those persons.

R.S., 1985, c. 33 (1st Suppl.), s. 1; 1992, c. 4, s. 12; 2004, c. 15, s. 10.

### Certificate

**6.21** A certificate purporting to be signed by the Minister of National Defence or the Chief of the Defence Staff and stating that a notice containing the regulation or notice referred to in paragraph 6.2(1)(a) was given to persons likely to be affected by it is, in the absence of evidence to the contrary, proof that notice was given to those persons.

2014, c. 29, s. 14.

**6.3** [Repealed, 2014, c. 29, s. 15]

**6.4** [Repealed, 2014, c. 29, s. 16]

## Interim Orders

### Interim orders

**6.41 (1)** The Minister may make an interim order that contains any provision that may be contained in a regulation made under this Part

- (a)** to deal with a significant risk, direct or indirect, to aviation safety or the safety of the public;
- (b)** to deal with an immediate threat to aviation security, the security of any aircraft or aerodrome or other aviation facility or the safety of the public, passengers or crew members;
- (c)** for the purpose of giving immediate effect to any recommendation of any person or organization authorized to investigate an aviation accident or incident;
- (d)** to give effect to an international standard; or
- (e)** to give effect to an international agreement, convention or arrangement to which Canada is a party.

prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

### Certificat

**(3)** Le certificat apparemment signé par le ministre ou par le secrétaire du ministère des Transports et faisant état de la communication aux intéressés d'un avis accompagné du texte du règlement, de l'avis mentionné à l'alinéa (1)a), de la mesure de sûreté, de l'arrêté d'urgence ou de la directive d'urgence fait foi, sauf preuve contraire, de la communication de l'avis aux intéressés.

L.R. (1985), ch. 33 (1<sup>er</sup> suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 12; 2004, ch. 15, art. 10.

### Certificat

**6.21** Le certificat apparemment signé par le ministre de la Défense nationale ou le chef d'état-major de la défense et faisant état de la communication aux intéressés d'un avis accompagné du texte du règlement ou de l'avis mentionné à l'alinéa 6.2(1)a) fait foi, sauf preuve contraire, de la communication de l'avis aux intéressés.

2014, ch. 29, art. 14.

**6.3** [Abrogé, 2014, ch. 29, art. 15]

**6.4** [Abrogé, 2014, ch. 29, art. 16]

## Arrêtés d'urgence

### Arrêtés d'urgence

**6.41 (1)** Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente partie afin :

- a)** soit de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
- b)** soit de parer à un danger immédiat pour la sûreté aérienne, la sécurité d'un aéronef, d'un aérodrome, d'autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l'équipage d'un aéronef;
- c)** soit de donner immédiatement suite à toute recommandation d'une personne ou d'un organisme chargé d'enquêter sur un accident ou un incident aérien;
- d)** soit de mettre en vigueur une norme internationale;
- e)** soit de mettre en vigueur une entente, une convention ou un accord internationaux dont le Canada est signataire.

### Authorized deputy may make interim order

**(1.1)** The Minister may authorize, subject to any restrictions or conditions that the Minister may specify, their deputy to make, for any reason referred to in any of paragraphs (1)(a) to (e), an interim order that contains any provision that may be contained in a regulation made under this Part.

### Consultation

**(1.2)** Before making an interim order, the Minister or deputy, as the case may be, must consult with any person or organization that the Minister or deputy considers appropriate in the circumstances.

### Cessation of effect

**(2)** An interim order has effect from the day on which it is made, as if it were a regulation made under this Part, and ceases to have effect one year after the day on which it is made unless it is approved by the Governor in Council within that one-year period.

### Recommendation by Minister

**(3)** Where the Governor in Council approves an interim order, the Minister shall, as soon as possible after the approval, recommend to the Governor in Council that a regulation having the same effect as the interim order be made under this Part, and the interim order ceases to have effect

**(a)** where such a regulation is made, on the day on which the regulation comes into force; and

**(b)** where no such regulation is made, three years after the day on which the interim order is made.

### Publication in *Canada Gazette*

**(4)** An interim order must be published in the *Canada Gazette* within 23 days after the day on which it is made.

### Tabling of interim order

**(5)** A copy of each interim order must be tabled in each House of Parliament within 15 days after it is made.

### House not sitting

**(6)** In order to comply with subsection (5), the interim order may be sent to the Clerk of the House if the House is not sitting.

1992, c. 4, s. 13; 2004, c. 15, s. 11; 2015, c. 3, s. 4(F); 2026, c. 3, s. 476.

### Autorisation de prendre des arrêtés d'urgence

**(1.1)** Le ministre peut, sous réserve des exceptions et conditions qu'il précise, autoriser le sous-ministre à prendre, à l'une des fins mentionnées aux alinéas (1)a) à e), des arrêtés d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente partie.

### Consultation

**(1.2)** Le ministre ou le sous-ministre, selon le cas, consulte au préalable les personnes ou organismes qu'il estime opportun de consulter.

### Période de validité

**(2)** L'arrêté prend effet dès sa prise, comme s'il s'agissait d'un règlement pris au titre de la présente partie, mais cesse d'avoir effet à défaut d'approbation par le gouverneur en conseil un an après sa prise.

### Recommandation par le ministre

**(3)** Dès que possible après l'approbation par le gouverneur en conseil, le ministre recommande à celui-ci la prise d'un règlement au titre de la présente partie ayant le même effet que l'arrêté, celui-ci cessant d'avoir effet à l'entrée en vigueur du règlement ou, en l'absence de règlement, trois ans après sa prise.

### Publication dans la *Gazette du Canada*

**(4)** L'arrêté est publié dans la *Gazette du Canada* dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

### Dépôt devant les chambres du Parlement

**(5)** Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

### Communication au greffier

**(6)** Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (5), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

1992, ch. 4, art. 13; 2004, ch. 15, art. 11; 2015, ch. 3, art. 4(F); 2026, ch. 3, art. 476.

## Medical and Optometric Information

### Minister to be provided with information

**6.5 (1)** Where a physician or an optometrist believes on reasonable grounds that a patient is a flight crew member, an air traffic controller or other holder of a Canadian aviation document that imposes standards of medical or optometric fitness, the physician or optometrist shall, if in his opinion the patient has a medical or optometric condition that is likely to constitute a hazard to aviation safety, inform a medical adviser designated by the Minister forthwith of that opinion and the reasons therefor.

### Patient to advise

**(2)** The holder of a Canadian aviation document that imposes standards of medical or optometric fitness shall, prior to any medical or optometric examination of his person by a physician or optometrist, advise the physician or optometrist that he is the holder of such a document.

### Use by Minister

**(3)** The Minister may make such use of any information provided pursuant to subsection (1) as the Minister considers necessary in the interests of aviation safety.

### No proceedings shall lie

**(4)** No legal, disciplinary or other proceedings lie against a physician or optometrist for anything done by him in good faith in compliance with this section.

### Information privileged

**(5)** Notwithstanding subsection (3), information provided pursuant to subsection (1) is privileged and no person shall be required to disclose it or give evidence relating to it in any legal, disciplinary or other proceedings and the information so provided shall not be used in any such proceedings.

### Deemed consent

**(6)** The holder of a Canadian aviation document that imposes standards of medical or optometric fitness shall be deemed, for the purposes of this section, to have consented to the giving of information to a medical adviser designated by the Minister under subsection (1) in the circumstances referred to in that subsection.

R.S., 1985, c. 33 (1st Suppl.), s. 1.

## Renseignements médicaux et optométriques

### Communication de renseignements au ministre

**6.5 (1)** Le médecin ou optométriste qui a des motifs raisonnables de croire que son patient est titulaire d'un document d'aviation canadien assorti de normes médicales ou optométriques doit, s'il estime que l'état de l'intéressé est susceptible de constituer un risque pour la sécurité aérienne, faire part sans délai de son avis motivé au conseiller médical désigné par le ministre.

### Devoir du patient

**(2)** Quiconque est titulaire d'un document d'aviation canadien visé au paragraphe (1) est tenu de dévoiler ce fait avant l'examen au médecin ou à l'optométriste.

### Utilisation des renseignements

**(3)** Le ministre peut faire de ces renseignements l'usage qu'il estime nécessaire à la sécurité aérienne.

### Exclusion

**(4)** Il ne peut être intenté de procédure judiciaire, disciplinaire ou autre contre un médecin ou optométriste pour l'acte accompli de bonne foi en application du présent article.

### Protection des renseignements

**(5)** Par dérogation au paragraphe (3), les renseignements sont protégés et ne peuvent être utilisés dans des procédures judiciaires, disciplinaires ou autres. Nul n'est tenu de les y communiquer ou de témoigner à leur sujet.

### Présomption

**(6)** Quiconque est titulaire d'un document d'aviation canadien visé au paragraphe (1) est présumé avoir consenti à la communication au conseiller médical désigné par le ministre des renseignements portant sur son état dans les circonstances qui y sont mentionnées.

L.R. (1985), ch. 33 (1<sup>er</sup> suppl.), art. 1.

## Measures Relating to Canadian Aviation Documents

### Definition of *Canadian aviation document*

**6.6** In sections 6.7 to 7.21, **Canadian aviation document** includes any privilege accorded by a Canadian aviation document.

R.S., 1985, c. 33 (1st Supp.), s. 1; 2001, c. 29, s. 34.

### Non-application of certain provisions

**6.7** Sections 6.71 to 7.21 do not apply to any military personnel of Canada or a foreign state acting in the course of their duties in relation to a Canadian aviation document issued in respect of a military aeronautical product, a military aerodrome, military equipment, a military facility relating to aeronautics or a service relating to aeronautics provided by means of such an aeronautical product or such equipment or at such an aerodrome or facility.

R.S., 1985, c. 33 (1st Supp.), s. 1; 2001, c. 29, s. 34; 2014, c. 29, s. 17.

### Minister may refuse to issue or amend Canadian aviation document

**6.71 (1)** The Minister may refuse to issue or amend a Canadian aviation document on the grounds that

- (a) the applicant is incompetent;
- (b) the applicant or any aircraft, aerodrome, airport or other facility in respect of which the application is made does not meet the qualifications or fulfil the conditions necessary for the issuance or amendment of the document; or
- (c) the Minister is of the opinion that the public interest and, in particular, the aviation record of the applicant or of any principal of the applicant, as defined in regulations made under paragraph (3)(a), warrant the refusal.

### Notice

**(2)** The Minister shall, by personal service or by registered or certified mail sent to their latest known address, notify the applicant or the owner or operator of the aircraft, aerodrome, airport or other facility, as the case may be, of a decision made under subsection (1). The notice shall be in a form prescribed by regulation of the Governor in Council and, in addition to any other information that may be prescribed, shall indicate, as the case requires,

- (a) the nature of the incompetence of the applicant;

## Mesures relatives aux documents d'aviation canadiens

### Définition de *document d'aviation canadien*

**6.6** Pour l'application des articles 6.7 à 7.21, est assimilé à un document d'aviation canadien tout avantage qu'il octroie.

L.R. (1985), ch. 33 (1<sup>er</sup> suppl.), art. 1; 2001, ch. 29, art. 34.

### Exception

**6.7** Les articles 6.71 à 7.21 ne s'appliquent pas au personnel militaire du Canada ou d'un État étranger qui agit dans le cadre de ses fonctions relativement à des documents d'aviation canadiens délivrés pour des produits aéronautiques, des aérodromes ou de l'équipement militaires, des installations militaires utilisées à des fins aéronautiques ou des services liés à l'aéronautique offerts au moyen de ces produits aéronautiques ou de cet équipement ou dans ces aérodromes ou installations.

L.R. (1985), ch. 33 (1<sup>er</sup> suppl.), art. 1; 2001, ch. 29, art. 34; 2014, ch. 29, art. 17.

### Refus de délivrer ou de modifier un document d'aviation canadien

**6.71 (1)** Le ministre peut refuser de délivrer ou de modifier un document d'aviation canadien pour l'un des motifs suivants :

- a) le demandeur est inapte;
- b) le demandeur ou l'aéronef, l'aérodrome, l'aéroport ou autre installation que vise la demande ne répond pas aux conditions de délivrance ou de modification du document;
- c) le ministre estime que l'intérêt public, notamment en raison des antécédents aériens du demandeur ou de tel de ses dirigeants — au sens du règlement pris en vertu de l'alinéa (3) a) —, le requiert.

### Avis

**(2)** Le ministre expédie alors à la dernière adresse connue du demandeur ou du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur de l'aéronef, de l'aérodrome, de l'aéroport ou autre installation, par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne, avis de sa décision, lequel est établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement. Y sont notamment indiqués, selon le cas :

- a) la nature de l'inaptitude;
- b) les conditions visées à l'alinéa (1) b) auxquelles il n'est pas satisfait;



(b) the qualifications or conditions referred to in paragraph (1)(b) that are not met or fulfilled, as the case may be;

(c) the reasons for the Minister's opinion referred to in paragraph (1)(c); and

(d) except in the case of a document or class of documents prescribed under paragraph (3)(b), the address at which, and the date, being thirty days after the notice is served or sent, on or before which the applicant, owner or operator may file a request for a review of the Minister's decision.

### Regulations

(3) The Governor in Council may make regulations

(a) defining the word *principal*; and

(b) prescribing Canadian aviation documents, or classes of such documents, in respect of which a review of the Minister's decision to refuse to issue or amend a document may not be requested.

1992, c. 4, s. 14; 2001, c. 29, s. 34.

### Request for review

**6.72 (1)** Subject to any regulations made under paragraph 6.71(3)(b), an applicant, owner or operator who is served with or sent a notice under subsection 6.71(2) and who wishes to have the Minister's decision reviewed shall, on or before the date specified in the notice or within any further time that the Tribunal on application may allow, file a written request for a review of the decision with the Tribunal at the address set out in the notice.

### Time and place for review

(2) On receipt of a request filed under subsection (1), the Tribunal shall appoint a time and place for the review and shall notify the Minister and the person who filed the request of the time and place in writing.

### Review procedure

(3) The member of the Tribunal assigned to conduct the review shall provide the Minister and the person who filed the request with an opportunity consistent with procedural fairness and natural justice to present evidence and make representations.

c) les motifs d'intérêt public sur lesquels le ministre fonde son refus;

d) sauf s'il s'agit d'un document ou d'une catégorie de documents visés par le règlement pris en vertu de l'alinéa (3)b), le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l'expédition ou la signification de l'avis, du dépôt d'une éventuelle requête en révision.

### Règlements

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir *dirigeant*;

b) prévoir, individuellement ou par catégorie, les documents d'aviation canadiens à l'égard desquels le refus de délivrance ou de modification ne peut faire l'objet d'une requête en révision.

1992, ch. 4, art. 14; 2001, ch. 29, art. 34.

### Requête en révision

**6.72 (1)** Sous réserve de tout règlement pris en vertu de l'alinéa 6.71(3) b), l'intéressé qui veut faire réviser la décision du ministre dépose une requête auprès du Tribunal à l'adresse indiquée dans l'avis au plus tard à la date limite qui y est spécifiée, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

### Audience

(2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience et en avise par écrit le ministre et l'intéressé.

### Déroulement

(3) À l'audience, le conseiller commis à l'affaire accorde au ministre et à l'intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l'équité procédurale et de la justice naturelle.

### Determination

**(4)** The member of the Tribunal who conducts the review may determine the matter by confirming the Minister's decision or by referring the matter back to the Minister for reconsideration.

2001, c. 29, s. 34.

### Suspensions, etc., generally

**6.8** In addition to any ground referred to in any of sections 6.71, 6.9 to 7.1 and 7.21, the Minister may suspend, cancel or refuse to issue, amend or renew a Canadian aviation document in the circumstances and on the grounds prescribed by regulation of the Governor in Council.

R.S., 1985, c. 33 (1st Suppl.), s. 1; 2001, c. 29, s. 34.

### Suspension, etc., if contravention

**6.9 (1)** If the Minister decides to suspend or cancel a Canadian aviation document on the grounds that its holder or the owner or operator of any aircraft, airport or other facility in respect of which it was issued has contravened any provision of this Part or of any regulation, notice, order, security measure or emergency direction made under this Part, the Minister shall by personal service or by registered or certified mail sent to the holder, owner or operator, as the case may be, at that person's latest known address notify the holder, owner or operator of that decision and of the effective date of the suspension or cancellation, but no suspension or cancellation shall take effect earlier than the date that is thirty days after the notice under this subsection is served or sent.

### Contents of notice

**(2)** The notice must be in the form that the Governor in Council may by regulation prescribe and must, in addition to any other information that may be so prescribed,

**(a)** indicate the provision of this Part or of the regulation, notice, order, security measure or emergency direction made under this Part that the Minister believes has been contravened; and

**(b)** state the date, being thirty days after the notice is served or sent, on or before which and the address at which a request for a review of the decision of the Minister is to be filed in the event that the holder of the document or the owner or operator concerned wishes to have the decision reviewed.

### Request for review of Minister's decision

**(3)** Where the holder of a Canadian aviation document or the owner or operator of any aircraft, airport or other facility in respect of which a Canadian aviation document

### Décision

**(4)** Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer le dossier pour réexamen.

2001, ch. 29, art. 34.

### Mesures diverses — principe

**6.8** En sus des motifs mentionnés aux articles 6.71, 6.9 à 7.1 ou à l'article 7.21, le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de délivrer, modifier ou renouveler un document d'aviation canadien dans les circonstances et pour les motifs que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement.

L.R. (1985), ch. 33 (1<sup>er</sup> suppl.), art. 1; 2001, ch. 29, art. 34.

### Contravention à la présente partie

**6.9 (1)** Lorsqu'il décide de suspendre ou d'annuler un document d'aviation canadien parce que l'intéressé — titulaire du document ou propriétaire, exploitant ou utilisateur d'aéronefs, d'aéroports ou d'autres installations que vise le document — a contrevenu à la présente partie ou à un règlement, un avis, un arrêté, une mesure de sûreté ou une directive d'urgence pris sous son régime, le ministre expédie par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue de l'intéressé, ou par signification à personne, un avis de la mesure et de la date de sa prise d'effet, laquelle ne peut survenir moins de trente jours après l'expédition ou la signification de l'avis.

### Contenu de l'avis

**(2)** L'avis est établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement. Y sont en outre indiqués :

**a)** la disposition de la présente partie ou du règlement, de l'avis, de l'arrêté, de la mesure de sûreté ou de la directive d'urgence pris sous son régime à laquelle il a été, selon le ministre, contrevenu;

**b)** le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l'expédition ou la signification de l'avis, du dépôt d'une éventuelle requête en révision.

### Requête en révision

**(3)** L'intéressé qui désire faire réviser la décision du ministre dépose une requête à cet effet auprès du Tribunal à l'adresse et pour la date limite indiquées dans l'avis, ou

is issued who is affected by a decision of the Minister referred to in subsection (1) wishes to have the decision reviewed, he shall, on or before the date that is thirty days after the notice is served on or sent to him under that subsection or within such further time as the Tribunal, on application by the holder, owner or operator, may allow, in writing file with the Tribunal at the address set out in the notice a request for a review of the decision.

#### **Request for review not a stay of suspension, etc.**

**(4)** A request for a review of the decision of the Minister under subsection (3) does not operate as a stay of the suspension or cancellation of the Canadian aviation document to which the decision relates, but where a request for a review has been filed with the Tribunal a member of the Tribunal assigned for the purpose may, subject to subsection (5), on application in writing by the holder of the document or the owner or operator affected by the decision, as the case may be, on such notice to the Minister as the member deems necessary, and after considering such representations by the holder, owner or operator and the Minister as they wish to make in that behalf, direct that the suspension or cancellation of the document be stayed until the review of the decision of the Minister has been concluded.

#### **Exception re stay direction**

**(5)** No direction of a stay of a suspension or cancellation shall be made under subsection (4) if the member of the Tribunal considering the matter is of the opinion that the stay would result in a threat to aviation safety or security.

#### **Appointment of review time**

**(6)** On receipt of a request filed in accordance with subsection (3), the Tribunal shall appoint a time and place for the review of the decision referred to in the request and in writing notify the Minister and the person who filed the request of the time and place so appointed.

#### **Review procedure**

**(7)** At the time and place appointed under subsection (6) for the review of the decision, the member of the Tribunal assigned to conduct the review shall provide the Minister and the holder of the Canadian aviation document or the owner or operator affected by the decision, as the case may be, with an opportunity consistent with procedural fairness and natural justice to present evidence and make representations in relation to the suspension or cancellation under review.

#### **Holder, etc., not compelled to testify**

**(7.1)** In a review under this section, a holder, owner or operator referred to in subsection (1) is not required, and

dans le délai supérieur éventuellement octroyé à sa demande par le Tribunal.

#### **Effet de la requête**

**(4)** Le dépôt d'une requête en révision n'a pas pour effet de suspendre la mesure prise par le ministre. Sous réserve du paragraphe (5), le conseiller commis à l'affaire, saisi d'une demande écrite de l'intéressé, peut toutefois, après avoir donné au ministre le préavis qu'il estime indiqué et avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la mesure jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête en révision.

#### **Exception**

**(5)** La suspension de la mesure n'est pas à prononcer si le conseiller estime qu'elle constituerait un danger pour la sécurité ou la sûreté aérienne.

#### **Audience**

**(6)** Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date et le lieu de l'audience et en avise par écrit le ministre et l'intéressé.

#### **Déroulement**

**(7)** À l'audience, le conseiller accorde au ministre et à l'intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations sur la mesure attaquée conformément aux principes de l'équité procédurale et de la justice naturelle.

#### **Non-contrainabilité à témoigner**

**(7.1)** L'auteur de la présumée contravention visée au paragraphe (1) n'est pas tenu de témoigner.

shall not be compelled, to give any evidence or testimony in the matter.

### Determination of Tribunal member

**(8)** On a review under this section of a decision of the Minister to suspend or cancel a Canadian aviation document, the member of the Tribunal who conducts the review may determine the matter by confirming the Minister's decision or substituting his or her own determination.

R.S., 1985, c. 33 (1st Supp.), s. 1; 1992, c. 1, s. 5; 2001, c. 29, ss. 35, 45; 2004, c. 15, s. 12.

### Suspension where immediate threat to aviation safety or security

**7 (1)** If the Minister decides to suspend a Canadian aviation document on the grounds that an immediate threat to aviation safety or security exists or is likely to occur as a result of an act or thing that was or is being done under the authority of the document or that is proposed to be done under the authority of the document, the Minister shall without delay, by personal service or by registered or certified mail sent to the holder of the document or to the owner or operator of any aircraft, airport or other facility in respect of which the document was issued, as the case may be, at that person's latest known address, notify the holder, owner or operator of the Minister's decision.

### Contents of notice

**(2)** A notice under subsection (1) shall be in such form as the Governor in Council may by regulation prescribe and shall, in addition to any other information that may be so prescribed,

**(a)** indicate the immediate threat to aviation safety or security that the Minister believes exists or is likely to occur as a result of an act or thing that was or is being done under the authority of the Canadian aviation document concerned, or that is proposed to be done under the authority of the Canadian aviation document concerned, and the nature of that act or thing; and

**(b)** state the date, being thirty days after the notice is served or sent, on or before which and the address at which a request for a review of the decision of the Minister is to be filed in the event the holder of the document or the owner or operator concerned wishes to have the decision reviewed.

### Effective date of Minister's decision

**(2.1)** The Minister's decision takes effect on the date of receipt of the notice under subsection (1) by the person on whom it is served or to whom it is sent, unless the notice indicates that the decision is to take effect on a later date.

### Décision

**(8)** Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou substituer sa propre décision à celle du ministre.

L.R. (1985), ch. 33 (1<sup>er</sup> suppl.), art. 1; 1992, ch. 1, art. 5; 2001, ch. 29, art. 35 et 45; 2004, ch. 15, art. 12.

### Danger pour la sécurité ou la sûreté aérienne

**7 (1)** Lorsqu'il décide de suspendre un document d'aviation canadien parce qu'un acte ou chose autorisé par le document a été, est ou doit être accompli de façon qu'il constitue un danger immédiat ou probable pour la sécurité ou la sûreté aérienne, le ministre avise sans délai de sa décision l'intéressé — titulaire du document ou propriétaire, exploitant ou utilisateur d'aéronefs, d'aéroports ou d'autres installations que vise le document — par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue de ce dernier.

### Contenu de l'avis

**(2)** L'avis est établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement. Y sont en outre indiqués :

**a)** la nature du danger et de l'acte ou de la chose mis en cause;

**b)** le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l'expédition ou la signification de l'avis, du dépôt d'une éventuelle requête en révision.

### Prise d'effet de la décision

**(2.1)** La décision du ministre prend effet dès réception par l'intéressé de l'avis ou à la date ultérieure précisée dans celui-ci.

### **Request for review of Minister's decision**

**(3)** Where the holder of a Canadian aviation document or the owner or operator of any aircraft, airport or other facility in respect of which a Canadian aviation document is issued who is affected by a decision of the Minister referred to in subsection (1) wishes to have the decision reviewed, he shall, on or before the date that is thirty days after the notice is served on him or sent to him under that subsection, in writing file with the Tribunal at the address set out in the notice a request for a review of the decision.

### **Request for review not a stay of suspension**

**(4)** A request for a review of the decision of the Minister under subsection (3) does not operate as a stay of the suspension to which the decision relates.

### **Appointment of review time**

**(5)** On receipt of a request filed in accordance with subsection (3), the Tribunal shall forthwith appoint a time, as soon as practicable after the request is filed, and place for the review of the decision referred to in the request and in writing notify the Minister and the person who filed the request of the time and place so appointed.

### **Review procedure**

**(6)** At the time and place appointed under subsection (5) for the review of the decision, the member of the Tribunal assigned to conduct the review shall provide the Minister and the holder of the Canadian aviation document or the owner or operator affected by the decision, as the case may be, with an opportunity consistent with procedural fairness and natural justice to present evidence and make representations in relation to the suspension under review.

### **Determination**

**(7)** The member of the Tribunal conducting the review may make the following determination:

- (a)** if the decision of the Minister relates to a person's designation under section 4.84, the member may determine the matter by confirming the Minister's decision or by referring the matter back to the Minister for reconsideration; or
- (b)** if the decision of the Minister relates to any other Canadian aviation document, the member may determine the matter by confirming the Minister's decision or by substituting his or her own determination.

### **Requête en révision**

**(3)** L'intéressé qui désire faire réviser la décision du ministre dépose une requête à cet effet auprès du Tribunal à l'adresse et pour la date limite indiquées dans l'avis.

### **Effet de la requête**

**(4)** Le dépôt d'une requête en révision n'a pas pour effet de suspendre la mesure prise par le ministre.

### **Audience**

**(5)** Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe aussitôt le lieu et la date de l'audience, laquelle est à tenir dans les meilleurs délais possible suivant le dépôt de la requête, et il en avise par écrit le ministre et l'intéressé.

### **Déroulement**

**(6)** À l'audience, le conseiller commis à l'affaire accorde au ministre et à l'intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations sur la mesure attaquée, conformément aux principes de l'équité procédurale et de la justice naturelle.

### **Révision**

**(7)** Le conseiller peut :

- a)** dans le cas où la décision du ministre porte sur la désignation de la personne au titre de l'article 4.84, confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l'affaire pour réexamen;
- b)** dans le cas où la décision du ministre porte sur tout autre document d'aviation canadien, confirmer la décision du ministre ou y substituer sa propre décision.

### Effect of decision pending reconsideration

**(7.1)** If a decision of the Minister under subsection (1) is referred back to the Minister for reconsideration under paragraph (7)(a), the decision of the Minister remains in effect until the reconsideration is concluded.

### Request for reconsideration of immediate threat

**(8)** If no appeal from a determination under subsection (7) confirming the Minister's decision is taken under section 7.2 within the time limited for doing so under that section or an appeal panel has, on an appeal under that section, confirmed the Minister's decision under this section, or if the Minister, after reconsidering the matter under paragraph (7)(a) or 7.2(3)(b), has confirmed the suspension, the holder of the document or the owner or operator of any aircraft, airport or other facility in respect of which the document was issued may, in writing, request the Minister to reconsider whether the immediate threat to aviation safety or security referred to in subsection (1) that occasioned the suspension continues to exist or is likely to occur as described in that subsection.

### Reconsideration

**(9)** On receipt of a request under subsection (8), the Minister shall forthwith reconsider the matter and give a notice of his decision to the holder, owner or operator who made the request, and the provisions of this section and section 7.2 providing for a review of a decision of the Minister and an appeal from a determination on a review apply, with such modifications as the circumstances require, to and in respect of a decision of the Minister under this subsection.

R.S., 1985, c. A-2, s. 7; R.S., 1985, c. 33 (1st Supp.), s. 1; 1992, c. 1, s. 5; 2001, c. 29, ss. 36, 45; 2004, c. 15, ss. 13, 111.

### Suspension, etc., on other grounds

**7.1 (1)** If the Minister decides to suspend, cancel or refuse to renew a Canadian aviation document on the grounds that

- (a)** the holder of the document is incompetent,
- (b)** the holder or any aircraft, airport or other facility in respect of which the document was issued ceases to meet the qualifications necessary for the issuance of the document or to fulfil the conditions subject to which the document was issued, or
- (c)** the Minister is of the opinion that the public interest and, in particular, the aviation record of the holder of the document or of any principal of the holder, as defined in regulations made under paragraph 6.71(3)(a), warrant it,

### Maintien de la décision

**(7.1)** En cas de renvoi de l'affaire au ministre pour réexamen au titre de l'alinéa (7) a), la décision continue d'avoir effet jusqu'à ce que le ministre ait révisé celle-ci.

### Cas de réexamen

**(8)** Faute de porter en appel une décision confirmant la décision du ministre dans le délai imparti ou si le comité du Tribunal a, lors de l'appel, maintenu cette décision ou si le ministre, après réexamen de la question au titre des alinéas (7) a) ou 7.2(3) b), a confirmé la suspension, l'intéressé peut, par écrit, demander au ministre de réexaminer la question de savoir s'il y a toujours danger immédiat ou probable pour la sécurité ou la sûreté aérienne.

### Réexamen

**(9)** Sur réception de la demande, le ministre procède sans délai au réexamen et informe l'intéressé de sa décision. Les dispositions du présent article et de l'article 7.2 portant sur la révision d'une décision du ministre et sur l'appel de la révision s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à sa décision.

L.R. (1985), ch. A-2, art. 7; L.R. (1985), ch. 33 (1<sup>er</sup> suppl.), art. 1; 1992, ch. 1, art. 5; 2001, ch. 29, art. 36 et 45; 2004, ch. 15, art. 13 et 111.

### Autres motifs

**7.1 (1)** Le ministre, s'il décide de suspendre, d'annuler ou de ne pas renouveler un document d'aviation canadien pour l'un des motifs ci-après, expédie un avis par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue du titulaire du document ou du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur de l'aéronef, de l'aéroport ou autre installation que vise le document :

- a)** le titulaire du document est inapte;
- b)** le titulaire ou l'aéronef, l'aéroport ou autre installation ne répond plus aux conditions de délivrance ou de maintien en état de validité du document;
- c)** le ministre estime que l'intérêt public, notamment en raison des antécédents aériens du titulaire ou de tel de ses dirigeants — au sens du règlement pris en vertu de l'alinéa 6.71(3) a) —, le requiert.

the Minister shall, by personal service or by registered or certified mail sent to the holder or the owner or operator of the aircraft, airport or facility, as the case may be, at their latest known address, notify that person of the Minister's decision.

### **Contents of notice**

**(2)** A notice under subsection (1) shall be in such form as the Governor in Council may by regulation prescribe and shall, in addition to any other information that may be so prescribed,

**(a)** indicate, as the case requires,

**(i)** [Repealed, 2001, c. 29, s. 37]

**(ii)** the nature of the incompetence of the holder of the Canadian aviation document that the Minister believes exists, the qualifications necessary for the issuance of the document that the Minister believes the holder of the document or the aircraft, airport or facility in respect of which the document was issued ceases to have or the conditions subject to which the document was issued that the Minister believes are no longer being met or complied with, or

**(iii)** the elements of the public interest on which the decision of the Minister is based; and

**(b)** state the date, being thirty days after the notice is served or sent, on or before which and the address at which a request for a review of the decision of the Minister is to be filed in the event the holder of the document or the owner or operator concerned wishes to have the decision reviewed.

### **Effective date of Minister's decision**

**(2.1)** The Minister's decision to suspend or cancel a Canadian aviation document takes effect on the date of receipt of the notice under subsection (1) by the person on whom it is served or to whom it is sent, unless the notice indicates that the decision is to take effect on a later date.

### **Request for review of Minister's decision**

**(3)** Where the holder of a Canadian aviation document or the owner or operator of any aircraft, airport or other facility in respect of which a Canadian aviation document is issued who is affected by a decision of the Minister referred to in subsection (1) wishes to have the decision reviewed, he shall, on or before the date that is thirty days after the notice is served on or sent to him under that subsection or within such further time as the Tribunal, on application by the holder, owner or operator, may

### **Contenu de l'avis**

**(2)** L'avis est établi en la forme que peut fixer le gouverneur en conseil par règlement. Y sont en outre indiqués :

**a)** soit la raison fondée sur l'intérêt public à l'origine, selon le ministre, de la mesure, soit la nature de l'incapacité, soit encore les conditions — de délivrance ou de maintien en état de validité — auxquelles, selon le ministre, le titulaire ou l'aéronef, l'aéroport ou autre installation ne répond plus;

**b)** le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l'expédition ou la signification de l'avis, du dépôt d'une éventuelle requête en révision.

### **Prise d'effet de la décision**

**(2.1)** La décision du ministre prend effet dès réception par l'intéressé de l'avis ou à la date ultérieure précisée dans celui-ci.

### **Requête en révision**

**(3)** L'intéressé qui désire faire réviser la décision du ministre dépose une requête à cet effet auprès du Tribunal à l'adresse et pour la date limite indiquées dans l'avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

allow, in writing file with the Tribunal at the address set out in the notice a request for a review of the decision.

#### **Request for review not a stay of suspension, etc.**

(4) A request for a review of the decision of the Minister under subsection (3) does not operate as a stay of the suspension, cancellation or refusal to renew to which the decision relates.

#### **Appointment of review time**

(5) On receipt of a request filed in accordance with subsection (3), the Tribunal shall forthwith appoint a time, as soon as practicable after the request is filed, and place for the review of the decision referred to in the request and in writing notify the Minister and the person who filed the request of the time and place so appointed.

#### **Review procedure**

(6) At the time and place appointed under subsection (5) for the review of the decision, the member of the Tribunal assigned to conduct the review shall provide the Minister and the holder of the Canadian aviation document or the owner or operator affected by the decision, as the case may be, with an opportunity consistent with procedural fairness and natural justice to present evidence and make representations in relation to the suspension, cancellation or refusal to renew under review.

#### **Determination of Tribunal member**

(7) On a review under this section of a decision of the Minister to suspend, cancel or refuse to renew a Canadian aviation document, the member of the Tribunal who conducts the review may determine the matter by confirming the Minister's decision or by referring the matter back to the Minister for reconsideration.

#### **Effect of decision pending reconsideration**

(8) If a decision to suspend or cancel a Canadian aviation document is referred back to the Minister for reconsideration under subsection (7), the decision of the Minister remains in effect until the reconsideration is concluded. However, the member, after considering any representations made by the parties, may grant a stay of the decision until the reconsideration is concluded, if he or she is satisfied that granting a stay would not constitute a threat to aviation safety.

(9) [Repealed, 2001, c. 29, s. 37]

R.S., 1985, c. 33 (1st Supp.), s. 1; 1992, c. 1, s. 5, c. 4, s. 15; 2001, c. 29, ss. 37, 45.

#### **Right of appeal**

**7.2 (1)** Within thirty days after the determination,

#### **Effet de la requête**

(4) Le dépôt d'une requête en révision n'a pas pour effet de suspendre la mesure prise par le ministre.

#### **Audition**

(5) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe aussitôt le lieu et la date de l'audience, laquelle est à tenir dans les meilleurs délais possible suivant le dépôt de la requête, et il en avise par écrit le ministre et l'intéressé.

#### **Déroulement**

(6) À l'audience, le conseiller commis à l'affaire donne au ministre et à l'intéressé la possibilité de lui présenter leurs éléments de preuve et leurs observations sur la mesure attaquée, conformément aux principes de l'équité procédurale et de la justice naturelle.

#### **Décision**

(7) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer le dossier pour réexamen.

#### **Réexamen du dossier**

(8) En cas de renvoi du dossier au ministre, la décision d'annuler ou de suspendre continue d'avoir effet. Toutefois, le conseiller peut, après avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision jusqu'à ce que le ministre ait réexaminé celle-ci, s'il est convaincu que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité aéronautique.

(9) [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 37]

L.R. (1985), ch. 33 (1<sup>er</sup> suppl.), art. 1; 1992, ch. 1, art. 5, ch. 4, art. 15; 2001, ch. 29, art. 37 et 45.

#### **Appel**

**7.2 (1)** Toute personne concernée peut faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu du paragraphe



(a) a person affected by the determination may appeal a determination made under subsection 6.72(4), paragraph 7(7)(a) or subsection 7.1(7) to the Tribunal; or

(b) a person affected by the determination or the Minister may appeal a determination made under subsection 6.9(8) or paragraph 7(7)(b) to the Tribunal.

### Loss of right of appeal

(2) A party that does not appear at a review hearing is not entitled to appeal a determination, unless they establish that there was sufficient reason to justify their absence.

### Disposition of appeal

(3) The appeal panel of the Tribunal assigned to hear the appeal may

(a) in the case of a determination made under subsection 6.72(4), paragraph 7(7)(a) or subsection 7.1(7), dismiss the appeal or refer the matter back to the Minister for reconsideration; or

(b) in the case of a determination made under subsection 6.9(8) or paragraph 7(7)(b), dismiss the appeal, or allow the appeal and substitute its own decision.

### Effect of decision pending reconsideration

(4) If a decision to suspend or cancel a Canadian aviation document is referred back to the Minister for reconsideration under paragraph (3)(a), the decision of the Minister remains in effect until the reconsideration is concluded. However, the appeal panel, after considering any representations made by the parties, may grant a stay of the decision made under subsection 7.1(7) until the reconsideration is concluded, if it is satisfied that granting a stay would not constitute a threat to aviation safety or security.

R.S., 1985, c. 33 (1st Supp.), s. 1; 2001, c. 29, s. 38; 2004, c. 15, ss. 14, 111; 2017, c. 26, s. 4(F).

### Default in payment

**7.21 (1)** The Minister may suspend, or refuse to issue, amend or renew, a Canadian aviation document if a certificate under section 8.11 has been issued to the Minister in respect of the applicant for, or the holder of, the document or in respect of the owner or operator of an aircraft, aerodrome, airport or other facility to which the document relates.

### Notice

(2) The Minister shall, by personal service or by registered or certified mail sent to the applicant, holder,

6.72(4), de l'alinéa 7(7)a) ou du paragraphe 7.1(7); toute personne concernée ou le ministre peuvent faire appel de celle rendue en vertu du paragraphe 6.9(8) ou de l'alinéa 7(7)b). Dans tous les cas, le délai d'appel est de trente jours suivant la décision.

### Perte du droit d'appel

(2) La partie qui ne se présente pas à l'audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu'elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

### Sort de l'appel

(3) Le comité du Tribunal peut :

a) dans le cas d'une décision rendue en vertu du paragraphe 6.72(4), de l'alinéa 7(7)a) ou du paragraphe 7.1(7), rejeter l'appel ou renvoyer l'affaire au ministre pour réexamen;

b) dans le cas d'une décision rendue en vertu du paragraphe 6.9(8) ou de l'alinéa 7(7)b), rejeter l'appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

### Réexamen du dossier

(4) En cas de renvoi du dossier au ministre, la décision d'annuler ou de suspendre un document d'aviation canadien continue d'avoir effet. Toutefois, le comité peut, après avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision rendue en vertu du paragraphe 7.1(7) jusqu'à ce que le ministre ait révisé celle-ci, s'il est convaincu que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité ou la sûreté aérienne.

L.R. (1985), ch. 33 (1<sup>er</sup> suppl.), art. 1; 2001, ch. 29, art. 38; 2004, ch. 15, art. 14 et 111; 2017, ch. 26, art. 4(F).

### Défaut de paiement

**7.21 (1)** Le ministre peut suspendre ou refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier un document d'aviation canadien si le demandeur ou le titulaire du document ou le propriétaire ou l'exploitant ou utilisateur de l'aéronef, de l'aérodrome, de l'aéroport ou de toute autre installation visés par le document fait l'objet d'un certificat visé à l'article 8.11.

### Avis

(2) Le ministre expédie alors à la dernière adresse connue de l'intéressé, par courrier recommandé ou

owner or operator, as the case may be, at their latest known address, notify that person of a decision made under subsection (1) and, in the case of a suspension, of the effective date of the suspension, which shall not be earlier than thirty days after the notice is served or sent.

2001, c. 29, s. 38; 2026, c. 3, s. 477.

## Prohibitions, Offences and Punishment

### Prohibitions

#### 7.3 (1) No person shall

- (a) knowingly make any false representation for the purpose of obtaining a Canadian aviation document or any privilege accorded thereby;
- (b) wilfully destroy any document required under this Part to be kept;
- (c) make or cause to be made any false entry in a record required under this Part to be kept with intent to mislead or wilfully omit to make any entry in any such record;
- (d) wilfully obstruct any person who is performing duties under this Part;
- (d.1) except as authorized under this Part and subject to subsection (1.1), intentionally interfere with the operation of a remotely piloted aircraft system, or with the performance of the duties of any crew member of a remotely piloted aircraft system, while the system is powered on;
- (e) except as authorized under this Part, wilfully operate or otherwise deal with an aircraft that has been detained under this Part;
- (f) wilfully do any act or thing in respect of which a Canadian aviation document is required except under and in accordance with the required document; or
- (g) wilfully do any act or thing in respect of which a Canadian aviation document is required where
  - (i) the document that has been issued in respect of that act or thing is suspended, or
  - (ii) an order referred to in subsection 7.5(1) prohibits the person from doing that act or thing.

certifié ou par signification à personne, avis de sa décision et, dans le cas d'une suspension, de la date de sa prise d'effet, laquelle ne peut avoir lieu moins de trente jours après l'expédition ou la signification de l'avis.

2001, ch. 29, art. 38; 2026, ch. 3, art. 477.

## Interdictions, infractions et peines

### Interdictions

#### 7.3 (1) Il est interdit :

- a) de faire sciemment une fausse déclaration pour obtenir un document d'aviation canadien ou tout avantage qu'il octroie;
- b) de détruire délibérément un document dont la tenue est exigée sous le régime de la présente partie;
- c) de faire, ou faire faire, de fausses inscriptions dans les registres dont la tenue est exigée sous le régime de la présente partie, dans le dessein d'induire en erreur, ou d'omettre délibérément d'y faire une inscription;
- d) d'entraver délibérément l'action d'une personne exerçant ses fonctions sous le régime de la présente partie;
- d.1) sauf autorisation donnée en application de la présente partie et sous réserve du paragraphe (1.1), de volontairement perturber le fonctionnement d'un système d'aéronef télépiloté ou de volontairement gêner l'exercice des fonctions d'un membre d'équipage d'un tel système, lorsque celui-ci est en marche;
- e) sauf autorisation donnée en application de la présente partie, d'utiliser délibérément un aéronef retenu sous le régime de celle-ci, ou d'effectuer quelque opération se rapportant à cet aéronef;
- f) d'accomplir délibérément un acte ou chose pour lequel il faut un document d'aviation canadien sans en être titulaire ou en violation de ses termes;
- g) d'accomplir délibérément un acte ou chose pour lequel il faut un document d'aviation canadien :
  - (i) alors que le document est frappé de suspension,
  - (ii) alors qu'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 7.5(1) l'interdit.

### **Exception — authorized activities**

**(1.1)** Paragraph (1)(d.1) does not apply to a person who is carrying out activities that they are authorized to carry out for the purpose of defence.

### **Contravention of subsection (1)**

**(2)** Every person who contravenes subsection (1) is guilty of

- (a)** an indictable offence; or
- (b)** an offence punishable on summary conviction.

### **Contravention of Part, regulation, etc.**

**(3)** Except as otherwise provided by this Part, every person who contravenes a provision of this Part or any regulation, notice, order, security measure or emergency direction made under this Part is guilty of an offence punishable on summary conviction.

**(3.1)** [Repealed, 2026, c. 3, s. 478]

### **Punishment — individuals**

**(4)** An individual who is convicted of an offence under this Part punishable on summary conviction is liable to a fine not exceeding \$150,000 and, in the case of an offence referred to in subsection (1), to imprisonment for a term not exceeding one year or to both fine and imprisonment.

### **Punishment — corporations**

**(5)** A corporation that is convicted of an offence under this Part punishable on summary conviction is liable to a fine not exceeding \$1,500,000.

### **Punishment — ANS Corporation**

**(5.1)** Despite subsection (5), if the ANS Corporation is convicted of contravening an order made under subsection 4.91(1), the ANS Corporation is liable to a fine not exceeding \$1,500,000 for each day or part of a day the offence continues.

### **Punishment, subsequent offences**

**(6)** Where a person is convicted of a second or subsequent offence under this Part, the fine shall not be less than two hundred and fifty dollars.

### **Exception — activités autorisées**

**(1.1)** L'alinéa (1)d.1) ne s'applique pas à la personne qui exerce une activité autorisée à des fins de défense.

### **Contravention au par. (1)**

**(2)** Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité :

- a)** soit par mise en accusation;
- b)** soit par procédure sommaire.

### **Contravention à la présente partie, aux règlements, etc.**

**(3)** Sauf disposition contraire de la présente partie, quiconque contrevient à celle-ci, ou aux règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d'urgence pris sous son régime, est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

**(3.1)** [Abrogé, 2026, ch. 3, art. 478]

### **Peines — personnes physiques**

**(4)** La personne physique déclarée coupable d'une infraction à la présente partie ou à ses textes d'application punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire encourt une amende maximale de 150 000 \$, et dans le cas d'une infraction visée au paragraphe (1), un emprisonnement maximal de un an et une amende maximale de 150 000 \$, ou l'une de ces peines.

### **Peines — personnes morales**

**(5)** La personne morale déclarée coupable d'une infraction à la présente partie ou à ses textes d'application punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire encourt une amende maximale de 1 500 000 \$.

### **Sanction pour la société**

**(5.1)** Malgré le paragraphe (5), si elle contrevient à l'arrêté pris en vertu du paragraphe 4.91(1), la société encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction, une amende maximale de 1 500 000 \$.

### **Récidive**

**(6)** Le montant minimal de l'amende imposée pour récidive est de deux cent cinquante dollars.

### **Imprisonment precluded in certain cases**

**(7)** Where a person is convicted of an offence under this Part punishable on summary conviction, no imprisonment may be imposed as punishment for the offence or in default of payment of any fine imposed as punishment unless the offence is an offence referred to in subsection (1).

**(7.1)** [Repealed, 2026, c. 3, s. 478]

### **Recovery of fines**

**(8)** Where a person is convicted of an offence under this Part and the fine that is imposed is not paid when required, on production in the superior court of any province, the conviction shall be registered in the court and when registered has the same force and effect, and all proceedings may be taken thereon, as if the conviction were a judgment in that court obtained by Her Majesty in right of Canada against the convicted person for a debt of the amount of the fine.

### **Recovery of costs and charges**

**(9)** All reasonable costs and charges attendant on the registration of the conviction are recoverable in like manner as if they had been registered as part of the conviction.

R.S., 1985, c. 33 (1st Supp.), s. 1; 1992, c. 4, s. 16; 1996, c. 20, s. 103; 2004, c. 15, s. 15; 2026, c. 3, s. 478.

### **Continuing offence**

**7.31** Where an offence under this Part is committed or continued on more than one flight or segment of a flight, it shall be deemed to be a separate offence for each flight or segment of a flight on which the offence is committed or continued.

1992, c. 4, s. 17.

### **Court may order forfeiture**

**7.4 (1)** Where a person is convicted on indictment of an offence referred to in paragraph 7.3(1)(f) or (g) in relation to the operation of a commercial air service, the court may, in addition to any other punishment it may impose, order that any aircraft used in the commercial air service be forfeited and, on the making of such an order, the aircraft is forfeited to Her Majesty in right of Canada.

### **Application by person claiming interest**

**(2)** Where any aircraft is forfeited under subsection (1), any person, in this section referred to as the “applicant”, other than a person convicted of the offence that resulted in the forfeiture, who claims an interest in the aircraft may, within 30 days after the forfeiture, apply by notice

### **Exclusion de l’emprisonnement**

**(7)** La personne déclarée coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ne peut encourir d’emprisonnement pour cette infraction ni pour défaut de paiement de l’amende imposée, sauf s’il s’agit d’une infraction visée au paragraphe (1).

**(7.1)** [Abrogé, 2026, ch. 3, art. 478]

### **Recouvrement des amendes**

**(8)** Lorsqu’une personne déclarée coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application ne paie pas l’amende dans le délai imparti, la déclaration de culpabilité, sur présentation devant la juridiction supérieure, y est enregistrée. Dès lors, elle devient exécutoire, et toute procédure d’exécution peut être engagée, la condamnation étant assimilée à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne en cause pour une dette dont le montant équivaut à l’amende.

### **Recouvrement des frais**

**(9)** Tous les frais entraînés par l’enregistrement peuvent être recouvrés comme s’ils avaient été enregistrés avec la déclaration de culpabilité.

L.R. (1985), ch. 33 (1<sup>er</sup> suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 16; 1996, ch. 20, art. 103; 2004, ch. 15, art. 15; 2026, ch. 3, art. 478.

### **Infraction continue**

**7.31** Il est compté une infraction distincte à la présente partie pour chaque vol ou partie de vol au cours duquel se commet ou se continue l’infraction.

1992, ch. 4, art. 17.

### **Confiscation**

**7.4 (1)** Le tribunal qui a prononcé un verdict de culpabilité sur mise en accusation pour une infraction aux alinéas 7.3(1)f) ou g) relative à l’exploitation d’un service aérien commercial peut, en sus de toute autre sanction, ordonner la confiscation immédiate, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, de tout aéronef affecté à cette exploitation.

### **Revendication de droits**

**(2)** Quiconque, autre que la personne déclarée coupable de l’infraction, revendique un droit sur un aéronef confisqué en application du paragraphe (1) peut, dans les trente jours suivant la confiscation, par requête écrite adressée à un juge de la juridiction supérieure de la

in writing to a judge of the superior court of the province where the aircraft is situated for an order under subsection (5).

### **Date of hearing**

**(3)** A judge to whom an application is made under subsection (2) shall fix a day not less than thirty days after the date of filing of the application for the hearing thereof.

### **Notice**

**(4)** An applicant shall serve a notice of the application and of the day fixed for the hearing of the application on the Minister at least fifteen days before the day so fixed.

### **Order by judge**

**(5)** Where, on the hearing of an application, the judge is satisfied that the applicant

**(a)** is innocent of any complicity in the offence that resulted in the forfeiture and of any collusion in relation to the offence with the person convicted thereof, and

**(b)** exercised reasonable care to satisfy himself or herself that the aircraft concerned was not likely to be used in contravention of this Part or any regulation, notice, order, security measure or emergency direction made under this Part,

the applicant is entitled to an order by the judge declaring that the applicant's interest is not affected by the forfeiture and declaring the nature and extent of that interest.

### **Appeal**

**(6)** An appeal from an order or refusal to make an order under subsection (5) lies to the court to which an appeal may be taken from an order of the superior court in the province in which the forfeiture occurred and the appeal shall be asserted, heard and decided according to the ordinary procedure governing appeals to the court from orders or judgments of a judge of the superior court.

### **Application to Minister**

**(7)** The Minister shall, on application made to the Minister by any person who has obtained an order under subsection (5),

**(a)** direct that the aircraft to which the interest of the applicant relates be returned to the applicant; or

**(b)** direct that an amount equal to the value of the interest of the applicant, as declared in the order, be paid to the applicant.

province où se trouve l'aéronef, lui demander de rendre l'ordonnance prévue au paragraphe (5).

### **Date d'audition**

**(3)** Le juge saisi de la requête en fixe l'audition pour une date qui suit d'au moins trente jours celle de son dépôt.

### **Avis**

**(4)** Le requérant donne au ministre avis de la demande et de la date d'audition au moins quinze jours avant celle-ci.

### **Ordonnance du juge**

**(5)** Le requérant a droit à une ordonnance portant opposabilité de son droit à la confiscation et précisant la nature et l'étendue de ce droit lorsque le juge, à l'audition de la requête, est convaincu de ce qui suit :

**a)** il n'y a eu, à l'égard de l'infraction qui a entraîné la confiscation, aucune complicité ni collusion entre le requérant et le coupable;

**b)** le requérant a usé de toute la diligence possible pour éviter que l'aéronef ne soit utilisé en contravention avec la présente partie et les règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté et directives d'urgence pris sous son régime.

### **Appel**

**(6)** Il peut être fait appel de la décision rendue en application du paragraphe (5) devant le tribunal qui connaît des appels des ordonnances de la juridiction supérieure de la province où la confiscation a eu lieu. Il en est disposé selon les règles de procédure de ce tribunal.

### **Demande au ministre**

**(7)** À la demande du bénéficiaire de l'ordonnance, le ministre ordonne soit de lui restituer l'aéronef sur lequel porte son droit, soit de lui verser la contrepartie de son droit.

### Disposal of forfeited aircraft

**(8)** Where no application is made under this section for an order in relation to an interest in a forfeited aircraft or an application is made and the judge or, on appeal, the court refuses to make an order referred to in subsection (5), the aircraft shall be disposed of in such manner as the Minister may direct.

R.S., 1985, c. 33 (1st Supp.), s. 1; 2004, c. 15, s. 16.

### Prohibition — unruly or dangerous behaviour

**7.41 (1)** No person shall engage in any behaviour that endangers the safety or security of an aircraft in flight or of persons on board an aircraft in flight by intentionally

- (a)** interfering with the performance of the duties of any crew member;
- (b)** lessening the ability of any crew member to perform that crew member's duties; or
- (c)** interfering with any person who is following the instructions of a crew member.

### Punishment

**(2)** Every person who commits an offence under subsection (1) is liable

- (a)** on conviction on indictment, to a fine of not more than \$100,000 or to imprisonment for a term of not more than five years, or to both; and
- (b)** on summary conviction, to a fine of not more than \$25,000 or to imprisonment for a term of not more than eighteen months, or to both.

### Deeming — "in flight"

**(3)** For the purpose of subsection (1), an aircraft is deemed to be in flight from the time when all external doors are closed following embarkation until the time at which any external door is opened for the purpose of disembarkation.

### Application

**(4)** This section applies despite subsections 7.3(4) and (7).

2004, c. 15, s. 17.

### Authorization — interference

**7.42 (1)** The Minister may, on any terms that the Minister considers appropriate, authorize any person or class of persons to interfere with the operation of a remotely

### Défaut d'ordonnance

**(8)** En l'absence de toute requête au titre du présent article ou si le juge saisi de la requête ou, en appel, le tribunal refuse de rendre l'ordonnance prévue au paragraphe (5), il peut être disposé de l'aéronef selon les instructions du ministre.

L.R. (1985), ch. 33 (1<sup>er</sup> suppl.), art. 1; 2004, ch. 15, art. 16.

### Interdiction : comportement turbulent ou dangereux

**7.41 (1)** Il est interdit à quiconque de se comporter de façon à mettre en danger la sûreté ou la sécurité d'un aéronef en vol ou des personnes à son bord :

- a)** soit en gênant volontairement l'exercice des fonctions d'un membre d'équipage;
- b)** soit en réduisant volontairement la capacité de celui-ci de s'acquitter de ses fonctions;
- c)** soit en gênant volontairement une personne qui se conforme aux instructions d'un membre d'équipage.

### Peine

**(2)** Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction punissable :

- a)** soit, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d'une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans et d'une amende maximale de 100 000 \$, ou de l'une de ces peines;
- b)** soit, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une peine d'emprisonnement maximale de dix-huit mois et d'une amende maximale de 25 000 \$, ou de l'une de ces peines.

### Interprétation

**(3)** Pour l'application du paragraphe (1), l'aéronef est réputé être en vol depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures sont fermées jusqu'au moment où l'une de celles-ci est ouverte en vue du débarquement.

### Application

**(4)** Le présent article s'applique malgré les paragraphes 7.3(4) et (7).

2004, ch. 15, art. 17.

### Autorisation — perturbation

**7.42 (1)** Le ministre peut autoriser, aux conditions qu'il juge indiquées, toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, à

piloted aircraft system or with the performance of the duties of any crew member of a remotely piloted aircraft system if the issuance of authorization is, in the Minister's opinion, in the public interest or necessary for aviation safety or security.

### **Suspension, cancellation or amendment**

**(2)** The Minister may suspend, cancel or amend an authorization if the suspension, cancellation or amendment is, in the Minister's opinion, in the public interest or necessary for aviation safety or security.

2026, c. 3, s. 479.

### **Prohibition by court**

**7.5 (1)** Where a person is convicted of an offence under this Part, the court may, in addition to any other punishment it may impose, make an order

**(a)** where the person is the holder of a Canadian aviation document or is the owner or operator of any aircraft, airport or other facility in respect of which a Canadian aviation document was issued, prohibiting the person from doing any act or thing authorized by the document at all times while the document is in force or for such period or at such times and places as may be specified in the order; or

**(b)** prohibiting the person from operating an aircraft or providing services essential to the operation of an aircraft for such period or at such times and places as may be specified in the order.

**(2) to (4)** [Repealed, 1992, c. 4, s. 18]

R.S., 1985, c. 33 (1st Supp.), s. 1; 1992, c. 1, s. 144(F), c. 4, s. 18.

### **Vicarious liability — owners of aircraft**

**7.51** If a person may be charged with and found guilty of an offence under this Part relating to an aircraft, the registered owner of the aircraft may be charged with and found guilty of the offence — whether or not the person is identified or prosecuted for the offence — unless, at the time of the offence, the aircraft was in the possession of a person other than the owner without the owner's consent.

2026, c. 3, s. 480.

### **Vicarious liability — operators of aircraft**

**7.52** If a person may be charged with and found guilty of an offence under this Part relating to an aircraft, the operator of the aircraft may be charged with and found guilty of the offence — whether or not the person is identified or prosecuted for the offence — unless, at the time

perturber le fonctionnement d'un système d'aéronef télé-piloté ou à gêner l'exercice des fonctions du membre d'équipage d'un tel système s'il estime que la délivrance de l'autorisation est dans l'intérêt public ou qu'elle est requise pour la sécurité ou la sûreté aérienne.

### **Suspension, annulation ou modification**

**(2)** Le ministre peut suspendre, annuler ou modifier l'autorisation s'il estime que sa suspension, son annulation ou sa modification est dans l'intérêt public ou qu'elle est requise pour la sécurité ou la sûreté aérienne.

2026, ch. 3, art. 479.

### **Ordonnance d'interdiction**

**7.5 (1)** Quiconque est déclaré coupable d'une infraction à la présente partie ou à ses textes d'application peut, en sus de la sanction, se voir interdire, par ordonnance du tribunal saisi de la poursuite :

**a)** s'il s'agit d'un titulaire de document d'aviation canadien, ou du propriétaire, de l'exploitant, de l'utilisateur d'un aéronef, d'un aéroport ou d'autres installations visés par un tel document, d'accomplir tout acte ou chose autorisé par le document pendant la durée de validité de celui-ci ou sous réserve des conditions de temps ou de lieu précisées;

**b)** d'utiliser un aéronef ou de fournir des services essentiels à son utilisation sous réserve des conditions de temps ou de lieu précisées.

**(2) à (4)** [Abrogés, 1992, ch. 4, art. 18]

L.R. (1985), ch. 33 (1<sup>er</sup> suppl.), art. 1; 1992, ch. 1, art. 144(F), ch. 4, art. 18.

### **Responsabilité indirecte — propriétaires d'aéronefs**

**7.51** Lorsqu'une personne peut être accusée et déclarée coupable d'une infraction à la présente partie ou à ses textes d'application relative à un aéronef, que la personne soit ou non identifiée ou poursuivie pour cette infraction, le propriétaire enregistré de l'aéronef peut être accusé et déclaré coupable de l'infraction, à moins que, lors de l'infraction, l'aéronef n'ait été en possession d'un tiers sans son consentement.

2026, ch. 3, art. 480.

### **Responsabilité indirecte — utilisateurs d'aéronefs**

**7.52** Lorsqu'une personne peut être accusée et déclarée coupable d'une infraction à la présente partie ou à ses textes d'application relative à un aéronef, que la personne soit ou non identifiée ou poursuivie pour cette infraction, l'utilisateur de l'aéronef peut être accusé et déclaré coupable de l'infraction, à moins que, lors de l'infraction,

of the offence, the aircraft was in the possession of a person other than the operator without the operator's consent.

2026, c. 3, s. 480.

### **Vicarious liability — pilots-in-command**

**7.53** If a crew member may be charged with and found guilty of an offence under this Part relating to an aircraft, the pilot-in-command of the aircraft may be charged with and found guilty of the offence — whether or not the crew member is identified or prosecuted for the offence — unless the offence was committed without the consent of the pilot-in-command.

2026, c. 3, s. 480.

### **Proof of offence**

**7.54** In a prosecution of any of the following persons for an offence under this Part, it is sufficient proof of the offence to establish that the act or omission that constitutes the offence was committed by an employee or agent or mandatary of the person, whether or not the employee or agent or mandatary is identified or prosecuted for the offence:

- (a) the registered owner of an aircraft;
- (b) the operator of an aircraft;
- (c) the operator of an aerodrome or other aviation facility;
- (d) an air traffic service provider;
- (e) an organization that holds a Canadian aviation document authorizing the maintenance of an aeronautical product or the provision of a maintenance service.

2026, c. 3, s. 480.

### **Exceptions**

**7.55** Sections 7.51 to 7.54 do not apply to an offence relating to a contravention of subsection 7.3(1) or 7.41(1).

2026, c. 3, s. 480.

### **Due diligence defence**

**7.56 (1)** A person is not to be found guilty of an offence under this Part if they establish that they exercised all due diligence to prevent the commission of the offence.

l'aéronef n'ait été en possession d'un tiers sans son consentement.

2026, ch. 3, art. 480.

### **Responsabilité indirecte — commandants de bord**

**7.53** Lorsqu'un membre d'équipage peut être accusé et déclaré coupable d'une infraction à la présente partie ou à ses textes d'application relative à un aéronef, que le membre d'équipage soit ou non identifié ou poursuivi pour cette infraction, le commandant de bord de l'aéronef peut être accusé et déclaré coupable de l'infraction, à moins que celle-ci n'ait été commise sans son consentement.

2026, ch. 3, art. 480.

### **Preuve**

**7.54** Dans les poursuites intentées contre l'une ou l'autre des personnes ci-après pour infraction à la présente partie ou à ses textes d'application, il suffit, pour prouver l'infraction, d'établir que l'acte ou l'omission qui la constitue a été commis par un mandataire ou un employé de cette personne, que le mandataire ou l'employé ait été ou non identifié ou poursuivi pour cette infraction :

- a) le propriétaire enregistré d'un aéronef;
- b) l'utilisateur d'un aéronef;
- c) l'exploitant d'un aérodrome ou d'une autre installation aéronautique;
- d) le fournisseur de services de la circulation aérienne;
- e) l'organisme titulaire d'un document d'aviation canadien autorisant la maintenance d'un produit aéronautique ou la prestation d'un service de maintenance.

2026, ch. 3, art. 480.

### **Exceptions**

**7.55** Les articles 7.51 à 7.54 ne s'appliquent pas à l'égard de l'infraction relative à la contravention aux paragraphes 7.3(1) ou 7.41(1).

2026, ch. 3, art. 480.

### **Défense de prise de précautions voulues**

**7.56 (1)** Nul ne peut être reconnu coupable d'une infraction à la présente partie ou à ses textes d'application s'il prouve qu'il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.



## Exceptions

**(2)** Subsection (1) does not apply to an offence relating to a contravention of subsection 7.3(1) or 7.41(1).

2026, c. 3, s. 480.

## Administrative Monetary Penalties

### Designation of provisions

**7.6 (1)** The Governor in Council may, by regulation,

**(a)** designate as a provision the contravention of which may be proceeded with as a violation in accordance with sections 7.61 to 8.2, any provision of this Part or of any regulation, notice, order or security measure made under this Part, or any provision of the *Secure Air Travel Act* or of any regulation or direction made under that Act; and

**(a.1)** [Repealed, 2026, c. 3, s. 481]

**(b)** prescribe the maximum amount payable for each violation, not to exceed

**(i)** \$150,000, in the case of an individual, and

**(ii)** \$1,500,000, in the case of a corporation.

**(2)** [Repealed, 2026, c. 3, s. 481]

R.S., 1985, c. 33 (1st Suppl.), s. 1; 1992, c. 4, s. 19; 2004, c. 15, s. 18; 2015, c. 20, s. 12; 2026, c. 3, s. 481.

### Violation

**7.61 (1)** Every person who contravenes a provision designated under paragraph 7.6(1)(a) commits a violation and is liable to a penalty not exceeding the maximum amount prescribed under paragraph 7.6(1)(b).

### Continuing violation

**(2)** A violation that is committed or continued on more than one flight or segment of a flight constitutes a separate violation for each flight or segment of a flight on which the violation is committed or continued.

### Manner of proceeding

**(3)** If a contravention of a provision designated under paragraph 7.6(1)(a) may be proceeded with as a violation or as an offence, proceeding with it in one manner precludes proceeding in the other.

## Exceptions

**(2)** Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard d'une infraction relative à la contravention aux paragraphes 7.3(1) ou 7.41(1).

2026, ch. 3, art. 480.

## Sanctions administratives pécuniaires

### Désignation des contraventions

**7.6 (1)** Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

**a)** désigner comme texte dont la contravention est assujettie aux articles 7.61 à 8.2 toute disposition de la présente partie ou de tout règlement, avis, arrêté ou mesure de sûreté pris ou donnés, selon le cas, sous son régime, ou toute disposition de la *Loi sur la sûreté des déplacements aériens* ou de tout règlement pris — ou toute directive donnée — sous le régime de celle-ci;

**a.1)** [Abrogé, 2026, ch. 3, art. 481]

**b)** prévoir le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention, plafonné comme suit :

**(i)** dans le cas d'une personne physique, à 150 000 \$,

**(ii)** dans le cas d'une personne morale, à 1 500 000 \$.

**(2)** [Abrogé, 2026, ch. 3, art. 481]

L.R. (1985), ch. 33 (1<sup>er</sup> suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 19; 2004, ch. 15, art. 18; 2015, ch. 20, art. 12; 2026, ch. 3, art. 481.

### Violation

**7.61 (1)** Toute contravention à un texte désigné en vertu de l'alinéa 7.6(1)a) constitue une violation pour laquelle le contrevenant s'expose à une pénalité dont le maximum est prévu en vertu de l'alinéa 7.6(1)b).

### Violation continue

**(2)** Il est compté une violation distincte pour chaque vol ou partie de vol au cours desquels se commet ou se continue la violation.

### Précision

**(3)** Toute contravention à un texte désigné en vertu de l'alinéa 7.6(1)a) qualifiable à la fois de violation et d'infraction peut être poursuivie soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s'excluant toutefois mutuellement.

### Nature of violation

(4) For greater certainty, a violation is not an offence and, accordingly, section 126 of the *Criminal Code* does not apply in respect of a violation.

### Due diligence defence

(5) A person is not to be found liable for a violation if they establish that they exercised all due diligence to prevent its commission.

### Vicarious liability — owners of aircraft

(6) If a person may be proceeded against under this Part for a violation relating to an aircraft, the registered owner of the aircraft may be proceeded against for the violation — whether or not the person is identified or proceeded against for the violation — unless, at the time of the violation, the aircraft was in the possession of a person other than the owner without the owner's consent.

### Vicarious liability — operators of aircraft

(7) If a person may be proceeded against under this Part for a violation relating to an aircraft, the operator of the aircraft may be proceeded against for the violation — whether or not the person is identified or proceeded against for the violation — unless, at the time of the violation, the aircraft was in the possession of a person other than the operator without the operator's consent.

### Vicarious liability — pilots-in-command

(8) If a crew member may be proceeded against under this Part for a violation relating to an aircraft, the pilot-in-command of the aircraft may be proceeded against for the violation — whether or not the crew member is identified or proceeded against for the violation — unless the violation was committed without the consent of the pilot-in-command.

### Proof of violation

(9) In any proceedings under this Part against any of the following persons for a violation, it is sufficient proof of the violation to establish that the act or omission that constitutes the violation was committed by an employee or agent or mandatary of the person, whether or not the employee or agent or mandatary is identified or proceeded against for the violation:

- (a) the registered owner of an aircraft;
- (b) the operator of an aircraft;
- (c) the operator of an aerodrome or other aviation facility;

### Nature de la violation

(4) Il est entendu que les violations n'ont pas valeur d'infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l'article 126 du *Code criminel*.

### Défense de prise des précautions voulues

(5) Nul ne peut être tenu responsable d'une violation s'il prouve qu'il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.

### Responsabilité indirecte — propriétaires d'aéronefs

(6) Lorsqu'une personne peut être poursuivie pour une violation à la présente partie ou à ses textes d'application relative à un aéronef, que la personne soit ou non identifiée ou poursuivie pour cette violation, le propriétaire enregistré de l'aéronef peut être poursuivi pour la violation, à moins que, lors de la violation, l'aéronef n'ait été en possession d'un tiers sans son consentement.

### Responsabilité indirecte — utilisateurs d'aéronefs

(7) Lorsqu'une personne peut être poursuivie pour une violation à la présente partie ou à ses textes d'application relative à un aéronef, que la personne soit ou non identifiée ou poursuivie pour cette violation, l'utilisateur de l'aéronef peut être poursuivi pour la violation, à moins que, lors de la violation, l'aéronef n'ait été en possession d'un tiers sans son consentement.

### Responsabilité indirecte — commandants de bord

(8) Lorsqu'un membre d'équipage peut être poursuivi pour une violation à la présente partie ou à ses textes d'application relative à un aéronef, que le membre d'équipage soit ou non identifié ou poursuivi pour cette violation, le commandant de bord de l'aéronef peut être poursuivi pour la violation, à moins que celle-ci n'ait été commise sans son consentement.

### Preuve

(9) Dans toute procédure engagée au titre de la présente partie ou de ses textes d'application contre l'une ou l'autre des personnes ci-après pour violation, il suffit, pour prouver la violation, d'établir que l'acte ou l'omission qui la constitue a été commis par un mandataire ou un employé de cette personne, que le mandataire ou l'employé ait été ou non identifié ou poursuivi pour cette violation :

- a) le propriétaire enregistré d'un aéronef;
- b) l'utilisateur d'un aéronef;
- c) l'exploitant d'un aéroport ou d'une autre installation aéronautique;

- (d) an air traffic service provider;
- (e) an organization that holds a Canadian aviation document authorizing the maintenance of an aeronautical product or the provision of a maintenance service.

2026, c. 3, s. 482.

### Assurance of compliance — no notice served

**7.62 (1)** If the Minister has reasonable grounds to believe that a person who has not been served with a notice of violation under section 7.7 has committed a violation, the Minister may enter into an assurance of compliance with the person that

- (a) identifies the violation and provides that the person will comply with the provision to which the violation relates within the period and subject to the terms and conditions specified in the assurance;
- (b) sets out the amount and form of any security that, pending compliance with the assurance, is to be deposited with the Minister; and
- (c) sets out the penalty that the person would have been liable to pay for the violation if the assurance had not been entered into.

### Extension of period

**(2)** The Minister may extend the period specified under paragraph (1)(a) if the Minister is satisfied that the person is unable to comply with the assurance of compliance for reasons beyond the person's control.

### Deemed violation

**(3)** A person who enters into an assurance of compliance is deemed to have committed the violation in respect of which the assurance was entered into, unless they request a review under subsection (4).

### Request for review

**(4)** A person who enters into an assurance of compliance may, within 48 hours after the assurance is signed, unless a notice of default has been served under subsection (6), file a request with the Tribunal for a review of the facts of the violation, in which case the assurance is deemed to be a notice of violation and a review of the facts of the violation and the amount of the penalty is deemed to have been requested under section 7.91.

### Notice of compliance

**(5)** If the Minister is satisfied that a person has complied with an assurance of compliance, the Minister shall cause

d) le fournisseur de services de la circulation aérienne;

e) l'organisme titulaire d'un document d'aviation canadien autorisant la maintenance d'un produit aéronautique ou la prestation d'un service de maintenance.

2026, ch. 3, art. 482.

### Transaction — aucun procès-verbal signifié

**7.62 (1)** S'il a des motifs raisonnables de croire qu'une violation a été commise par une personne à qui n'a pas été signifié au titre de l'article 7.7 un procès-verbal à cet égard, le ministre peut conclure avec elle une transaction en vue de l'observation, dans le délai précisé et aux conditions fixées, de la disposition enfreinte et fixer le montant et la forme de toute sûreté à lui verser pour garantir l'exécution de la transaction ainsi que le montant de la pénalité qu'elle aurait eu à payer si elle n'avait pas conclu la transaction.

### Prorogation du délai

**(2)** S'il est convaincu que la personne ne peut exécuter la transaction dans le délai précisé pour des raisons indépendantes de sa volonté, le ministre peut proroger ce délai.

### Assimilation — violation

**(3)** Sauf si elle présente une requête en révision au titre du paragraphe (4), la personne qui conclut une transaction est réputée avoir commis la violation en cause.

### Requête en révision

**(4)** La personne qui conclut une transaction peut, dans les quarante-huit heures suivant la signature de celle-ci, mais avant la signification de l'avis de défaut visé au paragraphe (6), déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés, auquel cas la transaction est réputée être un procès-verbal et la personne est réputée avoir déposé une requête en révision des faits reprochés et du montant de la pénalité au titre de l'article 7.91.

### Avis d'exécution

**(5)** S'il estime que la personne a exécuté la transaction, le ministre veille à ce qu'elle en soit avisée. Sur signification de l'avis :

a notice to that effect to be served on the person and, on the service of the notice,

(a) no further proceedings may be taken against the person with respect to the violation in respect of which the assurance was entered into; and

(b) any security deposited under paragraph (1)(b) shall be returned to the person.

#### Notice of default

(6) If the Minister is of the opinion that a person has not complied with an assurance of compliance, the Minister shall cause a notice of default to be served on the person to the effect that

(a) the person is liable to pay, within the time and in the manner specified in the notice of default, twice the amount of the penalty set out in the assurance without taking into account the limit specified in paragraph 7.6(1)(b); or

(b) any security deposited under paragraph (1)(b) is forfeited to His Majesty in right of Canada.

#### Contents of notice

(7) The notice of default shall indicate the date, which shall be 30 days after the day on which the notice is served, on or before which a request for a review may be filed and the address where the request may be filed and shall include the particulars concerning the procedure for requesting a review.

#### No set-off or compensation

(8) On the service of a notice of default, the person served has no right of set-off or compensation against any amount that they spent under the assurance of compliance.

#### Return of security

(9) Any security deposited under subsection (1) shall be returned to the person if

(a) a notice is served under subsection (6) and the person pays double the amount of the penalty set out in the assurance of compliance; or

(b) a member determines under section 8 or an appeal panel decides under section 8.1 that the person has complied with the assurance.

2026, c. 3, s. 482.

#### Notice of violation

**7.7 (1)** If the Minister believes on reasonable grounds that a person has committed a violation, the Minister

a) aucune poursuite ne peut être intentée contre la personne pour la même violation;

b) toute sûreté versée au titre du paragraphe (1) est remise à la personne.

#### Avis de défaut d'exécution

(6) S'il estime que la personne n'a pas exécuté la transaction, le ministre fait signifier un avis de défaut qui l'informe soit qu'elle est tenue de payer, dans le délai et selon les modalités prévus dans l'avis de défaut et sans qu'il soit tenu compte du plafond fixé à l'alinéa 7.6(1)b), le double du montant de la pénalité prévue par la transaction, soit qu'il y aura confiscation de toute sûreté versée au titre du paragraphe (1) au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

#### Contenu de l'avis

(7) Sont indiqués dans l'avis de défaut notamment le lieu et la date limite, à savoir trente jours après la date de la signification de l'avis, du dépôt d'une éventuelle requête en révision ainsi que la procédure à suivre pour déposer une telle requête.

#### Aucun droit à la compensation

(8) Sur signification de l'avis de défaut, la personne perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction.

#### Remise de la sûreté

(9) La sûreté versée au titre du paragraphe (1) est remise à la personne :

a) en cas de signification de l'avis mentionné au paragraphe (6), lorsque cette dernière paie le double du montant de la pénalité prévue par la transaction;

b) lorsque le conseiller ou le comité du Tribunal conclut, au titre des articles 8 et 8.1 respectivement, que la transaction a été exécutée.

2026, ch. 3, art. 482.

#### Verbalisation

**7.7 (1)** Le ministre, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une violation, peut

may issue a notice of violation in respect of the alleged contravention and shall cause it to be served on the person by personal service or by registered or certified mail sent to the person at their latest known address.

### Contents of notice

**(2)** A notice under subsection (1) shall be in a form prescribed by regulation of the Governor in Council and shall, in addition to any other information that may be prescribed, indicate

**(a)** the violation;

**(b)** subject to any regulations made under paragraph 7.6(1)(b), the amount that is determined by the Minister, in accordance with any guidelines that the Minister may make for the purpose, to be the amount that must be paid to the Minister as the penalty in the event that the person does not wish to appear before a member of the Tribunal assigned to conduct a review to make representations in respect of the alleged contravention; and

**(c)** the address at which, and the date, being thirty days after the notice is served or sent, on or before which, the penalty must be paid or a request for a review must be filed.

R.S., 1985, c. 33 (1st Suppl.), s. 1; 1992, c. 4, s. 20; 2001, c. 29, s. 39; 2026, c. 3, s. 483.

### Option

**7.8** A person who has been served with or sent a notice under subsection 7.7(1) must either pay the amount of the penalty specified in the notice or file with the Tribunal a written request for a review of the facts of the alleged contravention or of the amount of the penalty.

R.S., 1985, c. 33 (1st Suppl.), s. 1; 2001, c. 29, s. 39; 2026, c. 3, s. 484(F).

### Payment of specified amount precludes further proceedings

**7.9** If a person who is served with or sent a notice under subsection 7.7(1) pays the amount specified in the notice in accordance with the requirements set out in the notice, the Minister shall accept the amount as and in complete satisfaction of the amount of the penalty for the violation and no further proceedings under this Part shall be taken against the person in respect of that violation.

R.S., 1985, c. 33 (1st Suppl.), s. 1; 1992, c. 1, s. 5; 2001, c. 29, s. 39; 2026, c. 3, s. 485.

### Request for compliance agreement — notice served

**7.901** Instead of paying the penalty set out in the notice of violation, the person served with the notice may, within the time and in the manner specified in the notice, request to enter into a compliance agreement with the Minister under section 7.902 that ensures the person's

dresser un procès-verbal, auquel cas il le lui expédie, par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue.

### Contenu du procès-verbal

**(2)** Le procès-verbal est établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement. Y sont notamment indiqués :

**a)** les faits reprochés;

**b)** sous réserve des règlements pris en vertu de l'alinéa 7.6(1)b), le montant qu'il détermine, conformément aux critères qu'il peut établir à cette fin, et qui doit être payé à titre de pénalité pour la contravention lorsque la personne ne désire pas comparaître devant un conseiller pour présenter ses observations sur les faits reprochés;

**c)** la date limite, qui suit de trente jours celle de signification ou d'expédition du procès-verbal, et le lieu du versement de la pénalité visée à l'alinéa b) ou du dépôt d'une éventuelle requête en révision.

L.R. (1985), ch. 33 (1<sup>er</sup> suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 20; 2001, ch. 29, art. 39; 2026, ch. 3, art. 483.

### Option

**7.8** Le destinataire du procès-verbal doit soit payer la pénalité, soit déposer une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la pénalité.

L.R. (1985), ch. 33 (1<sup>er</sup> suppl.), art. 1; 2001, ch. 29, art. 39; 2026, ch. 3, art. 484(F).

### Paiement de la pénalité

**7.9** Lorsque le destinataire du procès-verbal paie la somme requise conformément aux modalités qui y sont prévues, le ministre accepte ce paiement en règlement de la pénalité infligée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente partie contre l'intéressé pour la même violation.

L.R. (1985), ch. 33 (1<sup>er</sup> suppl.), art. 1; 1992, ch. 1, art. 5; 2001, ch. 29, art. 39; 2026, ch. 3, art. 485.

### Demande de transaction — procès-verbal signifié

**7.901** Au lieu de payer la pénalité, le destinataire du procès-verbal peut, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévues, demander au ministre de conclure avec lui une transaction au titre de l'article 7.902 en vue de la bonne observation de la disposition en cause.

2026, ch. 3, art. 485.

compliance with the provision to which the violation relates.

2026, c. 3, s. 485.

### **Compliance agreement — notice served**

**7.902 (1)** The Minister may, on application made under section 7.901, enter into a compliance agreement with a person who has been served with a notice of violation on any terms and conditions that are satisfactory to the Minister. The terms and conditions may

- (a) include a provision for the deposit of reasonable security, in a form and amount satisfactory to the Minister, as a guarantee that the person will comply with the compliance agreement; and
- (b) provide for the reduction, in whole or in part, of the penalty for the violation.

### **Deemed violation**

**(2)** A person who enters into a compliance agreement with the Minister under subsection (1) is deemed to have committed the violation in respect of which the agreement was entered into.

### **Notice of compliance**

**(3)** If the Minister is satisfied that a person has complied with a compliance agreement, the Minister shall cause a notice to that effect to be served on the person, at which time

- (a) the proceedings commenced in respect of the violation are ended; and
- (b) any security deposited under paragraph (1)(a) shall be returned to the person.

### **Notice of default**

**(4)** If the Minister is of the opinion that a person has not complied with a compliance agreement, the Minister shall cause a notice of default to be served on the person to the effect that

- (a) instead of being liable to pay the amount of the penalty set out in the notice of violation, the person is liable to pay, within the time and in the manner specified in the notice of violation, twice the amount of that penalty, without taking into account the limits specified in paragraph 7.6(1)(b); or
- (b) any security deposited under paragraph (1)(a) is forfeited to His Majesty in right of Canada.

### **Transaction — procès-verbal signifié**

**7.902 (1)** Sur demande présentée en vertu de l'article 7.901, le ministre peut conclure avec la personne à qui un procès-verbal a été signifié une transaction qui, d'une part, est subordonnée aux conditions qu'il estime indiquées, notamment le dépôt d'une sûreté raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l'exécution de la transaction, et, d'autre part, peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la pénalité.

### **Assimilation**

**(2)** La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l'égard de la violation.

### **Avis d'exécution**

**(3)** La signification à la personne d'un avis du ministre déclarant que celui-ci estime la transaction exécutée met fin à la procédure; dès lors, la sûreté est remise à la personne.

### **Avis de défaut d'exécution**

**(4)** S'il estime que la transaction n'a pas été exécutée, le ministre fait signifier à la personne un avis de défaut qui l'informe soit qu'elle est tenue de payer, dans le délai et selon les modalités prévus dans le procès-verbal, au lieu du montant de la pénalité infligée initialement et sans qu'il soit tenu compte du plafond fixé à l'alinéa 7.6(1)b), le double de ce montant, soit qu'il y aura confiscation de toute sûreté remise au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

### Effect of notice of default

**(5)** On the service of a notice of default, the person served has no right of set-off or compensation against any amount that they spent under the compliance agreement and

- (a)** the person is liable to pay the amount set out in the notice of default within the time and in the manner specified in the notice of violation; or
- (b)** if the notice provides for the forfeiture of the security deposited under the compliance agreement, that security is forfeited to His Majesty in right of Canada and the proceedings commenced in respect of the violation are ended.

### Effect of payment

**(6)** If a person served with a notice of default pays the amount set out in the notice of default within the time and in the manner specified in the notice of violation, the Minister shall accept the amount as and in complete satisfaction of the amount of the penalty for the violation and no further proceedings under this Part shall be taken against the person in respect of that violation.

2026, c. 3, s. 485.

### Refusal to enter into compliance agreement

**7.903 (1)** If the Minister refuses to enter into a compliance agreement requested under section 7.901, the person who made the request may, within the time specified by the Minister and in the manner specified in the notice of violation,

- (a)** pay the amount of the penalty set out in the notice of violation; or
- (b)** file a request for a review under subsection 7.91(1).

### Effect of payment

**(2)** If a person pays the amount set out in the notice of violation within the time specified by the Minister and in the manner specified in the notice of violation, the Minister shall accept the amount as and in complete satisfaction of the amount of the penalty for the violation and no further proceedings under this Part shall be taken against the person in respect of that violation.

2026, c. 3, s. 485.

### Request for review of determination

**7.91 (1)** A person who is served with or sent a notice under subsection 7.7(1) and who wishes to have the facts of the alleged contravention or the amount of the penalty reviewed shall, on or before the date specified in the

### Effet de l'avis de défaut

**(5)** Sur signification de l'avis de défaut, la personne perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction et, selon les termes de cet avis :

- a)** soit elle paie la somme qui y est prévue dans le délai et selon les modalités prévus dans le procès-verbal;
- b)** soit la confiscation de la sûreté s'opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada, ce qui met fin à la procédure.

### Effet du paiement

**(6)** Lorsque la personne paie la somme requise dans le délai et selon les modalités prévus dans le procès-verbal, le ministre accepte ce paiement en règlement de la pénalité infligée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente partie contre la personne pour la même violation.

2026, ch. 3, art. 485.

### Refus de transiger

**7.903 (1)** Si le ministre refuse de transiger à la suite d'une demande présentée au titre de l'article 7.901, l'intéressé peut, dans le délai précisé par le ministre et selon les modalités prévues dans le procès-verbal, soit payer le montant de la pénalité infligée initialement, soit déposer une requête en révision au titre du paragraphe 7.91(1).

### Effet du paiement

**(2)** Lorsque l'intéressé paie la somme requise dans le délai précisé par le ministre et selon les modalités prévues dans le procès-verbal, le ministre accepte ce paiement en règlement de la pénalité infligée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente partie contre l'intéressé pour la même violation.

2026, ch. 3, art. 485.

### Requête en révision

**7.91 (1)** Le destinataire du procès-verbal qui veut faire réviser la décision du ministre à l'égard des faits reprochés ou du montant de la pénalité dépose une requête auprès du Tribunal à l'adresse indiquée dans le

notice or within any further time that the Tribunal on application may allow, file a written request for a review with the Tribunal at the address set out in the notice.

### **Request for review of compliance**

**(1.1)** A person who is served with a notice of default under subsection 7.62(6) and who wishes to have the Minister's decision made under that subsection reviewed shall, on or before the date specified in the notice — or within any further time that the Tribunal on application may allow — file a written request for a review with the Tribunal.

### **Time and place for review**

**(2)** On receipt of a request, the Tribunal shall appoint a time and place for the review and shall notify the Minister and the person who filed the request of the time and place in writing.

### **Review procedure**

**(3)** The member of the Tribunal assigned to conduct the review shall provide the Minister and the person who filed the request with an opportunity consistent with procedural fairness and natural justice to present evidence and make representations.

### **Burden of proof**

**(4)** The burden of establishing that a person has committed a violation or has not complied with the assurance of compliance referred to in the notice of default is on the Minister.

### **Person not compelled to testify**

**(5)** A person who is alleged to have committed a violation is not required, and shall not be compelled, to give any evidence or testimony in the matter.

### **Certain defences not available**

**(6)** Despite subsection 7.61(5), for the purposes of a request for review under subsection (1.1) a person does not have a defence by reason that the person exercised all due diligence to comply with the assurance of compliance.

2001, c. 29, s. 39; 2026, c. 3, s. 486.

### **Failure to pay**

**7.92** A person who fails to pay the amount of the penalty specified in a notice of violation within the specified time and who does not file a request for a review is deemed to have committed the violation alleged in the notice.

2001, c. 29, s. 39; 2026, c. 3, s. 487.

procès-verbal, au plus tard à la date limite qui y est indiquée, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

### **Requête en révision : inexécution de la transaction**

**(1.1)** La personne à qui un avis de défaut a été signifié au titre du paragraphe 7.62(6) et qui veut faire réviser la décision du ministre prise en vertu de ce paragraphe dépose une requête en révision auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée sur l'avis ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

### **Audience**

**(2)** Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience et en avise par écrit le ministre et l'intéressé.

### **Déroulement**

**(3)** À l'audience, le conseiller commis à l'affaire accorde au ministre et à l'intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l'équité procédurale et de la justice naturelle.

### **Charge de la preuve**

**(4)** Il incombe au ministre d'établir la responsabilité de l'intéressé.

### **Intéressé non tenu de témoigner**

**(5)** L'intéressé n'est pas tenu de témoigner à l'audience.

### **Exclusion de certains moyens de défense**

**(6)** Malgré le paragraphe 7.61(5) et s'agissant de la requête déposée au titre du paragraphe (1.1), l'intéressé ne peut invoquer en défense le fait qu'il a pris les précautions voulues pour exécuter la transaction.

2001, ch. 29, art. 39; 2026, ch. 3, art. 486.

### **Omission de payer la pénalité**

**7.92** L'omission, par l'intéressé, de payer dans le délai imparti la pénalité prévue dans le procès-verbal et de déposer une requête en révision vaut déclaration de responsabilité à l'égard de la violation.

2001, ch. 29, art. 39; 2026, ch. 3, art. 487.



### Determination by Tribunal member

**8** At the conclusion of a review, the member of the Tribunal who conducts the review shall without delay inform the Minister and the person alleged to have committed a violation

(a) that the person has not committed a violation, in which case, subject to section 8.1, no further proceedings under this Part shall be taken against the person in respect of the alleged violation;

(b) that the person has committed a violation and, subject to any regulations made under paragraph 7.6(1)(b), of the amount that must be paid to the Tribunal by or on behalf of the person and the time within which it must be paid;

(c) that the person has complied with the assurance of compliance, in which case, subject to section 8.1, no further proceedings under this Part shall be taken against the person in respect of the alleged violation; or

(d) that the person has not complied with the assurance of compliance, in which case, the member confirms the decision made by the Minister under subsection 7.62(6).

R.S., 1985, c. A-2, s. 8; R.S., 1985, c. 33 (1st Suppl.), s. 1; 1992, c. 4, s. 21; 2001, c. 29, s. 40(E); 2026, c. 3, s. 488.

### Right of appeal

**8.1 (1)** A person affected by the determination or the Minister may, within thirty days after the determination, appeal a determination made under section 8 to the Tribunal.

### Loss of right of appeal

(2) A party that does not appear at a review hearing is not entitled to appeal a determination, unless they establish that there was sufficient reason to justify their absence.

### Disposition of appeal

(3) The appeal panel of the Tribunal assigned to hear an appeal may

(a) in the case of a determination made under paragraph 8(a) or (b), dismiss the appeal or allow the appeal and, subject to any regulations made under paragraph 7.6(1)(b), substitute its own decision; or

(b) in the case of a determination made under paragraph 8(c) or (d), dismiss the appeal or allow the appeal and substitute its own decision.

### Décision

**8** Après audition des parties, le conseiller informe sans délai l'intéressé et le ministre de sa décision. S'il décide :

a) qu'il n'y a pas eu violation, sous réserve de l'article 8.1, nulle autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente partie;

b) qu'il y a eu violation, il les informe également, sous réserve des règlements d'application de l'alinéa 7.6(1)b), de la somme à payer au Tribunal par l'intéressé ou en son nom et du délai imparti pour effectuer le paiement;

c) que la transaction a été exécutée, sous réserve de l'article 8.1, nulle autre poursuite ne peut être intentée à cet égard au titre de la présente partie;

d) que la transaction n'a pas été exécutée, il confirme la décision du ministre prise en vertu du paragraphe 7.62(6).

L.R. (1985), ch. A-2, art. 8; L.R. (1985), ch. 33 (1<sup>er</sup> suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 21; 2001, ch. 29, art. 40(A); 2026, ch. 3, art. 488.

### Appel

**8.1 (1)** Le ministre ou toute personne concernée peut faire appel au Tribunal de la décision rendue au titre de l'article 8. Le délai d'appel est de trente jours suivant la décision.

### Perte du droit d'appel

(2) La partie qui ne se présente pas à l'audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu'elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

### Sort de l'appel

(3) Le comité du Tribunal peut :

a) dans le cas de la décision visée aux alinéas 8a) ou b), rejeter l'appel ou y faire droit et, sous réserve des règlements pris en vertu de l'alinéa 7.6(1)b), substituer sa propre décision à celle en cause;

b) dans le cas de la décision visée aux alinéas 8c) ou d), rejeter l'appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

### Finding of violation

**(4)** After making its decision, the appeal panel shall inform the person and the Minister of its decision without delay and specify the period within which any amount determined by the appeal panel to be payable to the Tribunal is to be paid.

R.S., 1985, c. 33 (1st Supp.), s. 1; 1992, c. 4, s. 22; 2001, c. 29, s. 41; 2026, c. 3, s. 489.

### Certificate

**8.11** The Minister may obtain from the Tribunal or the member, as the case may be, a certificate in the form prescribed by the Governor in Council setting out the amount of the penalty required to be paid by a person who fails, within the time required,

**(a)** to pay the amount of a penalty set out in a notice of violation, or in a notice of default served under subsection 7.62(6) or 7.902(4), or to file a request for a review under section 7.91;

**(b)** to pay an amount set out in a determination made under paragraph 8(b) or in a decision confirmed under paragraph 8(d) or file an appeal under section 8.1; or

**(c)** to pay an amount determined under subsection 8.1(4).

2026, c. 3, s. 490.

### Registration of certificate

**8.2 (1)** On production in any superior court, a certificate issued under section 8.11 shall be registered in the court and, when so registered, a certificate has the same force and effect, and proceedings may be taken in connection with it, as if it were a judgment in that court obtained by His Majesty in right of Canada against the person named in the certificate for a debt of the amount set out in the certificate.

### Recovery of costs and charges

**(2)** All reasonable costs and charges attendant on the registration of the certificate are recoverable in like manner as if they had been certified and the certificate had been registered under subsection (1).

### Amounts received deemed public moneys

**(3)** An amount received by the Minister or the Tribunal under this section shall be deemed to be public money within the meaning of the *Financial Administration Act*.

R.S., 1985, c. 33 (1st Supp.), s. 1; 2001, c. 29, s. 42; 2026, c. 3, s. 491.

### Records

**8.3 (1)** Any notation of a suspension by the Minister of a Canadian aviation document under this Act or of a

### Commission de la violation

**(4)** Sans délai après avoir pris sa décision, le comité informe l'intéressé et le ministre de celle-ci et du délai imparti pour effectuer, s'il y a lieu, le paiement de la somme, qu'il fixe, à payer au Tribunal.

L.R. (1985), ch. 33 (1<sup>er</sup> suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 22; 2001, ch. 29, art. 41; 2026, ch. 3, art. 489.

### Certificat

**8.11** Le ministre peut obtenir du Tribunal ou du conseiller, selon le cas, un certificat en la forme établie par le gouverneur en conseil indiquant la pénalité à payer par l'intéressé si ce dernier, dans le délai requis :

**a)** omet de payer la pénalité prévue dans le procès-verbal ou dans l'avis de défaut visé aux paragraphes 7.62(6) ou 7.902(4) ou de déposer une requête en révision au titre de l'article 7.91;

**b)** omet de payer la somme prévue dans la décision prise au titre de l'alinéa 8b) ou confirmée au titre de l'alinéa 8d) ou de déposer un appel au titre de l'article 8.1;

**c)** omet de payer la somme fixée en vertu du paragraphe 8.1(4).

2026, ch. 3, art. 490.

### Enregistrement du certificat

**8.2 (1)** Sur présentation à une cour supérieure, le certificat visé à l'article 8.11, est enregistré. Dès lors, il devient exécutoire et toute procédure d'exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne désignée dans le certificat pour une dette dont le montant y est indiqué.

### Recouvrement des frais

**(2)** Tous les frais entraînés par l'enregistrement du certificat peuvent être recouvrés comme s'ils faisaient partie du montant indiqué sur le certificat enregistré en application du paragraphe (1).

### Fonds publics

**(3)** Les montants reçus par le ministre ou le Tribunal au titre du présent article sont assimilés à des fonds publics au sens de la *Loi sur la gestion des finances publiques*.

L.R. (1985), ch. 33 (1<sup>er</sup> suppl.), art. 1; 2001, ch. 29, art. 42; 2026, ch. 3, art. 491.

### Dossiers

**8.3 (1)** Toute mention de la suspension d'un document d'aviation canadien au titre de la présente loi ou d'une

penalty imposed in accordance with sections 7.6 to 8.2 shall, on application by the person affected by the suspension or penalty, be removed from the record respecting that person kept by the Minister after the expiration of two years from the date the suspension expires or the penalty amount has been paid unless

- (a) in the opinion of the Minister, the removal from the record would not be in the interest of aviation safety or security; or
- (b) a suspension or penalty under this Act has been recorded by the Minister in respect of that person after that date.

### Notice of decision

(2) The Minister shall, as soon as practicable after the receipt of an application under subsection (1), by personal service or by registered or certified mail, notify the applicant of the decision of the Minister in relation thereto.

### Application of certain provisions

(3) Subsections 7.1(3) to (8) and section 7.2 apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of a decision of the Minister referred to in subsection (2).

### Repeat of applications limited

(4) No application under subsection (1) shall be considered by the Minister within two years from the date of a previous application under that subsection in respect of the same applicant.

R.S., 1985, c. 33 (1st Supp.), s. 1; 1992, c. 1, s. 5; 2001, c. 29, s. 43; 2004, c. 15, s. 19.

## Admissibility of Evidence

**8.4** [Repealed, 2026, c. 3, s. 492]

**8.5** [Repealed, 2026, c. 3, s. 492]

### Admissibility of evidence

**8.6** Evidence relating to the presence or concentration of alcohol or a drug in a sample of a bodily substance obtained under the *Criminal Code* is admissible in proceedings taken against a person under this Part, and sections 320.31 to 320.34 of the *Criminal Code* apply to those proceedings with any modifications that the circumstances require.

R.S., 1985, c. 33 (1st Supp.), s. 1; 1992, c. 1, s. 3; 2008, c. 6, s. 55; 2018, c. 21, s. 39.

peine imposée au titre des articles 7.6 à 8.2 est, à la demande de l'intéressé, rayée du dossier que le ministre tient deux ans après l'expiration de la suspension ou paiement de la peine, à moins que celui-ci n'estime que ce serait contraire aux intérêts de la sécurité ou de la sûreté aérienne ou qu'une autre suspension ou peine n'ait été consignée au dossier au sujet de l'intéressé par la suite.

### Avis

(2) Le ministre, dès que possible après réception de la demande, expédie un avis de sa décision à l'intéressé par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié.

### Application

(3) Les paragraphes 7.1(3) à (8) et l'article 7.2 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la décision du ministre.

### Nouvelle demande

(4) Sont irrecevables les demandes au titre du paragraphe (1) faites moins de deux ans après une première demande.

L.R. (1985), ch. 33 (1<sup>er</sup> suppl.), art. 1; 1992, ch. 1, art. 5; 2001, ch. 29, art. 43; 2004, ch. 15, art. 19.

## Admissibilité en preuve

**8.4** [Abrogé, 2026, ch. 3, art. 492]

**8.5** [Abrogé, 2026, ch. 3, art. 492]

### Admissibilité en preuve

**8.6** Les résultats des analyses servant à établir la présence ou la concentration d'alcool ou de drogue dans les échantillons de substances corporelles prélevés sous le régime du *Code criminel* sont admissibles en preuve dans les poursuites intentées au titre de la présente partie. Les articles 320.31 à 320.34 du *Code criminel* s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces poursuites.

L.R. (1985), ch. 33 (1<sup>er</sup> suppl.), art. 1; 1992, ch. 1, art. 3; 2008, ch. 6, art. 55; 2018, ch. 21, art. 39.

## Powers to Enter, Seize and Detain

### Powers to enter, seize and detain

**8.7 (1)** Subject to subsection (4), the Minister may

(a) enter, for the purposes of making inspections or audits relating to the enforcement of this Part, any aircraft, aerodrome or other aviation facility, any premises used for the design, manufacture, distribution, maintenance or installation of aeronautical products or any premises used by the Canadian Air Transport Security Authority, regardless of whether or not the inspection or audit relates to that place or to the person who possesses or controls it;

(a.1) remove any document or other thing from the place where the inspection or audit is being carried out for examination or, in the case of a document, copying;

(b) enter any place for the purposes of an investigation of matters concerning aviation safety;

(c) seize anything found in any place referred to in paragraph (a) or (b) that the Minister believes on reasonable grounds will afford evidence with respect to an offence under this Part or the causes or contributing factors pertaining to an investigation referred to in paragraph (b); and

(d) detain any aircraft that the Minister believes on reasonable grounds is unsafe or is likely to be operated in an unsafe manner and take reasonable steps to ensure its continued detention.

### Matters relating to defence

**(1.01)** The Minister of Transport may exercise the powers set out in subsection (1) with regard to any matter relating to defence with the authorization of the Minister of National Defence.

### Operation of computer systems and copying equipment

**(1.1)** In carrying out an inspection or audit in any place referred to in paragraph (1)(a) or an investigation under paragraph (1)(b), the Minister may

(a) use or cause to be used any computer system or data processing system at the place to examine any data contained in, or available to, the system;

## Pouvoirs d'entrée, de saisie et de rétention

### Pouvoirs d'entrée, de saisie et de rétention

**8.7 (1)** Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut :

a) monter à bord d'un aéronef, entrer dans un aéroport, des installations aéronautiques ou tout autre lieu où sont conçus, construits ou fabriqués, distribués, entretenus ou installés des produits aéronautiques ou entrer dans tout lieu utilisé par l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, aux fins d'inspection ou de vérification dans le cadre de l'application de la présente partie, que l'inspection ou la vérification porte ou non sur le lieu où elle est effectuée ou sur la personne qui en a la possession, l'occupe ou en est responsable;

a.1) emporter, pour examen ou, dans le cas d'un document, pour reproduction, tout document ou autre objet se trouvant dans le lieu;

b) entrer en tout lieu aux fins d'enquêtes sur tout aspect intéressant la sécurité aéronautique;

c) saisir dans un lieu visé à l'alinéa a) ou b) tout élément dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il peut constituer une preuve de l'infraction à la présente partie ou à ses textes d'application ou des causes ou des facteurs en jeu objet des enquêtes visées à l'alinéa b);

d) retenir un aéronef lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'il n'est pas sûr ou qu'il pourrait être utilisé de façon dangereuse, et prendre les mesures appropriées pour son maintien en rétention.

### Questions relatives à la défense

**(1.01)** Le ministre des Transports peut exercer les pouvoirs visés au paragraphe (1) à l'égard de toute question relative à la défense avec l'autorisation du ministre de la Défense nationale.

### Usage d'ordinateurs et de photocopieuses

**(1.1)** Dans le cadre de sa visite, le ministre peut :

a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;

(b) reproduce any record, or cause it to be reproduced from the data, in the form of a printout or other intelligible output, and remove the printout or other output for examination or copying; and

(c) use or cause to be used any copying equipment at the place to make copies of any books, records, electronic data or other documents.

### Search warrants

(2) Sections 487 to 492 of the *Criminal Code* apply in respect of any offence committed or suspected to have been committed under this Part.

### Regulations respecting things seized or detained

(3) The Governor in Council may make regulations respecting

(a) the protection and preservation of any evidence that has been seized without a warrant under paragraph (1)(c) or aircraft that has been detained under paragraph (1)(d); and

(b) the return of the evidence or aircraft to the owner thereof or the person from whom the evidence was seized or who had custody of the aircraft when it was detained.

### Warrant required to enter dwelling-house

(4) Where any place referred to in subsection 5.7(6) or subsection (1) of this section is a dwelling-house, the Minister may not enter that dwelling-house without the consent of the occupant except under the authority of a warrant issued under subsection (5).

### Authority to issue warrant

(5) Where on *ex parte* application a justice of the peace is satisfied by information on oath

(a) that entry to a dwelling-house is necessary for the purpose of performing any function of the Minister pursuant to this Act, and

(b) that entry to the dwelling-house has been refused or that there are reasonable grounds for believing that entry thereto will be refused,

the justice of the peace may issue a warrant under his hand authorizing the Minister to enter that dwelling-house subject to such conditions as may be specified in the warrant.

### Use of force

(6) In executing a warrant under subsection (5), the Minister shall not use force unless he is accompanied by

b) obtenir ces données sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d'examen ou de reproduction;

c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tous livres, registres, données électroniques et autres documents.

### Mandats

(2) Les articles 487 à 492 du *Code criminel* s'appliquent aux infractions — prétendues ou commises — à la présente partie ou à ses textes d'application.

### Règlements

(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

a) la préservation de tout élément de preuve saisi sans mandat en application de l'alinéa (1)c) ou de tout aéronef retenu en application de l'alinéa (1)d);

b) la restitution à son propriétaire ou à son gardien ou encore au saisi, de l'aéronef ou de l'élément de preuve.

### Mandat : maison d'habitation

(4) Lorsque le lieu visé au paragraphe (1) ou 5.7(6) est une maison d'habitation, le ministre ne peut procéder à la visite sans l'autorisation de l'occupant que s'il est muni du mandat prévu au paragraphe (5).

### Pouvoir de délivrer un mandat

(5) Sur demande *ex parte*, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le ministre à procéder à la visite d'une maison d'habitation s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

a) la visite est nécessaire pour l'exercice des fonctions conférées au ministre dans le cadre de la présente loi;

b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

### Usage de la force

(6) Le ministre ne peut recourir à la force dans l'exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément

a peace officer and the use of force has been specifically authorized in the warrant.

R.S., 1985, c. 33 (1st Supp.), s. 1; 1992, c. 4, s. 23(F); 2004, c. 15, s. 21; 2014, c. 29, s. 18.

### Duty to assist Minister

**8.8** The owner or person who is in possession or control of a place that is inspected or audited under subsection 8.7(1), and every person who is found in the place, shall

(a) give the Minister all reasonable assistance to enable the Minister to carry out the inspection or audit and exercise any power conferred on the Minister by that subsection; and

(b) provide the Minister with any information relevant to the administration of this Act or the regulations, notices, orders, security measures or emergency directions made under this Part that the Minister may reasonably require.

2004, c. 15, s. 22.

## General

### Regulations establishing compensation payable for death or injury

**9 (1)** The Governor in Council may make regulations establishing the compensation to be paid and the persons to whom and the manner in which such compensation shall be payable for the death or injury of any person employed in the federal public administration or employed under the direction of any department in the federal public administration that results directly from a flight undertaken by that person in the course of duty in the federal public administration.

### Idem

**(2)** Regulations made under subsection (1) shall not extend to the payment of compensation for any death or injury in respect of which provision for the payment of other compensation or a gratuity or pension is made by any other Act, unless the claimant elects to accept the compensation instead of the other compensation, gratuity or pension under that other Act.

R.S., 1985, c. A-2, s. 9; R.S., 1985, c. 33 (1st Supp.), s. 1; 2003, c. 22, s. 89.

l'usage et que si lui-même est accompagné d'un agent de la paix.

L.R. (1985), ch. 33 (1<sup>er</sup> suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 23(F); 2004, ch. 15, art. 21; 2014, ch. 29, art. 18.

### Obligation d'assistance

**8.8** Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en vertu du paragraphe 8.7(1), ainsi que toute personne qui s'y trouve, sont tenus :

a) d'accorder au ministre toute l'assistance possible dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées par ce paragraphe;

b) de fournir au ministre les renseignements que celui-ci peut valablement exiger pour l'application de la présente loi ou des règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d'urgence pris sous le régime de la présente partie.

2004, ch. 15, art. 22.

## Dispositions générales

### Décès ou blessure

**9 (1)** Pour les cas de décès ou blessures du fait d'un vol effectué au titre d'un emploi au sein de l'administration publique fédérale ou sous la direction d'un des ministères de celle-ci, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le montant et le mode de versement des indemnités et désigner leurs bénéficiaires.

### Restriction

**(2)** Les indemnités visées au paragraphe (1) ne sont pas versées en cas de décès ou de blessure pour lesquels une autre loi prévoit une indemnité, un dédommagement ou une pension, sauf si l'intéressé les préfère à ce que prévoit l'autre loi.

L.R. (1985), ch. A-2, art. 9; L.R. (1985), ch. 33 (1<sup>er</sup> suppl.), art. 1; 2003, ch. 22, art. 89.

## PART II

# Military Investigations Involving Civilians

## Interpretation

### Definitions

**10 (1)** The following definitions apply in this Part.

**Authority** means the Airworthiness Investigative Authority designated under subsection 12(1). (*directeur*)

**civilian** means a person who is not subject to the Code of Service Discipline set out in Part III of the *National Defence Act*. (*civil*)

**department** means

(a) any department of the Government of Canada, including the minister responsible for it and any person acting on behalf of that minister;

(b) any body listed in the schedule to the *Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board Act*; and

(c) any fact-finding authority, body or person established or appointed by such a department, minister, person or body. (*ministère*)

**military-civilian occurrence** means

(a) any accident or incident involving

(i) an aircraft operated by or on behalf of the Department of National Defence, the Canadian Forces or a visiting force, or an installation operated by or on behalf of any of the above that is designed or used for the manufacture of an aircraft or other aeronautical product, or that is being used for the operation or maintenance of an aircraft or other aeronautical product, and

(ii) a civilian; or

(b) any situation or condition that the Authority has reasonable grounds to believe could, if left unattended, induce an accident or incident described in paragraph (a). (*accident militaro-civil*)

**visiting force** has the same meaning as in section 2 of the *Visiting Forces Act*. (*force étrangère présente au Canada*)

## PARTIE II

# Enquêtes militaires mettant en cause des civils

## Définitions

### Définitions

**10 (1)** Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

**accident militaro-civil** Selon le cas :

a) tout accident ou incident mettant en cause à la fois :

(i) un aéronef ou une installation — conçue ou utilisée pour la construction d'aéronefs ou la fabrication d'autres produits aéronautiques ou servant à l'exploitation ou à la maintenance des uns ou des autres — exploité par ou pour le ministère de la Défense nationale, les Forces canadiennes ou une force étrangère présente au Canada,

(ii) un civil;

b) toute situation dont le directeur a des motifs raisonnables de croire qu'elle pourrait, faute de mesure corrective, provoquer un tel accident ou incident. (*military-civilian occurrence*)

**civil** Toute personne qui n'est pas assujettie au code de discipline militaire constituant la partie III de la *Loi sur la défense nationale*. (*civilian*)

**directeur** Le directeur des enquêtes sur la navigabilité désigné en application du paragraphe 12(1). (*Authority*)

**force étrangère présente au Canada** S'entend au sens de l'article 2 de la *Loi sur les forces étrangères présentes au Canada*. (*visiting force*)

**ministère** Ministère fédéral; y sont assimilés le ministre qui en est responsable, son délégué, tout organisme mentionné à l'annexe de la *Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports*, ainsi que toute autorité et tout autre organe constitués par ce ministère, ministre, délégué ou organisme pour enquêter sur des faits et toute personne nommée par eux à cette même fin. (*department*)

### Application

**(2)** This section and sections 11 to 24.7 apply in respect of military-civilian occurrences

- (a)** in or over Canada;
- (b)** in or over any place that is under Canadian air traffic control; and
- (c)** in or over any other place in any of the following cases:
  - (i)** Canada is requested to investigate the occurrence by an appropriate authority,
  - (ii)** the civilians involved are employed in that place by the Department of National Defence or by the Canadian Forces, or
  - (iii)** the civilians involved are in Canada.

R.S., 1985, c. A-2, s. 10; R.S., 1985, c. 33 (1st Supp.), s. 1; 2014, c. 29, s. 19.

## Authorization by Minister

### Power

**11** The Minister may authorize any person or class of persons to exercise or perform, subject to any restrictions or conditions that the Minister specifies, any of the powers, duties or functions of the Minister under this Part.

R.S., 1985, c. A-2, s. 11; R.S., 1985, c. 33 (1st Supp.), s. 1; 2014, c. 29, s. 19.

## Airworthiness Investigative Authority

### Airworthiness Investigative Authority

**12 (1)** The Minister shall designate from among the members of the Canadian Forces or the employees of the Department of National Defence an individual to be the Airworthiness Investigative Authority, who is to be responsible for advancing aviation safety by

- (a)** investigating military-civilian occurrences, in order to find their causes and contributing factors;
- (b)** identifying safety deficiencies as evidenced by military-civilian occurrences;
- (c)** making recommendations designed to eliminate or reduce any of those safety deficiencies; and

### Application

**(2)** Le présent article et les articles 11 à 24.7 s'appliquent à tout accident militaro-civil survenu :

- a)** en territoire canadien ou dans l'espace aérien correspondant;
- b)** en tout lieu, y compris l'espace aérien correspondant, où la circulation aérienne est sous contrôle canadien;
- c)** en tout autre lieu, y compris l'espace aérien correspondant, dans les cas suivants :
  - (i)** une autorité compétente présente une demande d'enquête au Canada,
  - (ii)** les civils en cause travaillent dans cet autre lieu pour le ministère de la Défense nationale ou les Forces canadiennes,
  - (iii)** les civils en cause sont au Canada.

L.R. (1985), ch. A-2, art. 10; L.R. (1985), ch. 33 (1<sup>er</sup> suppl.), art. 1; 2014, ch. 29, art. 19.

## Autorisation ministérielle

### Pouvoir

**11** Le ministre peut autoriser toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie de personnes, à exercer, sous réserve des restrictions et conditions qu'il précise, les attributions que la présente partie lui confère.

L.R. (1985), ch. A-2, art. 11; L.R. (1985), ch. 33 (1<sup>er</sup> suppl.), art. 1; 2014, ch. 29, art. 19.

## Directeur des enquêtes sur la navigabilité

### Directeur des enquêtes sur la navigabilité

**12 (1)** Le ministre désigne parmi les membres des Forces canadiennes ou les employés du ministère de la Défense nationale le directeur des enquêtes sur la navigabilité, qui est chargé de promouvoir la sécurité aéronautique :

- a)** en procédant à des enquêtes sur les accidents militaro-civils afin d'en dégager les causes et les facteurs;
- b)** en relevant les manquements à la sécurité mis en évidence par de tels accidents;
- c)** en faisant des recommandations sur les moyens d'éliminer ou d'atténuer ces manquements;



(d) providing reports to the Minister on the investigations and the findings in relation to them.

### Restriction

(2) In making findings in an investigation of a military-civilian occurrence, it is not the Authority's function to assign fault or determine civil or criminal liability, but the Authority shall not refrain from making a full report merely because fault or liability might be inferred from the Authority's findings.

### Restriction

(3) No finding of the Authority may be construed as assigning fault or determining civil or criminal liability.

### Findings not binding

(4) The Authority's findings are not binding on the parties to any legal, disciplinary or other proceedings.

R.S., 1985, c. A-2, s. 12; R.S., 1985, c. 33 (1st Supp.), s. 2, c. 28 (3rd Supp.), s. 276; 2014, c. 29, s. 19.

## Investigations of Military-Civilian Occurrences

## Investigations

### Investigators

**13 (1)** The Authority may act as an investigator under this Part with respect to a military-civilian occurrence, and may designate as an investigator to investigate such an occurrence in accordance with this Part on the Authority's behalf any person, or member of a class of persons, that the Authority considers qualified.

### Certificate

(2) The Authority shall give a designated investigator a certificate of designation specifying the terms of their designation.

### Report

(3) A designated investigator shall report to the Authority with respect to the investigation of a military-civilian occurrence.

R.S., 1985, c. A-2, s. 13; R.S., 1985, c. 28 (3rd Supp.), s. 276; 2014, c. 29, s. 19.

### Definitions

**14 (1)** The following definitions apply in this section.

**information** includes a record regardless of its form and a copy of a record. (*renseignement*)

d) en lui fournissant des rapports rendant compte de ses enquêtes et présentant les conclusions qu'il en tire.

### Restriction

(2) Dans ses conclusions relatives à une enquête sur un accident militaro-civil, il n'appartient pas au directeur d'attribuer ou de déterminer la responsabilité civile ou pénale de qui que ce soit; ses conclusions doivent toutefois être complètes, quelles que soient les inférences qu'on puisse en tirer à cet égard.

### Interprétation

(3) Les conclusions du directeur ne peuvent s'interpréter comme attribuant ou déterminant la responsabilité civile ou pénale de qui que ce soit.

### Inopposabilité

(4) Les conclusions du directeur sont inopposables aux parties à une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.

L.R. (1985), ch. A-2, art. 12; L.R. (1985), ch. 33 (1<sup>er</sup> suppl.), art. 2, ch. 28 (3<sup>e</sup> suppl.), art. 276; 2014, ch. 29, art. 19.

## Enquêtes sur les accidents militaro-civils

## Enquêtes

### Enquêteurs

**13 (1)** Le directeur peut, conformément à la présente partie, agir à titre d'enquêteur à l'égard d'accidents militaro-civils et désigner à ce titre toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie de personnes — qu'il estime qualifiée pour remplir ces fonctions en son nom en conformité avec la présente partie.

### Certificat

(2) Le directeur remet aux enquêteurs désignés un certificat attestant leur qualité et précisant les modalités de leur désignation.

### Rapport

(3) Les enquêteurs désignés font rapport au directeur à l'égard des enquêtes sur les accidents militaro-civils.

L.R. (1985), ch. A-2, art. 13; L.R. (1985), ch. 28 (3<sup>e</sup> suppl.), art. 276; 2014, ch. 29, art. 19.

### Définitions

**14 (1)** Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

**place** includes an aircraft, any premises and any building or other structure erected on those premises. (*lieu*)

### Powers of investigators

**(2)** If an investigator believes on reasonable grounds that there is or might be, at or in any place, any thing relevant to the investigation of a military-civilian occurrence, the investigator may, subject to subsection (3), enter and search that place for such a thing, and seize any such thing that is found in the course of that search, including an aircraft or part of one.

### Conditions for exercise of powers

**(3)** An investigator shall not exercise the powers referred to in subsection (2) in relation to a particular place without the consent of the person apparently in charge of that place unless

- (a)** those powers are exercised under the authority of a warrant; or
- (b)** by reason of exigent circumstances, it would not be practical for the investigator to obtain a warrant.

### Warrant

**(4)** If a justice of the peace is satisfied by information on oath that an investigator believes on reasonable grounds that there is or might be, at or in any place, any thing relevant to the investigation of a military-civilian occurrence, the justice may, on *ex parte* application, sign and issue a warrant authorizing the investigator to enter and search that place for such a thing and to seize any such thing that is found in the course of that search.

### Warrants may be obtained by telephone, etc.

**(5)** The procedure set out in section 487.1 of the *Criminal Code* applies in relation to the obtaining of warrants under this section, subject to regulations made under paragraph 24.5(1)(g).

### Power to test things seized, etc.

**(6)** If any thing is seized by an investigator under subsection (2), the investigator

- (a)** may, subject to paragraph (b), cause to be conducted on the thing any tests, including tests to destruction, that are necessary for the purposes of the investigation;

**lieu** S'entend notamment d'un aéronef, d'un terrain ou de tout bâtiment ou ouvrage se trouvant sur un terrain. (*place*)

**renseignement** Tout élément d'information, quel que soit sa forme et son support, ainsi que toute copie qui en est faite. (*information*)

### Perquisition et saisie

**(2)** Sous réserve du paragraphe (3), l'enquêteur peut perquisitionner en tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire à la présence ou à la présence possible de tout objet ayant rapport à une enquête sur un accident militaro-civil et y saisir un tel objet, notamment tout ou partie d'un aéronef.

### Conditions

**(3)** L'enquêteur ne peut toutefois procéder à la perquisition et à la saisie sans le consentement de la personne apparemment responsable du lieu en cause, sauf s'il est muni d'un mandat ou si l'urgence de la situation rend l'obtention de celui-ci difficilement réalisable.

### Mandat de perquisition

**(4)** S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, qu'un enquêteur a des motifs raisonnables de croire à la présence ou à la présence possible en un lieu d'un objet ayant rapport à une enquête sur un accident militaro-civil, le juge de paix peut, sur demande *ex parte*, signer un mandat autorisant l'enquêteur à perquisitionner dans ce lieu et à y saisir un tel objet.

### Télémandat

**(5)** Les modalités prévues à l'article 487.1 du *Code criminel* s'appliquent, sous réserve des règlements pris en vertu de l'alinéa 24.5(1)g), à l'obtention d'un mandat sous le régime du présent article.

### Essais

**(6)** L'enquêteur peut faire soumettre les objets saisis aux essais — au besoin destructifs — nécessaires à l'enquête ayant donné lieu à la saisie, après avoir, autant que possible, pris les mesures nécessaires pour y inviter le propriétaire des objets et toute personne dont il a des motifs raisonnables de croire qu'elle y a droit et leur avoir permis d'y assister, les questions relatives à la sécurité et à la bonne marche de l'enquête ayant été prises en

**(b)** shall, to the extent that it is practical and safe to do so without unreasonably impeding the progress of the investigation,

**(i)** take all reasonable measures to invite the owner of the thing, and any person who appears on reasonable grounds to be entitled to it, to be present at such tests, and

**(ii)** allow them to be present at those tests; and

**(c)** subject to the need to conduct such tests, shall cause the thing to be preserved pending its return under section 15.

### **Power to prohibit or limit access**

**(7)** An investigator may, in the course of an investigation of a military-civilian occurrence, and for the purposes of preserving and protecting any thing involved or likely to have been involved, whether or not the thing has been seized under this section, prohibit or limit access to the area immediately surrounding the place at which the thing is located for any period that is necessary for the purposes of the investigation.

### **Disruption to be minimized**

**(8)** In exercising the power conferred by subsection (7), an investigator shall have regard to the desirability of minimizing any resulting disruption to transportation services.

### **Prohibition**

**(9)** No person shall knowingly enter an area in contravention of a prohibition or limitation of access under subsection (7).

### **Additional powers of investigators**

**(10)** An investigator may do any of the following, on notice in writing to the person concerned, if their belief is based on reasonable grounds:

**(a)** if the investigator believes that a person has information relevant to an investigation,

**(i)** require the person to produce the information to the investigator or to attend before the investigator and give a statement referred to in section 24.1, under oath or solemn affirmation if required by the investigator, and

**(ii)** make any copies of and take any extracts from the information that the investigator considers necessary for the purposes of the investigation;

considération. Sous réserve de ce pouvoir, il prend les mesures nécessaires à la conservation des objets jusqu'à leur restitution en application de l'article 15.

### **Accès interdit ou limité**

**(7)** En vue de conserver et de protéger tout objet — saisi ou non — en cause, ou susceptible de l'être, au cours d'une enquête sur un accident militaro-civil, l'enquêteur peut interdire ou limiter l'accès aux environs immédiats du lieu où se trouve l'objet pendant la période jugée nécessaire à l'enquête.

### **Risques de perturbation**

**(8)** Le cas échéant, l'enquêteur tient compte de l'opportunité de réduire au minimum les risques de perturbation des services de transport.

### **Interdiction**

**(9)** Il est interdit de pénétrer dans un lieu en contrevenant délibérément à l'ordre de l'enquêteur donné en vertu du paragraphe (7).

### **Pouvoirs supplémentaires**

**(10)** Dans l'exercice de ses fonctions, l'enquêteur peut, après en avoir averti l'intéressé par écrit :

**a)** exiger que toute personne qui, à son avis, est en possession de renseignements ayant rapport à son enquête les lui communique — notamment pour reproduction totale ou partielle, selon ce qu'il estime nécessaire — ou obliger cette personne à comparaître devant lui et à faire ou remettre la déclaration visée à l'article 24.1, sous la foi du serment ou d'une déclaration solennelle s'il le demande;

**b)** exiger que toute personne participant, directement ou non, à l'exploitation ou à l'utilisation d'un aéronef, subisse un examen médical si, à son avis, celui-ci est utile à son enquête ou susceptible de l'être;

**(b)** require a person who is directly or indirectly involved in the operation of an aircraft to submit to a medical examination, if the investigator believes that the examination is or might be relevant to the investigation;

**(c)** require a physician or health practitioner to provide information concerning a patient to the investigator, if the investigator believes that the information is or might be relevant to the investigation; or

**(d)** require the person who has custody of the body of a deceased person or other human remains to permit the performance of an autopsy on the body or other medical examination on the remains, and cause it to be performed, if the investigator believes that the autopsy or other medical examination is or might be relevant to the investigation.

#### **Offence — paragraph (10)(a), (c) or (d)**

**(11)** No person shall refuse or fail to produce information to an investigator, or to attend before an investigator and give a statement, in accordance with a requirement imposed under paragraph (10)(a), to provide information in accordance with a requirement imposed under paragraph (10)(c) or to make the body of a deceased person or other human remains available for the performance of an autopsy or other medical examination in accordance with a requirement imposed under paragraph (10)(d).

#### **Offence — paragraph (10)(b)**

**(12)** No person shall refuse or fail to submit to a medical examination in accordance with a requirement imposed under paragraph (10)(b), but information obtained as a result of such an examination is privileged and, subject to the Authority's power to make any use of it that the Authority considers necessary in the interests of aviation safety, no person shall knowingly communicate it or permit it to be communicated to any person.

#### **Legal proceedings**

**(13)** No person is to be required to produce information referred to in subsection (12) or to give evidence relating to it in any legal, disciplinary or other proceedings.

#### **Certificate to be produced**

**(14)** Before acting under this section, an investigator shall, on request, produce their certificate of designation to any person in relation to whom the investigator acts.

**(c)** exiger d'un médecin ou autre professionnel de la santé les renseignements, relatifs à leurs patients, qui, à son avis, sont utiles à son enquête ou susceptibles de l'être;

**(d)** exiger de la personne ayant la garde de cadavres ou de restes humains l'autorisation d'effectuer sur ceux-ci les autopsies ou les examens médicaux qui, à son avis, sont utiles à son enquête ou susceptibles de l'être, et faire pratiquer ces autopsies ou examens.

L'avis de l'enquêteur doit, dans tous les cas, être fondé sur des motifs raisonnables.

#### **Interdiction**

**(11)** Nul ne peut se soustraire aux exigences imposées par l'enquêteur en vertu des alinéas (10)a, c) ou d), selon le cas, en refusant ou en négligeant de communiquer des renseignements, de comparaître et de faire ou remettre une déclaration ou de mettre à disposition un cadavre ou des restes humains à des fins d'autopsie ou d'examen médical.

#### **Interdiction**

**(12)** Nul ne peut refuser ou négliger de se soumettre à l'examen médical imposé par l'enquêteur en vertu de l'alinéa (10)b). Les renseignements qui en découlent sont toutefois protégés et, sous réserve du pouvoir du directeur de les utiliser comme il l'estime nécessaire dans l'intérêt de la sécurité aéronautique, nul ne peut sciemment les communiquer ou les laisser communiquer.

#### **Procédures judiciaires ou autres**

**(13)** Nul ne peut être contraint de produire les renseignements visés au paragraphe (12) ou de témoigner à leur sujet lors d'une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.

#### **Présentation du certificat**

**(14)** Avant d'exercer ses pouvoirs, l'enquêteur présente, sur demande, son certificat de désignation à toute personne intéressée par son intervention.

### Meaning of medical examination

**(15)** The requirement under paragraph (10)(b) that a person submit to a medical examination does not require the person to submit to any procedure involving surgery, perforation of the skin or any external tissue or the entry into the body of any drug or foreign substance.

### Use of force

**(16)** In executing a warrant under this section, an investigator shall not use force unless the investigator is accompanied by a peace officer and the use of force is specifically authorized in the warrant.

### Failure to produce document, etc.

**(17)** If an investigator has required a person to do something under subsection (10) and the person has refused or failed to do as required, the investigator may make an application to the Federal Court or a superior court of a province setting out the facts, and the court may inquire into the matter and, after giving the person an opportunity to comply with the requirement, take steps for their punishment as if they had been guilty of contempt of the court, or may make any other order that it considers appropriate.

R.S., 1985, c. A-2, s. 14; R.S., 1985, c. 28 (3rd Supp.), s. 276; 2014, c. 29, s. 19.

### Return of seized property

**15 (1)** Anything seized under section 14 — except on-board recordings as defined in subsection 22(1) — shall, as soon as possible after it has served the purpose for which it was seized, be returned to the owner or the person who appears on reasonable grounds to be entitled to it, or to the person from whom it was seized, unless

**(a)** the owner or the person who appears on reasonable grounds to be entitled to it consents otherwise in writing; or

**(b)** a court of competent jurisdiction orders otherwise.

### Application for return

**(2)** A person from whom anything was seized under section 14 — except on-board recordings as defined in subsection 22(1) — or the owner or any other person who appears on reasonable grounds to be entitled to it may apply to a court of competent jurisdiction for an order that the seized thing be returned to them.

### Order for return

**(3)** If, on an application under subsection (2), the court is satisfied that the seized thing has served the purpose for which it was seized or should, in the interests of justice, be returned to the applicant, the court may grant the

### Examens médicaux

**(15)** Les examens médicaux visés à l'alinéa (10)b) ne peuvent comporter ni intervention chirurgicale, ni perforation de la peau ou des tissus externes, ni pénétration de médicaments, drogues ou autres substances étrangères dans l'organisme.

### Usage de la force

**(16)** L'enquêteur ne peut recourir à la force dans l'exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l'usage et que si lui-même est accompagné d'un agent de la paix.

### Défaut de se conformer

**(17)** Si la personne à qui il a imposé une exigence en vertu du paragraphe (10) refuse ou néglige d'y satisfaire, l'enquêteur peut présenter une demande circonstanciée à la Cour fédérale ou à une cour supérieure d'une province; celle-ci peut instruire l'affaire et, après avoir donné à cette personne la possibilité de satisfaire à l'exigence, rendre les ordonnances qu'elle estime indiquées, notamment pour la punir comme si elle était coupable d'outrage au tribunal.

L.R. (1985), ch. A-2, art. 14; L.R. (1985), ch. 28 (3<sup>e</sup> suppl.), art. 276; 2014, ch. 29, art. 19.

### Restitution des biens saisis

**15 (1)** Les objets saisis en vertu de l'article 14 — à l'exception des enregistrements de bord au sens du paragraphe 22(1) — sont, lorsqu'ils ont servi aux fins voulues, et sauf soit consentement écrit à l'effet contraire de leur propriétaire ou de la personne dont il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle y a droit, soit ordonnance à l'effet contraire d'un tribunal compétent, restitués le plus tôt possible à l'un ou à l'autre ou au saisi, selon le cas.

### Demande de restitution

**(2)** Sous réserve de la même exception, les mêmes personnes peuvent demander la restitution des objets saisis au tribunal compétent.

### Ordonnance de restitution

**(3)** Le tribunal peut, s'il estime que les objets saisis ont servi aux fins voulues ou qu'il est de l'intérêt de la justice de les restituer, faire droit à la demande, sous réserve des conditions jugées utiles pour assurer leur conservation

application and order the seized thing to be returned to the applicant, subject to any terms that appear necessary or desirable to ensure that the thing is safeguarded and preserved for any purpose for which it might subsequently be required by the Authority under this Act.

### **Exception**

**(4)** This section does not apply in respect of anything seized and tested to destruction in accordance with subsection 14(6).

R.S., 1985, c. A-2, s. 15; R.S., 1985, c. 28 (3rd Supp.), s. 276; 2014, c. 29, s. 19.

## **Miscellaneous Provisions**

### **Notification of Authority**

**16 (1)** If a department is notified of a military-civilian occurrence, the department shall

- (a)** immediately provide the Authority with particulars of the occurrence; and
- (b)** as soon as feasible after complying with paragraph (a), advise the Authority of any investigation that it plans to conduct and of any remedial measures that it plans to take.

### **Investigator as observer**

**(2)** An investigator authorized by the Authority may attend as an observer at an investigation conducted by the department or during the taking of remedial measures by the department following a military-civilian occurrence.

### **Authority may review and comment**

**(3)** Subject to any other Act or law, the Authority shall, on request, be provided with, and may review and comment on, any interim or final report prepared in respect of an investigation conducted by the department.

R.S., 1985, c. A-2, s. 16; R.S., 1985, c. 28 (3rd Supp.), s. 276; 2014, c. 29, s. 19.

### **Notification by Authority**

**17 (1)** If the Authority is notified of a military-civilian occurrence, the Authority shall

- (a)** immediately provide particulars of the occurrence to any minister responsible for a department that has a direct interest in the occurrence; and
- (b)** as soon as feasible after complying with paragraph (a), advise the ministers referred to in paragraph (a) of any investigation that the Authority plans to conduct and of its scope.

aux fins auxquelles le directeur peut ultérieurement vouloir en disposer en application de la présente loi.

### **Exception**

**(4)** Le présent article ne s'applique pas aux objets soumis à des essais destructifs en conformité avec le paragraphe 14(6).

L.R. (1985), ch. A-2, art. 15; L.R. (1985), ch. 28 (3<sup>e</sup> suppl.), art. 276; 2014, ch. 29, art. 19.

## **Dispositions diverses**

### **Avis au directeur**

**16 (1)** Lorsqu'un accident militaro-civil est porté à la connaissance d'un ministère, celui-ci en donne sans délai un avis circonstancié au directeur et, aussitôt que possible, l'avise des enquêtes et des mesures correctives qu'il envisage.

### **Observateurs**

**(2)** Lorsqu'il y est autorisé par le directeur, l'enquêteur peut suivre, à titre d'observateur, l'enquête ministérielle ou la prise des mesures correctives par le ministère.

### **Examen et commentaires du directeur**

**(3)** Sous réserve des autres lois ou règles de droit applicables, le directeur peut exiger remise, pour examen et commentaires, des rapports provisoires ou définitifs sur l'enquête ministérielle.

L.R. (1985), ch. A-2, art. 16; L.R. (1985), ch. 28 (3<sup>e</sup> suppl.), art. 276; 2014, ch. 29, art. 19.

### **Avis par le directeur**

**17 (1)** Lorsqu'un accident militaro-civil est porté à sa connaissance, le directeur en donne sans délai un avis circonstancié au ministre responsable de tout ministère directement intéressé par l'accident et, aussitôt que possible, l'avise de l'enquête qu'il prévoit entreprendre et de l'étendue de celle-ci.

## Observers

**(2)** Subject to any conditions that the Authority imposes, a person may attend as an observer at an investigation of a military-civilian occurrence conducted by the Authority if the person

**(a)** is designated as an observer by the minister responsible for a department that has a direct interest in the subject matter of the investigation;

**(b)** has observer status or is an accredited representative or an adviser to an accredited representative, under an international agreement, convention or arrangement relating to transportation to which Canada is a party; or

**(c)** is invited by the Authority to attend as an observer because, in the Authority's opinion, the person has a direct interest in the subject matter of the investigation and is likely to contribute to achieving its object.

## Observer may be removed

**(3)** The Authority may remove an observer from an investigation if the observer contravenes a condition imposed by the Authority or if, in the Authority's opinion, the observer's participation is likely to create a situation of conflict of interest that will impede the conduct of the investigation.

R.S., 1985, c. A-2, s. 17; R.S., 1985, c. 28 (3rd Suppl.), s. 276; 2014, c. 29, s. 19; 2026, c. 3, s. 494.

## Report to the Minister

**18 (1)** On completion of an investigation, the Authority shall provide a report to the Minister on the Authority's findings, including any safety deficiencies that the Authority has identified and any recommendations relating to aviation safety that the Authority considers appropriate.

## Representations on draft report

**(2)** Before providing the report to the Minister, the Authority shall, on a confidential basis, send a copy of the draft report on the investigation's findings and any safety deficiencies identified to each minister responsible for a department that has a direct interest in the findings, as well as to any other person who, in the Authority's opinion, has a direct interest in the findings, and shall give that minister or other person a reasonable opportunity to make representations to the Authority with respect to the draft report before the final report is prepared.

## Confidentiality of draft report

**(3)** No person shall communicate or use the draft report, or permit its communication or use, for any purpose — other than the taking of remedial measures — that is not

## Autres observateurs

**(2)** Sous réserve des conditions fixées par le directeur, peut suivre à titre d'observateur l'enquête menée par celui-ci sur un accident militaro-civil toute personne :

**a)** qui est désignée à cet effet par le ministre responsable d'un ministère directement intéressé par l'objet de l'enquête;

**b)** qui possède déjà, aux termes d'une entente, d'une convention ou d'un accord internationaux relatifs aux transports et auxquels le Canada est partie, le statut d'observateur ou qui est un représentant accrédité ou le conseiller d'un tel représentant;

**c)** qui y est invitée par le directeur au motif qu'elle est, de l'avis de celui-ci, directement intéressée par l'objet de l'enquête et susceptible de contribuer à la mener à bonne fin.

## Mise à l'écart de l'observateur

**(3)** Le directeur peut toutefois écarter de l'enquête tout observateur qui a contrevenu aux conditions qu'il a lui-même fixées ou dont il estime la participation susceptible de créer une situation de conflit d'intérêt entravant la poursuite de l'enquête.

L.R. (1985), ch. A-2, art. 17; L.R. (1985), ch. 28 (3<sup>e</sup> suppl.), art. 276; 2014, ch. 29, art. 19; 2026, ch. 3, art. 494.

## Rapport fourni au ministre

**18 (1)** Au terme de l'enquête, le directeur fournit au ministre un rapport présentant ses conclusions, notamment les manquements à la sécurité qu'il a relevés et les recommandations portant sur la sécurité aéronautique qu'il estime appropriées.

## Observations sur le projet de rapport

**(2)** Avant de fournir le rapport, le directeur adresse le projet de rapport sur les conclusions et les manquements à la sécurité relevés, à titre confidentiel, au ministre responsable de tout ministère directement intéressé par les conclusions et à toute autre personne qu'il estime directement intéressée par celles-ci, le destinataire se voyant accorder la possibilité de lui présenter ses observations avant la rédaction du texte définitif.

## Interdiction

**(3)** Il est interdit de communiquer ou de laisser communiquer le projet de rapport, d'en faire usage ou d'en permettre l'utilisation à des fins autres que la prise de

strictly necessary to the study of the draft report or to the making of representations with respect to it.

### **Manner of dealing with representations**

#### **(4) The Authority shall**

- (a)** receive representations made under subsection (2) in any manner the Authority considers appropriate;
- (b)** keep a record of those representations;
- (c)** consider those representations before providing the final report to the Minister; and
- (d)** notify in writing each of the persons who made those representations, indicating how the Authority has disposed of the representations made by that person.

### **Protection of representations**

**(5)** A representation is privileged, except for one made by a minister responsible for a department that has a direct interest in the findings of the investigation. Subject to any other provisions of this Part or to a written authorization from the author of a representation, no person, including any person to whom access is provided under this section, shall knowingly communicate it or permit it to be communicated to any person.

### **Use by Authority**

**(6)** The Authority may use representations as the Authority considers necessary in the interests of aviation safety.

### **Making representations available to coroner**

**(7)** If requested to do so by a coroner conducting an investigation into any circumstances in respect of which representations were made to the Authority, the Authority shall make them available to the coroner.

### **Prohibition of use**

**(8)** Except for use by a coroner for the purpose of an investigation, no person is to use representations in any legal, disciplinary or other proceedings.

### **Notification of findings and recommendations**

#### **(9) The Authority shall**

- (a)** during an investigation of a military-civilian occurrence, immediately notify in writing any minister or person who, in the Authority's opinion, has a direct

mesures correctives ou à des fins qui ne sont pas strictement nécessaires à l'étude du projet ou à la présentation d'observations à son sujet.

### **Présentation des observations**

**(4)** Les observations sont présentées de la manière que le directeur estime indiquée; celui-ci est tenu, d'une part, de les consigner et de les prendre en considération avant de fournir le rapport définitif au ministre et, d'autre part, de notifier par écrit à leurs auteurs sa décision à cet égard.

### **Protection des observations**

**(5)** Les observations sont protégées, à l'exception de celles présentées par le ministre responsable d'un ministère directement intéressé par les conclusions de l'enquête. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie ou de l'autorisation écrite de l'auteur des observations, il est interdit à toute personne, notamment à celle qui y a accès au titre du présent article, de sciemment les communiquer ou les laisser communiquer.

### **Utilisation par le directeur**

**(6)** Le directeur peut utiliser les observations comme il l'estime nécessaire dans l'intérêt de la sécurité aéronautique.

### **Communication des observations au coroner**

**(7)** Si la demande lui en est faite par un coroner enquêtant relativement à des circonstances à l'égard desquelles des observations ont été présentées au directeur, celui-ci est tenu de les mettre à la disposition du coroner.

### **Interdiction**

**(8)** Il ne peut être fait usage des observations présentées au directeur dans aucune procédure judiciaire, disciplinaire ou autre; le coroner peut toutefois les utiliser pour son enquête.

### **Notification aux ministres et personnes intéressés**

**(9)** Au cours de l'enquête, le directeur notifie par écrit sans délai à tout ministre ou à toute autre personne qu'il estime directement intéressés par les conclusions de l'enquête celles de ces conclusions et des recommandations, provisoires ou définitives, qui, selon lui, réclament la



interest in the investigation's findings, of any of his or her findings and recommendations, whether interim or final, that, in the Authority's opinion, require urgent action; and

**(b)** on completion of the investigation, notify in writing any minister or person who, in the Authority's opinion, has a direct interest in the investigation's findings, of his or her findings as to the causes and contributing factors of the military-civilian occurrence, any safety deficiencies he or she has identified and any recommendations resulting from his or her findings.

### **Minister to reply to Authority**

**(10)** A minister, other than the Minister of National Defence, who is notified under subsection (9) of any findings and recommendations on matters relating to defence shall, within 90 days after the day on which they were notified,

**(a)** advise the Minister and the Authority in writing of any action taken or proposed to be taken in response to those findings and recommendations; or

**(b)** provide written reasons to the Minister and the Authority if no action will be taken or if the action to be taken differs from the action that was recommended.

### **Extension of time**

**(11)** If the Authority is satisfied that a minister is unable to reply within the period referred to in subsection (10), the period may be extended as the Authority considers necessary.

R.S., 1985, c. A-2, s. 18; R.S., 1985, c. 28 (3rd Supp.), s. 276; 2014, c. 29, s. 19.

### **Interim report**

**19 (1)** The Authority shall, on a confidential basis, provide an interim report on the progress and findings of an investigation

**(a)** to any minister responsible for a department that has a direct interest in the subject matter of the investigation, on written request made in respect of that investigation; and

**(b)** to any coroner investigating the military-civilian occurrence, if it involved a death and significant progress has been made in the investigation.

prise de mesures d'urgence. Au terme de l'enquête, il notifie par écrit à tout tel ministre ou personne les conclusions sur les causes et les facteurs de l'accident militaro-civil ainsi que, le cas échéant, les manquements à la sécurité relevés et les recommandations découlant de ces conclusions.

### **Réponse**

**(10)** Dans les quatre-vingt-dix jours suivant une notification, faite en application du paragraphe (9), concernant des conclusions ou recommandations qui portent sur des questions relatives à la défense, le ministre visé — autre que le ministre de la Défense nationale — informe par écrit celui-ci et le directeur des mesures qu'il a prises ou entend prendre en réponse à ces conclusions et recommandations ou, au contraire, des motifs qui l'ont déterminé à ne rien faire ou à prendre une mesure différente de celle qui lui était recommandée.

### **Prorogation de délai**

**(11)** S'il est convaincu que le ministre n'est pas en mesure de répondre dans le délai prévu au paragraphe (10), le directeur peut proroger ce délai de la durée qu'il juge nécessaire.

L.R. (1985), ch. A-2, art. 18; L.R. (1985), ch. 28 (3<sup>e</sup> suppl.), art. 276; 2014, ch. 29, art. 19.

### **Communication du rapport provisoire**

**19 (1)** Le directeur communique à titre confidentiel, sur demande écrite, un rapport provisoire faisant le point sur l'enquête et présentant les conclusions de celle-ci au ministre responsable de tout ministère directement intéressé par l'objet de l'enquête. Après que les enquêteurs ont fait des progrès notables dans leur enquête sur un accident militaro-civil où il y a eu perte de vie, il communique aussi à ce titre un tel rapport aux coroners qui enquêtent sur le même accident.

### Limited purpose only

(2) A person, other than a minister, who is provided with an interim report under subsection (1) shall not use the report, or permit its use, for any purpose not strictly necessary to its examination.

R.S., 1985, c. A-2, s. 19; R.S., 1985, c. 28 (3rd Supp.), s. 276; 2014, c. 29, s. 19.

### Power to reconsider

20 (1) The Authority may, at any time, reconsider any findings and recommendations made on the basis of an investigation of a military-civilian occurrence under this Part.

### Duty to reconsider

(2) The Authority shall reconsider the findings and recommendations made on the basis of an investigation under this Part if, in his or her opinion, new material facts appear.

R.S., 1985, c. A-2, s. 20; R.S., 1985, c. 28 (3rd Supp.), s. 276; 2014, c. 29, s. 19.

### Power to authorize

21 (1) Subject to subsection (2), the Authority may authorize any person, subject to any limitations specified in the authorization, to exercise or perform any of the powers, duties or functions conferred or imposed on the Authority under this Part, other than the power of authorization under this subsection.

### Revocation

(2) The authorization may be revoked by the Authority in writing.

R.S., 1985, c. A-2, s. 21; R.S., 1985, c. 33 (1st Supp.), s. 3; c. 28 (3rd Supp.), s. 276; 2014, c. 29, s. 19.

## Privilege

### Definition of *on-board recording*

22 (1) In this section and in section 23, *on-board recording* means the whole or any part of either a recording of voice communications originating from an aircraft, or received on or in the flight deck of an aircraft, or a video recording of the activities of the operating personnel of an aircraft, that is made, using recording equipment that is intended not to be controlled by the operating personnel, on the flight deck of the aircraft, and includes a transcript or substantial summary of such a recording.

### Privilege for on-board recordings

(2) Every on-board recording in respect of an aircraft is privileged whether or not that aircraft has been involved in a military-civilian occurrence and, except as provided by this section and section 23, no person, including any

### Utilisation limitée du rapport provisoire

(2) Le destinataire — autre qu'un ministre — du rapport provisoire ne peut en faire usage ou en permettre l'utilisation qu'à des fins strictement nécessaires à son étude.

L.R. (1985), ch. A-2, art. 19; L.R. (1985), ch. 28 (3<sup>e</sup> suppl.), art. 276; 2014, ch. 29, art. 19.

### Autorisation de réexamen

20 (1) Le directeur peut, en tout temps, réexaminer les conclusions et recommandations découlant de l'enquête sur l'accident militaro-civil menée en application de la présente partie.

### Obligation de réexamen

(2) Le directeur est tenu de procéder à ce réexamen lorsque, à son avis, surviennent des faits importants nouveaux.

L.R. (1985), ch. A-2, art. 20; L.R. (1985), ch. 28 (3<sup>e</sup> suppl.), art. 276; 2014, ch. 29, art. 19.

### Pouvoir d'autoriser l'exercice d'attributions

21 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur peut autoriser, dans les limites prévues dans l'autorisation, l'exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente partie, à l'exception toutefois du pouvoir qui lui est conféré par le présent paragraphe.

### Révocation

(2) Le directeur peut révoquer par écrit les autorisations qu'il accorde.

L.R. (1985), ch. A-2, art. 21; L.R. (1985), ch. 33 (1<sup>er</sup> suppl.), art. 3, ch. 28 (3<sup>e</sup> suppl.), art. 276; 2014, ch. 29, art. 19.

## Renseignements protégés

### Définition de *enregistrement de bord*

22 (1) Au présent article et à l'article 23, *enregistrement de bord* s'entend de tout ou partie de l'enregistrement des communications orales reçues par le poste de pilotage d'un aéronef ou en provenant et de l'enregistrement vidéo des activités du personnel assurant le fonctionnement d'un aéronef, effectués dans le poste de pilotage de l'aéronef à l'aide de matériel d'enregistrement qui n'est pas censé être contrôlé par le personnel. Y sont assimilés la transcription et le résumé substantiel de ces enregistrements.

### Protection des enregistrements de bord

(2) Les enregistrements de bord relatifs à un aéronef sont protégés, qu'il y ait eu ou non accident militaro-civil mettant en cause celui-ci. Sauf disposition contraire du présent article et de l'article 23, nul ne peut —

person to whom access is provided under those sections, shall knowingly communicate an on-board recording or permit one to be communicated to any person.

### Legal proceedings

(3) Except as provided by this section and section 23, no person is to be required to produce an on-board recording or to give evidence relating to one in any legal, disciplinary or other proceedings.

### Use authorized by Authority

(4) The Authority may, subject to any restrictions or conditions that he or she specifies, authorize any person or class of persons to make use of any on-board recording in the interests of aviation safety.

### Access by investigator

(5) Any on-board recording that relates to a military-civilian occurrence being investigated under this Part shall be released to an investigator who requests it for the purposes of the investigation.

### Use by Authority

(6) The Authority may make any use that he or she considers necessary in the interests of aviation safety of any on-board recording obtained by an investigator under this Part but, subject to subsections (7) and 23(1), (4) and (6), shall not knowingly communicate or permit to be communicated to anyone any portion of it that is unrelated to the causes or contributing factors of the military-civilian occurrence under investigation or to the identification of safety deficiencies.

### Access by coroners and other investigators

(7) The Authority shall make available any on-board recording obtained in the course of an investigation of a military-civilian occurrence

(a) to a coroner who requests access to it for the purpose of an investigation that the coroner is conducting; or

(b) to any person carrying out a coordinated investigation under section 18 of the *Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board Act*.

### Power of court or coroner

(8) Despite anything in this section, if, in any proceedings before a court or coroner, a request for the production and discovery of an on-board recording is made, the court or coroner shall

notamment les personnes qui y ont accès au titre de ces articles — sciemment les communiquer ou les laisser communiquer.

### Procédures judiciaires ou autres

(3) Sauf disposition contraire du présent article et de l'article 23, nul ne peut être contraint de produire les enregistrements de bord ou de témoigner à leur sujet lors d'une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.

### Utilisation par des personnes autorisées

(4) Le directeur peut, sous réserve des restrictions ou conditions qu'il précise, autoriser toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie de personnes, à utiliser tout enregistrement de bord dans l'intérêt de la sécurité aéronautique.

### Mise à la disposition de l'enquêteur

(5) Les enregistrements de bord relatifs à un accident militaro-civil faisant l'objet d'une enquête prévue par la présente partie sont mis à la disposition de l'enquêteur qui en fait la demande dans le cadre de son enquête.

### Utilisation par le directeur

(6) Le directeur peut utiliser les enregistrements de bord obtenus par les enquêteurs en application de la présente partie comme il l'estime nécessaire dans l'intérêt de la sécurité aéronautique, mais, sous réserve des paragraphes (7) et 23(1), (4) et (6), il ne peut sciemment communiquer ou laisser communiquer les parties de ces enregistrements qui n'ont aucun rapport avec les causes et facteurs de l'accident militaro-civil faisant l'objet de l'enquête ou avec les manquements à la sécurité.

### Mise à la disposition des coroners et autres enquêteurs

(7) Il est tenu de mettre les enregistrements de bord obtenus au cours d'une enquête sur un accident militaro-civil à la disposition :

a) du coroner qui en fait la demande pour son enquête;

b) de toute personne qui participe à une enquête coordonnée visée à l'article 18 de la *Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports*.

### Pouvoir du tribunal ou du coroner

(8) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, le tribunal ou le coroner qui, dans le cours d'une instance, est saisi d'une demande de production et d'examen d'un enregistrement de bord examine celui-ci à huis clos et donne au directeur la possibilité de présenter des

- (a) cause notice of the request to be given to the Authority, if the Authority is not a party to the proceedings;
- (b) examine the on-board recording *in camera* and give the Authority a reasonable opportunity to make representations with respect to it; and
- (c) if the court or coroner concludes in the circumstances of the case that the public interest in the proper administration of justice outweighs in importance the privilege attached to the on-board recording by virtue of this section, order the production and discovery of the on-board recording, subject to any restrictions or conditions that the court or coroner considers appropriate, and may require any person to give evidence that relates to it.

### Restriction

(9) An on-board recording is not to be used against any of the following persons in disciplinary proceedings, in proceedings relating to their capacity or competence to perform their functions, or in legal or other proceedings: air traffic controllers, aircraft crew members, airport vehicle operators, flight service station specialists and persons who relay messages respecting air traffic control or related matters.

### Definition of court

(10) For the purposes of subsection (8), **court** includes any person appointed or designated to conduct a public inquiry into a military-civilian occurrence under the *Inquiries Act*.

R.S., 1985, c. A-2, s. 22; R.S., 1985, c. 28 (3rd Supp.), s. 276; 2014, c. 29, s. 19.

### On-board recording — board of inquiry

**23 (1)** The Authority shall make available to a board of inquiry convened under section 45 of the *National Defence Act* any on-board recording in respect of an aircraft, whether or not that aircraft has been involved in a military-civilian occurrence, if

- (a) the president of that board makes a written request, together with reasons, for access to the on-board recording; and
- (b) after considering the reasons, the Authority determines that
  - (i) the aircraft was operated by or on behalf of the Canadian Forces when the on-board recording was made, and

observations à ce sujet après lui avoir transmis un avis de la demande, dans le cas où celui-ci n'est pas partie à l'instance. S'il conclut que, en l'espèce, l'intérêt public en ce qui touche la bonne administration de la justice a prépondérance sur la protection conférée à l'enregistrement par le présent article, le tribunal ou le coroner en ordonne la production et l'examen, sous réserve des restrictions ou conditions qu'il juge indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner au sujet de cet enregistrement.

### Restriction

(9) Il ne peut être fait usage des enregistrements de bord dans le cadre d'une procédure disciplinaire, d'une procédure concernant la capacité ou la compétence d'une personne relativement à l'exercice de ses fonctions ou d'une procédure judiciaire ou autre contre un contrôleur de la circulation aérienne, le personnel de bord des aéronefs, le conducteur de véhicules d'aéroport, un spécialiste de l'information de vol ou la personne qui relaie les renseignements relatifs au contrôle de la circulation aérienne ou aux questions connexes.

### Qualité du tribunal

(10) Pour l'application du paragraphe (8), ont pouvoirs et qualité de tribunal les personnes nommées ou désignées pour mener une enquête publique sur un accident militaro-civil conformément à la *Loi sur les enquêtes*.

L.R. (1985), ch. A-2, art. 22; L.R. (1985), ch. 28 (3<sup>e</sup> suppl.), art. 276; 2014, ch. 29, art. 19.

### Enregistrement de bord — commission d'enquête

**23 (1)** Le directeur est tenu de mettre à la disposition d'une commission d'enquête chargée, au titre de l'article 45 de la *Loi sur la défense nationale*, d'examiner une question les enregistrements de bord relatifs à un aéronef, qu'il y ait eu ou non accident militaro-civil mettant en cause celui-ci, si, à la fois :

- a) le président de la commission d'enquête en fait la demande par écrit, motifs à l'appui;
- b) après examen des motifs, le directeur tire les conclusions suivantes :
  - (i) l'aéronef était exploité par les Forces canadiennes ou pour leur compte au moment où les enregistrements ont été effectués,

(ii) the public interest in the proper administration of the Canadian Forces outweighs in importance the privilege attached to the on-board recording by virtue of section 22.

#### **Notice of refusal**

(2) If the Authority refuses the request, he or she shall give written notice of the refusal to the president and reasons for it.

#### **Request to Minister**

(3) On receipt of the notice of refusal, the president may make a written request to the Minister for access to the on-board recording. If the president makes such a request, he or she shall include the written reasons originally submitted to the Authority, along with the Authority's reasons for refusal, and may include additional written representations, a copy of which is to be provided to the Authority.

#### **Determination by Authority — additional representations**

(4) The Authority shall, on receipt of any additional representations, consider them and,

(a) if he or she determines that the representations raise a new issue and makes the determinations listed in paragraph (1)(b), he or she shall so notify the Minister and make available the on-board recording to the board of inquiry; or

(b) if he or she determines that the representations do not raise a new issue or determines that the representations do raise a new issue but does not make the determinations listed in paragraph (1)(b), he or she shall not make available the on-board recording to the board of inquiry, shall give written notice to the Minister of the determination and the reasons for it, and shall provide a copy to the president.

#### **Consideration by Minister**

(5) On receipt of a request under subsection (3) without any additional written representations, the Minister shall consider the reasons included with the president's request. If a request under subsection (3) includes additional written representations, the Minister shall, on receipt of notice of the Authority's refusal under paragraph (4)(b) to make available the on-board recording to the board of inquiry, consider the reasons included with the president's request together with the additional written representations and the Authority's written reasons for the refusal in response to those representations. The Minister may, in consideration of the request, examine the on-board recording *in camera*.

(ii) l'intérêt public en ce qui touche la bonne administration des Forces canadiennes a prépondérance sur la protection conférée aux enregistrements par l'article 22.

#### **Avis en cas de refus**

(2) S'il refuse la demande, le directeur en informe par écrit le président, motifs à l'appui.

#### **Demande au ministre**

(3) Lorsqu'il est informé que la demande est refusée, le président peut demander par écrit au ministre que les enregistrements soient mis à la disposition de la commission d'enquête. Le cas échéant, il joint à sa demande les motifs énoncés dans la demande présentée au directeur de même que ceux invoqués par le directeur pour refuser l'accès aux enregistrements, et peut y joindre des observations écrites additionnelles avec copie au directeur.

#### **Décision du directeur — observations additionnelles**

(4) Sur réception d'observations additionnelles, le directeur les examine et, au terme de son examen :

a) s'il conclut qu'elles soulèvent une nouvelle question et tire les conclusions visées à l'alinéa (1)b), il en informe le ministre et met les enregistrements à la disposition de la commission d'enquête;

b) s'il conclut qu'elles ne soulèvent pas de nouvelle question ou s'il conclut qu'elles en soulèvent une mais ne tire pas les conclusions visées à l'alinéa (1)b), il ne met pas les enregistrements à la disposition de la commission d'enquête et en informe par écrit le ministre, motifs à l'appui, avec copie au président.

#### **Examen par le ministre**

(5) Sur réception d'une demande présentée au titre du paragraphe (3) sans qu'aucune observation additionnelle n'y soit jointe, le ministre examine les motifs joints à la demande. Dans le cas d'une demande accompagnée d'observations additionnelles, le ministre, lorsqu'il est informé au titre de l'alinéa (4)b) du refus du directeur de mettre les enregistrements à la disposition de la commission d'enquête, examine les motifs joints à la demande et les observations additionnelles qui y sont jointes ainsi que les motifs de refus invoqués par le directeur. Il peut, dans le cadre de son examen, examiner les enregistrements en cause à huis clos.

## Determination by Minister

### (6) The Minister shall

- (a) direct the Authority to make the on-board recording available to the board of inquiry, subject to any restrictions or conditions that the Minister considers appropriate, if the Minister makes the determinations listed in paragraph (1)(b); or
- (b) so notify the president and the Authority if the Minister does not make the determinations listed in paragraph (1)(b).

## Decision final

(7) The Minister's decision is final and binding and not subject to appeal or review by any court.

## Exception

(8) Despite subsection 22(9), an on-board recording that is made available to a board of inquiry under this section may be used in other proceedings relating to the capacity or competence of any person who is subject to the Code of Service Discipline set out in Part III of the *National Defence Act*.

R.S., 1985, c. A-2, s. 23; R.S., 1985, c. 28 (3rd Supp.), s. 276; 2014, c. 29, s. 19.

## Definition of communication record

**24 (1)** In this section, **communication record** means the whole or any part of any record, recording, copy, transcript or substantial summary of any type of communications respecting air traffic control or related matters that take place between any of the following persons: air traffic controllers, aircraft crew members, airport vehicle operators, flight service station specialists and persons who relay messages respecting air traffic control or related matters.

## Restriction

(2) A communication record obtained in the course of an investigation of a military-civilian occurrence under this Part is not to be used against a member of the Canadian Forces or any person referred to in subsection (1) in any legal proceedings or, subject to any applicable collective agreement, in any disciplinary proceedings.

R.S., 1985, c. A-2, s. 24; R.S., 1985, c. 28 (3rd Supp.), s. 276; 2014, c. 29, s. 19.

## Definition of statement

**24.1 (1)** For the purposes of this section and section 14, **statement** means

## Décision du ministre

### (6) Au terme de son examen, le ministre :

- a) s'il tire les conclusions visées à l'alinéa (1)b), ordonne au directeur de mettre les enregistrements à la disposition de la commission d'enquête, sous réserve des restrictions ou conditions qu'il juge indiquées;
- b) s'il ne tire pas ces conclusions, en informe le président et le directeur.

## Caractère définitif de la décision

(7) La décision du ministre est définitive et exécutoire et n'est pas susceptible d'appel ou de révision en justice.

## Exception

(8) Malgré le paragraphe 22(9), il peut être fait usage des enregistrements de bord mis à la disposition d'une commission d'enquête au titre du présent article, dans le cadre d'une autre procédure concernant la capacité ou la compétence d'une personne qui est assujettie au code de discipline militaire constituant la partie III de la *Loi sur la défense nationale*.

L.R. (1985), ch. A-2, art. 23; L.R. (1985), ch. 28 (3<sup>e</sup> suppl.), art. 276; 2014, ch. 29, art. 19.

## Définition de enregistrement contrôle

**24 (1)** Au présent article, **enregistrement contrôle** s'entend de tout ou partie de l'enregistrement, de la copie, de la transcription ou d'un résumé substantiel de toute communication relative au contrôle de la circulation aérienne ou aux questions connexes, entre les contrôleurs de la circulation aérienne, les équipages d'aéronefs, les conducteurs de véhicules d'aéroport, les spécialistes de l'information de vol et les personnes qui relaient les renseignements relatifs au contrôle de la circulation aérienne ou aux questions connexes.

## Restriction

(2) Dans les procédures judiciaires ou, sous réserve de la convention collective applicable, dans le cadre de procédures disciplinaires, il ne peut être fait usage contre un membre des Forces canadiennes ou les personnes mentionnées au paragraphe (1) des enregistrements contrôle obtenus dans le cadre d'une enquête sur un accident militaro-civil au titre de la présente partie.

L.R. (1985), ch. A-2, art. 24; L.R. (1985), ch. 28 (3<sup>e</sup> suppl.), art. 276; 2014, ch. 29, art. 19.

## Définition de déclaration

**24.1 (1)** Au présent article et à l'article 14, **déclaration** s'entend de tout ou partie d'une déclaration verbale, écrite ou enregistrée, faite ou remise au directeur, à son

(a) the whole or any part of an oral, written or recorded statement relating to a military-civilian occurrence that is given by the author of the statement to the Authority, an investigator or any person acting for the Authority;

(b) a transcription or substantial summary of a statement referred to in paragraph (a); or

(c) conduct that could reasonably be taken to be intended as such a statement.

### Statement privileged

(2) A statement and the identity of the person who made it are privileged and, except as provided by this Part or as authorized in writing by the person who made the statement, no person, including any person to whom access is provided under this section, shall knowingly communicate a statement or permit it to be communicated to any person, or disclose the identity of the person who made it.

### Use by Authority

(3) The Authority may use any statement as he or she considers necessary in the interests of aviation safety.

### Access by coroners and other investigators

(4) The Authority shall make statements available

(a) to a coroner who requests access to them for the purpose of an investigation that the coroner is conducting; and

(b) to any person carrying out a coordinated investigation under section 18 of the *Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board Act*.

### Power of court or coroner

(5) Despite anything in this section, if, in any proceedings before a court or coroner, a request for the production and discovery of a statement is contested on the ground that it is privileged, the court or coroner shall

(a) examine the statement *in camera*; and

(b) if the court or coroner concludes that, in the circumstances of the case, the public interest in the proper administration of justice outweighs in importance the privilege attached to the statement by virtue of this section, order the production and discovery of the statement, subject to any restrictions or conditions that the court or coroner considers appropriate, and

délégué ou à l'enquêteur par son auteur et se rapportant à un accident militaro-civil, ainsi que de la transcription ou d'un résumé substantiel de celle-ci. La présente définition vise également tout comportement qui peut être assimilé à une pareille déclaration.

### Protection des déclarations

(2) Les déclarations et l'identité de leur auteur sont protégées. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie ou de l'autorisation écrite de leur auteur, nul ne peut sciemment, notamment les personnes qui y ont accès au titre du présent article, communiquer ou laisser communiquer les déclarations, ni divulguer l'identité de leur auteur.

### Utilisation par le directeur

(3) Le directeur peut utiliser toute déclaration comme il l'estime nécessaire dans l'intérêt de la sécurité aéronautique.

### Mise à la disposition des coroners et autres enquêteurs

(4) Le directeur est tenu de mettre toute déclaration à la disposition :

a) du coroner qui en fait la demande pour son enquête;

b) de toute personne qui participe à une enquête coordonnée visée à l'article 18 de la *Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports*.

### Pouvoir du tribunal ou du coroner

(5) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, le tribunal ou le coroner qui, dans le cours d'une instance, est saisi d'une demande de production et d'examen d'une déclaration examine celle-ci à huis clos lorsque la demande est contestée au motif que la déclaration est protégée. S'il conclut que, en l'espèce, l'intérêt public en ce qui touche la bonne administration de la justice a prépondérance sur la protection conférée à la déclaration par le présent article, le tribunal ou le coroner en ordonne la production et l'examen, sous réserve des restrictions ou conditions qu'il juge indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner au sujet de cette déclaration.

may require any person to give evidence that relates to it.

### Restriction

(6) A statement is not to be used against the person who made it in any legal, disciplinary or other proceedings except in a prosecution for perjury or for giving contradictory evidence or a prosecution under section 24.6.

### Definition of court

(7) For the purposes of subsection (5), **court** includes any person appointed or designated to conduct a public inquiry into a military-civilian occurrence under the *Inquiries Act*.

2014, c. 29, s. 19.

### Reporting of military-civilian occurrences

**24.2 (1)** The Governor in Council may make regulations for the establishment and administration of systems for the mandatory or voluntary reporting by civilians to the Authority of any of the following:

- (a) military-civilian occurrences;
- (b) any other accident or incident involving an aircraft or installation referred to in subparagraph (a)(i) of the definition **military-civilian occurrence** in subsection 10(1);
- (c) any situation or condition that the Authority has reasonable grounds to believe could, if left unattended, induce an accident or incident described in paragraph (b); and
- (d) any classes of the occurrences, accidents, incidents, situations or conditions referred to in any of paragraphs (a) to (c) that are specified in the regulations.

### Use of reports

(2) The Authority may, subject to this section, use any report made under regulations made under subsection (1) that he or she considers necessary in the interests of aviation safety.

### Protection of identity

(3) Regulations made under subsection (1) may provide for the protection of the identity of persons who make a report under those regulations.

### Restriction

(6) Il ne peut être fait usage d'une déclaration contre son auteur dans une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre, sauf dans une poursuite pour parjure ou témoignage contradictoire, ou s'il s'agit d'une poursuite intentée sous le régime de l'article 24.6.

### Qualité de tribunal

(7) Pour l'application du paragraphe (5), ont pouvoirs et qualité de tribunal les personnes nommées ou désignées pour mener une enquête publique sur un accident militaro-civil conformément à la *Loi sur les enquêtes*.

2014, ch. 29, art. 19.

### Information relative aux accidents militaro-civils

**24.2 (1)** Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir et gérer des systèmes permettant aux civils d'informer le directeur, de façon obligatoire ou facultative :

- a) des accidents militaro-civils;
- b) de tout autre accident ou incident mettant en cause un aéronef ou une installation visés au sous-alinéa a)(i) de la définition de **accident militaro-civil** au paragraphe 10(1);
- c) de toute situation dont le directeur a des motifs raisonnables de croire qu'elle pourrait, faute de mesure corrective, provoquer un accident ou incident visé à l'alinéa b);
- d) de ceux des accidents, incidents ou situations visés à l'un des alinéas a) à c) faisant partie des catégories qui sont précisées dans le règlement.

### Utilisation de l'information

(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le directeur peut utiliser l'information qu'il reçoit au titre des règlements pris en vertu du paragraphe (1) comme il l'estime nécessaire dans l'intérêt de la sécurité aéronautique.

### Protection de l'identité des informateurs

(3) Ces règlements peuvent comporter des dispositions prévoyant la protection de l'identité des informateurs.



### **Certain information privileged**

**(4)** If a person's identity is protected by provisions referred to in subsection (3), information that could reasonably be expected to reveal that identity is privileged, and no person shall knowingly communicate it or permit it to be communicated to any person.

### **Legal proceedings**

**(5)** No person is to be required to produce information referred to in subsection (4) or to give evidence relating to the information in any legal, disciplinary or other proceedings.

### **Restriction**

**(6)** A report made under a voluntary reporting system established by regulations made under subsection (1) is not to be used against the person who made the report in any legal, disciplinary or other proceedings if the person's identity is protected by provisions referred to in subsection (3).

2014, c. 29, s. 19.

## **Evidence of Authority and of Investigators**

### **Appearance of investigator**

**24.3** Except for proceedings before and investigations by a coroner, neither the Authority nor an investigator is competent or compellable to appear as a witness in any proceedings unless the court or other person or body before whom the proceedings are conducted so orders for special cause.

2014, c. 29, s. 19.

### **Opinions inadmissible**

**24.4** An opinion of the Authority or an investigator is not admissible in evidence in any legal, disciplinary or other proceedings.

2014, c. 29, s. 19.

## **Regulations**

### **Regulations**

**24.5 (1)** The Governor in Council may make regulations

**(a)** prescribing the manner of exercising or performing any of the powers, duties and functions of an investigator designated under subsection 13(1);

**(b)** respecting the keeping and preservation of records, documents and other evidence relating to military-civilian occurrences;

### **Protection of certain renseignements**

**(4)** Les renseignements qui pourraient vraisemblablement permettre d'identifier les informateurs dont l'identité est protégée par les dispositions visées au paragraphe (3) sont protégés; nul ne peut sciemment les communiquer ou les laisser communiquer.

### **Procédures judiciaires ou autres**

**(5)** Nul ne peut être contraint de produire des renseignements visés au paragraphe (4) ou de témoigner à leur sujet lors d'une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.

### **Restriction**

**(6)** L'information fournie au directeur de façon facultative par une personne dont l'identité est protégée par les dispositions visées au paragraphe (3) ne peut être utilisée contre elle dans aucune procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.

2014, ch. 29, art. 19.

## **Témoignage du directeur et des enquêteurs**

### **Comparution**

**24.3** Sauf pour les enquêtes du coroner et les procédures dont il est saisi, le directeur ou l'enquêteur n'est un témoin habile à témoigner et contraignable que sur ordonnance du tribunal ou de la personne ou de l'organisme compétents rendue pour un motif spécial.

2014, ch. 29, art. 19.

### **Opinion inadmissible**

**24.4** Est inadmissible en preuve dans toute procédure judiciaire, disciplinaire ou autre l'opinion du directeur ou de l'enquêteur.

2014, ch. 29, art. 19.

## **Règlements**

### **Règlements**

**24.5 (1)** Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour :

**a)** prévoir le mode d'exercice des attributions des enquêteurs désignés au titre du paragraphe 13(1);

**b)** pourvoir à la conservation et à la tenue de documents, pièces ou autres éléments de preuve relatifs aux accidents militaro-civils;

- (c) respecting the attendance of interested persons at tests to destruction conducted under subsection 14(6);
- (d) respecting, for the purposes of an investigation of a military-civilian occurrence, the sites of such an occurrence and prescribing rules for their protection;
- (e) defining the rights or privileges of persons attending investigations as observers or with observer status;
- (f) respecting the tariff of fees and expenses to be paid to any witness attending at an investigation of a military-civilian occurrence, and the conditions under which fees or expenses may be paid to such a witness;
- (g) respecting the forms of warrants issued under section 14 and the modifications to be made to section 487.1 of the *Criminal Code* in its application to section 14; and
- (h) generally for carrying out the purposes and provisions of this Part.

### Publication of proposed regulations

(2) A copy of each regulation that the Governor in Council proposes to make under subsection (1) or section 24.2 shall be published in the *Canada Gazette* at least 60 days before its proposed effective date, and interested persons shall be given a reasonable opportunity within those 60 days to make representations with respect to it.

### Exceptions

(3) Subsection (2) does not apply in respect of a proposed regulation that

- (a) has previously been published under that subsection, whether or not it has been changed as a result of representations made under that subsection; or
- (b) makes no substantive change to an existing regulation.

2014, c. 29, s. 19.

## Offences

### Offences

**24.6 (1)** Every person is guilty of an indictable offence and liable on conviction to a term of imprisonment not exceeding two years, or is guilty of an offence punishable on summary conviction, who

- (a) contravenes subsection 14(9), (11) or (12);

- c) régir la présence des intéressés aux essais destructifs menés en application du paragraphe 14(6);
- d) régir, aux fins d'enquête sur un accident militaro-civil, les lieux d'un tel accident et les règles destinées à assurer leur protection;
- e) fixer les droits ou privilèges des personnes qui suivent les enquêtes en qualité ou avec statut d'observateurs;
- f) prévoir le tarif des frais et indemnités à verser aux personnes témoignant lors d'une enquête sur un accident militaro-civil, ainsi que les conditions de paiement correspondantes;
- g) fixer les modalités de forme des mandats délivrés sous le régime de l'article 14 et préciser les adaptations nécessaires à l'application de l'article 487.1 du *Code criminel* à l'article 14;
- h) prendre toute mesure d'application de la présente partie.

### Publication des projets de règlement

(2) Les projets de règlement d'application du paragraphe (1) ou de l'article 24.2 sont publiés dans la *Gazette du Canada* au moins soixante jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter, pendant ce délai, leurs observations à cet égard.

### Exception

(3) Ne sont pas visés les projets de règlement qui sont déjà publiés dans les conditions visées au paragraphe (2), qu'ils aient ou non été modifiés à la suite d'observations présentées conformément à ce paragraphe, ou qui n'apportent pas de modification de fond à la réglementation en vigueur.

2014, ch. 29, art. 19.

## Infractions

### Infractions

**24.6 (1)** Commet un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de deux ans ou une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque :

- a) contrevient aux paragraphes 14(9), (11) ou (12);

**(b)** without lawful excuse, intentionally resists or otherwise obstructs an investigator in the exercise or performance of powers, duties or functions under this Part;

**(c)** knowingly gives false or misleading information in any investigation of a military-civilian occurrence under this Part; or

**(d)** makes a report under section 24.2 that they know to be false or misleading.

### Offence

**(2)** Every person who contravenes a provision of this Part, or of the regulations made under this Part, for which no punishment is specified is guilty of an offence punishable on summary conviction.

2014, c. 29, s. 19.

### Evidence

**24.7 (1)** Subject to subsections (2) and (3), the following reports and documents are admissible in evidence in any prosecution for an offence under this Part without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the report or certified the document, and are, in the absence of evidence to the contrary, proof of the statements contained in such a report or the contents of such a document:

**(a)** a report purporting to have been signed by an investigator stating that the investigator has exercised any power under section 14 and stating the results of the exercise of the power; and

**(b)** a document purporting to have been certified by an investigator as a true copy of or extract from a document produced to the investigator under subsection 14(10).

### Notice

**(2)** No report or document is to be received in evidence under subsection (1) unless the party intending to produce it has, at least seven days before producing it, served on the party against whom it is intended to be produced a notice of that intention, together with a copy of the report or document.

### Cross-examination

**(3)** The party against whom a report or document is produced under subsection (1) may require the attendance, for the purposes of cross-examination, of the person who appears to have signed the report or certified the document as a true copy or extract.

2014, c. 29, s. 19.

**b)** sans excuse légitime, entrave intentionnellement — par la résistance ou autrement — l'action d'un enquêteur dans l'exercice des attributions que lui confère la présente partie;

**c)** fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs lors d'une enquête sur un accident militaro-civil menée en application de la présente partie;

**d)** fournit, dans le cadre de l'article 24.2, de l'information qu'il sait être fausse ou trompeuse.

### Infractions

**(2)** À défaut de peine spécifique à cet égard, quiconque contrevient aux autres dispositions de la présente partie ou à ses règlements commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2014, ch. 29, art. 19.

### Recevabilité en preuve

**24.7 (1)** Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sont admissibles en preuve dans toute poursuite pour infraction à la présente partie, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire ou du certificateur, et, sauf preuve contraire, font foi de leur contenu :

**a)** les rapports apparemment signés par l'enquêteur, où celui-ci déclare avoir exercé tel pouvoir prévu à l'article 14 et fait état des résultats;

**b)** les pièces qui sont apparemment des copies ou extraits, certifiés conformes par l'enquêteur, des documents remis à celui-ci au titre du paragraphe 14(10).

### Préavis

**(2)** Ces rapports ou pièces ne sont recevables en preuve que si la partie qui entend les produire signifie à la partie qu'elle vise un préavis d'au moins sept jours, accompagné d'une copie de ceux-ci.

### Contre-interrogatoire

**(3)** La partie contre laquelle sont produits ces rapports ou pièces peut exiger la présence du signataire ou du certificateur pour contre-interrogatoire.

2014, ch. 29, art. 19.

## Military Investigations under Part I

### Application of certain provisions

**24.8** Section 14, subsections 18(1) to (9) and sections 22 to 24.4 apply, with any necessary modifications, in respect of an investigation of an accident or incident relating to aeronautics that the Minister of National Defence has directed the Authority to carry out other than an investigation of a military-civilian occurrence.

2014, c. 29, s. 19.

### PART III

## Staff

### Employment of officers, clerks and employees

**25** Such officers, clerks and employees as may be necessary for the proper administration of this Act may be employed in the manner authorized by law.

R.S., c. A-3, s. 20.

## Prosecution

### Limitation period

**26** No proceedings under sections 7.6 to 8.2 or by way of summary conviction under this Act may be instituted after twelve months from the time when the subject-matter of the proceedings arose.

R.S., 1985, c. A-2, s. 26; R.S., 1985, c. 33 (1st Supp.), s. 4.

### Proof of documents

**27 (1)** In any action or proceeding under this Act, any document purporting to be certified by the Minister of Transport, the Secretary of the Department of Transport or the Secretary of the Canadian Transportation Agency — or, with respect to any matter relating to defence, by the Minister of National Defence or the Chief of the Defence Staff — as a true copy of a document made, given or issued under this Act is, without proof of the signature or of the official character of the person appearing to have signed the document, evidence

(a) of the original document of which it purports to be a copy;

(b) that the original document was made, given or issued by or by the authority of or deposited with the person named therein and was made, given, issued or

## Enquêtes militaires régies par la partie I

### Application de certaines dispositions

**24.8** L'article 14, les paragraphes 18(1) à (9) et les articles 22 à 24.4 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux enquêtes dont le directeur est chargé par le ministre de la Défense nationale et qui portent sur des accidents ou incidents relatifs à l'aéronautique autres que des accidents militaro-civils.

2014, ch. 29, art. 19.

### PARTIE III

## Personnel

### Fonctionnaires, commis et préposés

**25** Les fonctionnaires, commis et préposés nécessaires à l'application régulière de la présente loi peuvent être employés de la manière autorisée par la loi.

S.R., ch. A-3, art. 20.

## Poursuites

### Prescription

**26** Les poursuites au titre des articles 7.6 à 8.2 ou celles visant une infraction à la présente loi ou à ses règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par douze mois à compter de la perpétration de l'infraction.

L.R. (1985), ch. A-2, art. 26; L.R. (1985), ch. 33 (1<sup>er</sup> suppl.), art. 4.

### Authenticité des documents

**27 (1)** Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, le document qui paraît être une copie, certifiée conforme par le ministre des Transports, le secrétaire du ministère des Transports ou le secrétaire de l'Office des transports du Canada — ou, pour les questions relatives à la défense, par le ministre de la Défense nationale ou le chef d'état-major de la défense —, d'un document établi, donné ou délivré en application de la présente loi fait foi, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire :

a) de l'authenticité de l'original;

b) du fait que l'original a été établi, donné ou délivré par la personne qui y est nommée, ou sous son autorité, ou déposé auprès d'elle, à la date éventuellement indiquée dans la copie;

deposited at the time stated in the certified copy, if a time is stated therein; and

(c) that the original document was signed, certified, attested or executed by the persons and in the manner shown in the certified copy.

### Certificate

(2) In any action or proceeding under this Act, any certificate purporting to be signed by the Minister of Transport or the Secretary of the Department of Transport — or, with respect to any matter relating to defence, by the Minister of National Defence or the Chief of the Defence Staff — is evidence of the facts stated in it, without proof of the signature or of the official character of the person appearing to have signed the certificate and without further proof of the certificate, if the certificate states that a document, authorization or exemption under this Act

(a) has or has not been issued to or in respect of any person named in the certificate or in respect of any aircraft, aerodrome or other aviation facility identified in the certificate, or

(b) having been issued to or in respect of any person named in the certificate or in respect of any aircraft, aerodrome or other aviation facility identified in the certificate, has expired, or has been cancelled or suspended as of a date stated in the certificate, and stating, in the case of a suspension, the period of the suspension.

R.S., 1985, c. A-2, s. 27; R.S., 1985, c. 33 (1st Suppl.), s. 4, c. 28 (3rd Suppl.), s. 359; 1996, c. 10, s. 205; 2014, c. 29, s. 20.

### Document entries as proof

28 In any action or proceeding under this Act, an entry in any record required under this Act to be kept is, in the absence of evidence to the contrary, proof of the matters stated therein as against the person who made the entry or was required to keep the record or, where the record was kept in respect of an aeronautical product, aerodrome or other aviation facility, against the owner or operator of the product, aerodrome or facility.

R.S., 1985, c. A-2, s. 28; R.S., 1985, c. 33 (1st Suppl.), s. 4; 1992, c. 4, s. 24(F).

## PART IV

[Repealed, 2001, c. 29, s. 44]

29 [Repealed, 2001, c. 29, s. 44]

30 [Repealed, 2001, c. 29, s. 44]

31 [Repealed, 2001, c. 29, s. 44]

c) du fait que l'original a été signé, certifié, attesté ou passé par les personnes et de la manière indiquées dans la copie.

### Certificat

(2) Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, fait foi de son contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, ni d'apporter de preuve complémentaire, le certificat apparemment signé par le ministre des Transports ou par le secrétaire du ministère des Transports — ou, pour les questions relatives à la défense, par le ministre de la Défense nationale ou le chef d'état-major de la défense —, où est énoncé, à propos d'un acte — document, autorisation ou exemption — prévu par cette loi, l'un des faits suivants :

a) l'acte a été, ou non, délivré à ou pour une personne nommée, ou pour des aéronefs, aéroports ou installations aéronautiques désignés dans le certificat;

b) l'acte a été délivré à l'une des fins visées à l'alinéa a), mais il a expiré ou été annulé à telle date, ou a été suspendu à telle date et pour telle période.

L.R. (1985), ch. A-2, art. 27; L.R. (1985), ch. 33 (1<sup>er</sup> suppl.), art. 4, ch. 28 (3<sup>e</sup> suppl.), art. 359; 1996, ch. 10, art. 205; 2014, ch. 29, art. 20.

### Inscription

28 Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, les inscriptions portées aux registres dont celle-ci exige la tenue font foi, sauf preuve contraire, de leur contenu contre l'auteur des inscriptions ou le responsable de la tenue des registres ou, s'il s'agit de produits aéronautiques, d'un aéroport ou autre installation aéronautique, contre leur propriétaire, utilisateur ou exploitant.

L.R. (1985), ch. A-2, art. 28; L.R. (1985), ch. 33 (1<sup>er</sup> suppl.), art. 4; 1992, ch. 4, art. 24(F).

## PARTIE IV

[Abrogée, 2001, ch. 29, art. 44]

29 [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]

30 [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]

31 [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]

**32** [Repealed, 2001, c. 29, s. 44]

**33** [Repealed, 2001, c. 29, s. 44]

**34** [Repealed, 2001, c. 29, s. 44]

**35** [Repealed, 2001, c. 29, s. 44]

**36** [Repealed, 2001, c. 29, s. 44]

**37** [Repealed, 2001, c. 29, s. 44]

**32** [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]

**33** [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]

**34** [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]

**35** [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]

**36** [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]

**37** [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]

## SCHEDULE

(Subsections 4.81(1) and (10) and 4.82(4) and (5))

- 1** The person's surname, first name and initial or initials
- 2** The person's date of birth
- 3** The person's citizenship or nationality or, if not known, the country that issued the travel documents for the person's flight
- 4** The person's gender
- 5** The number of the person's passport and, if applicable, the number of the person's visa or residency document
- 6** The date on which the person's passenger name record was created
- 7** If applicable, a notation that the person arrived at the departure gate with a ticket but without a reservation for the flight
- 8** If applicable, the names of the travel agency and travel agent that made the person's travel arrangements
- 9** The date on which the ticket for the person's flight was issued
- 10** If applicable, a notation that the person exchanged their ticket for the flight
- 11** The date, if any, by which the person's ticket for the flight had to be paid for to avoid cancellation of the reservation or the date, if any, on which the request for a reservation was activated by the air carrier or person who operates the aviation reservation system
- 12** The number assigned to the person's ticket for the flight
- 13** If applicable, a notation that the person's ticket for the flight is a one-way ticket
- 14** If applicable, a notation that the person's ticket for the flight is valid for one year and is issued for travel between specified points with no dates or flight numbers assigned
- 15** The city or country in which the travel included in the person's passenger name record begins
- 16** The itinerary cities, being all points where the person will embark or disembark
- 17** The name of the operator of the aircraft on which the person is on board or expected to be on board
- 18** The names of the operators of aircraft over whose air routes all other segments of air travel included in the person's passenger name record are undertaken, including, for each segment, the name of any operator of aircraft other than the operator that issued the ticket
- 19** The code of the operator of the aircraft and the identification number for the person's flight
- 20** The person's destination
- 21** The travel date for the person's flight

## ANNEXE

(paragraphe 4.81(1) et (10) et 4.82(4) et (5))

- 1** Les nom, prénom et initiales de la personne
- 2** La date de naissance de la personne
- 3** La citoyenneté ou la nationalité de la personne ou, à défaut, le pays qui a délivré ses documents de voyage pour le vol
- 4** Le sexe de la personne
- 5** Le numéro du passeport de la personne et, le cas échéant, celui de son visa ou document de séjour
- 6** La date de création du dossier client du passager relatif à la personne
- 7** Le cas échéant, une indication que la personne s'est présentée à la porte d'embarquement munie d'un billet sans avoir effectué de réservation pour le vol
- 8** Le cas échéant, le nom de l'agence de voyage et de l'agent de voyage ayant effectué les arrangements de voyage de la personne
- 9** La date d'attribution du numéro du billet de la personne pour le vol
- 10** Le cas échéant, une indication que la personne a échangé son billet pour le vol
- 11** Le cas échéant, la date limite à laquelle le billet de la personne pour le vol devait être payé sous peine d'annulation de la réservation ou la date à laquelle le transporteur aérien ou l'exploitant du système de réservation de services aériens a procédé à sa réservation
- 12** Le numéro du billet de la personne pour le vol
- 13** Le cas échéant, une indication que le billet de la personne pour le vol est un billet aller simple
- 14** Le cas échéant, une indication que le billet de la personne pour le vol est un billet valide pour un an délivré pour un voyage entre des points spécifiques et qu'il ne comporte pas de date ou de numéro de vol
- 15** La ville ou le pays où le voyage couvert par le dossier client du passager relatif à la personne débute
- 16** Les villes inscrites à l'itinéraire où la personne s'embarquera ou débarquera
- 17** Le nom de l'utilisateur de l'aéronef à bord duquel la personne se trouve ou se trouvera vraisemblablement
- 18** Le nom des utilisateurs des aéronefs sur les routes aériennes desquels tous les autres segments aériens couverts par le dossier client du passager relatif à la personne sont effectués, y compris, pour chaque segment, le nom de tout utilisateur d'aéronef autre que celui qui a émis le billet
- 19** Le code de l'utilisateur de l'aéronef et le numéro d'identification du vol de la personne
- 20** La destination de la personne dans l'État étranger
- 21** La date de voyage du vol de la personne

- 22** Any seat assignment on the person's flight that was selected for the person before departure
- 23** The number of pieces of baggage checked by the person to be carried in the aircraft's cargo compartment on the flight
- 24** The tag numbers for the person's baggage
- 25** The class of service in respect of the person's flight
- 26** Any stated seat request in respect of the person's flight
- 27** The person's passenger name record number
- 28** The phone numbers of the person and, if applicable, the phone number of the travel agency that made the person's travel arrangements
- 29** The person's address and, if applicable, the address of the travel agency that made the travel arrangements
- 30** The manner in which the person's ticket was paid for
- 31** If applicable, a notation that the person's ticket was paid for by another person
- 32** If applicable, a notation that there are gaps in the itinerary included in the person's passenger name record that necessitate travel by an undetermined method
- 33** Routing information in respect of the travel included in the person's passenger name record, being the departure and arrival points, codes of the operators of the aircraft, stops and surface segments
- 34** If applicable, a notation that the person's ticket is in electronic form and stored electronically in an aviation reservation system

2004, c. 15, s. 23.

- 22** La place pour le vol qui a été attribuée à la personne avant le départ
- 23** Le nombre de bagages que la personne a enregistrés et qui sont transportés en soute
- 24** Les numéros d'étiquette des bagages de la personne
- 25** La classe du service du vol de la personne
- 26** Le cas échéant, la préférence exprimée par la personne quant aux places pour le vol
- 27** Le numéro du dossier client du passager relatif à la personne
- 28** Les numéros de téléphone de la personne et, le cas échéant, celui de l'agence de voyage ayant effectué les arrangements de voyage
- 29** L'adresse de la personne et, le cas échéant, celle de l'agence de voyage ayant effectué les arrangements de voyage
- 30** Le mode de paiement du billet de la personne
- 31** Le cas échéant, une indication que le billet a été payé par une personne autre que le titulaire du billet
- 32** Le cas échéant, une indication que l'itinéraire couvert par le dossier client du passager relatif à la personne comporte des segments qui doivent être assurés par des modes de transport indéterminés
- 33** L'itinéraire du voyage couvert par le dossier client du passager relatif à la personne, c'est-à-dire les points de départ et d'arrivée, les codes des utilisateurs des aéronefs, les escales et les segments terrestres
- 34** Le cas échéant, une indication que le billet de la personne est stocké, sous forme électronique, dans le système de réservation de services aériens

2004, ch. 15, art. 23.



## RELATED PROVISIONS

— SI/2011-10

His Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Prime Minister, pursuant to paragraph 2(a)<sup>a</sup> of the *Public Service Rearrangement and Transfer of Duties Act*<sup>b</sup>, hereby transfers to the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness the powers, duties and functions of the Minister of Transport under paragraph 4.81(1)(b)<sup>c</sup> of the *Aeronautics Act*<sup>d</sup> to determine, and to authorize officers to determine, whether an individual is to be specified by the Minister of Transport to air carriers for the purpose of requiring the air carriers to provide information pursuant to the *Identity Screening Regulations*<sup>e</sup>.

<sup>a</sup> S.C. 2003, c. 22, s. 207

<sup>b</sup> R.S., c. P-34

<sup>c</sup> S.C. 2004, c. 15, s. 5

<sup>d</sup> R.S., c. A-2

<sup>e</sup> SOR/2007-82

— 2014, c. 29, s. 24

### Existing investigations — military-civilian occurrences

**24 (1)** On the coming into force of Part II of the *Aeronautics Act* (referred to in this section as “the Act”), as enacted by section 19 of this Act, that Part applies to any investigation already begun of an accident or incident relating to aeronautics that would have been considered a military-civilian occurrence, as defined in that Part, and the Airworthiness Investigative Authority designated by the Minister of National Defence under section 12 of the Act shall continue the investigation in accordance with that Part.

### Completed investigations — military-civilian occurrences

**(2)** If, on the coming into force of Part II of the Act, an investigation referred to in subsection (1) has been completed but no report on it has been provided to the Minister of National Defence, then the following provisions apply on the coming into force of that Part: subsections 18(1) to (9) of the Act, the provisions of sections 22 to 24.1 of the Act relating to on-board recordings, communication records and statements, as defined in sections 22, 24 and 24.1 of the Act, respectively, and the provisions of section 24.2 of the Act relating to reporting by civilians.

## DISPOSITIONS CONNEXES

— TR/2011-10

Sur recommandation du premier ministre et en vertu de l’alinéa 2a)<sup>a</sup> de la *Loi sur les restructurations et les transferts d’attributions dans l’administration publique*<sup>b</sup>, Son Excellence le Gouverneur général en conseil transfère les attributions du ministre des Transports prévues à l’alinéa 4.81(1)b)<sup>c</sup> de la *Loi sur l’aéronautique*<sup>d</sup> au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, afin que ce dernier puisse décider si le ministre des Transports doit préciser aux transporteurs aériens le nom d’une personne à l’égard de laquelle ils sont tenus de fournir des renseignements en vertu du *Règlement sur le contrôle de l’identité*<sup>e</sup> et afin d’autoriser des fonctionnaires à prendre une telle décision.

<sup>a</sup> L.C. 2003, ch. 22, art. 207

<sup>b</sup> L.R., ch. P-34

<sup>c</sup> L.C. 2004, ch. 15, art. 5

<sup>d</sup> L.R., ch. A-2

<sup>e</sup> DORS/2007-82

— 2014, ch. 29, art. 24

### Enquêtes sur les accidents militaro-civils en cours

**24 (1)** La partie II de la *Loi sur l’aéronautique* — appelée la « Loi » au présent article —, édictée par l’article 19 de la présente loi, s’applique dès son entrée en vigueur à toute enquête en cours à cette date portant sur un accident ou un incident relatif à l’aéronautique qui aurait été jugé un accident militaro-civil au sens de cette partie, et le directeur des enquêtes sur la navigabilité désigné par le ministre de la Défense nationale en application de l’article 12 de la Loi poursuit l’enquête en conformité avec la même partie.

### Enquêtes sur les accidents militaro-civils terminées

**(2)** Si une telle enquête est terminée à la date d’entrée en vigueur de la partie II de la Loi sans qu’un rapport ait, à cette date, été fourni au ministre de la Défense nationale, les paragraphes 18(1) à (9) de la Loi et les dispositions des articles 22 à 24.1 de la Loi relatives aux enregistrements de bord, aux enregistrements contrôle et aux déclarations au sens des articles 22, 24 et 24.1 et celles de l’article 24.2 de la Loi relatives à l’information fournie par des civils s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur de cette partie.

— 2014, c. 29, s. 25

### Existing military investigations

**25** If, on the coming into force of Part II of the *Aeronautics Act* (referred to in this section as “the Act”), as enacted by section 19 of this Act, an investigation by or under the authority of the Minister of National Defence of an accident or incident relating to aeronautics that would not have been considered a military-civilian occurrence, as defined in that Part, has already begun, or one has been completed but no report on it has been provided to that Minister, then the following provisions apply on the coming into force of that Part: subsections 18(1) to (9) of the Act, the provisions of sections 22 to 24.1 of the Act relating to on-board recordings, communication records and statements, as defined in sections 22, 24 and 24.1 of the Act, respectively, and the provisions of section 24.2 of the Act relating to reporting by civilians.

— 2026, c. 3, s. 495

### Aviation security regulations

**495** Regulations described in paragraph 4.71(2)(k.4) of the *Aeronautics Act* may be made under subsection 4.71(1) of that Act in relation to a system, process, procedure, program, plan or document that a person established, developed or otherwise has in accordance with a regulation that was made under that subsection before the day on which this section comes into force.

— 2026, c. 3, s. 496

### Aviation safety regulations

**496** Regulations described in paragraph 4.901(e) of the *Aeronautics Act* may be made under section 4.9 of that Act in relation to a system, process, procedure, program, plan or document that a person established, developed or otherwise has in accordance with a regulation that was made under that section before the day on which this section comes into force.

— 2014, ch. 29, art. 25

### Enquêtes militaires en cours

**25** Si une enquête relevant du ministre de la Défense nationale et portant sur un accident ou incident relatif à l'aéronautique qui n'aurait pas été jugé un accident militaire-civil au sens de la partie II de la *Loi sur l'aéronautique* — appelée la « Loi » au présent article —, édictée par l'article 19 de la présente loi, est en cours à l'entrée en vigueur de cette partie ou est terminée à cette date sans qu'un rapport ait été fourni au ministre, les paragraphes 18(1) à (9) de la Loi et les dispositions des articles 22 à 24.1 de la Loi relatives aux enregistrements de bord, aux enregistrements contrôle et aux déclarations au sens des articles 22, 24 et 24.1 et celles de l'article 24.2 de la Loi relatives à l'information fournie par des civils s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur de cette partie.

— 2026, ch. 3, art. 495

### Règlements sur la sûreté aérienne

**495** Les règlements visés à l'alinéa 4.71(2)k.4) de la *Loi sur l'aéronautique* peuvent être pris en vertu du paragraphe 4.71(1) de la même loi relativement au système, au procédé, à la procédure, au programme, au plan ou au document qu'une personne a établi ou élaboré ou dont elle dispose conformément à un règlement pris, avant la date d'entrée en vigueur du présent article, en vertu de ce paragraphe.

— 2026, ch. 3, art. 496

### Règlements sur la sécurité aérienne

**496** Les règlements visés à l'alinéa 4.901e) de la *Loi sur l'aéronautique* peuvent être pris en vertu de l'article 4.9 de la même loi relativement au système, au procédé, à la procédure, au programme, au plan ou au document qu'une personne a établi ou élaboré ou dont elle dispose conformément à un règlement pris en vertu de cet article avant la date d'entrée en vigueur du présent article.

## AMENDMENTS NOT IN FORCE

— 2019, c. 29, s. 271

**271 Subsection 3(1) of the *Aeronautics Act* is amended by adding the following in alphabetical order:**

***designated screening authority*** has the same meaning as in subsection 2(1) of the *Security Screening Services Commercialization Act*; (*administration de contrôle désignée*)

— 2019, c. 29, s. 272

2004, c. 15, s. 5.

**272 Paragraph 4.71(2)(k) of the Act is replaced by the following:**

(k) requiring security management systems to be established by the designated screening authority and by air carriers and operators of aerodromes and other aviation facilities, including regulations respecting the content or requirements of those systems;

— 2019, c. 29, s. 273

2004, c. 15, s. 5.

**273 (1) Paragraph 4.81(3)(c) of the Act is replaced by the following:**

(c) the president of the designated screening authority; and

2004, c. 15, s. 5.

**(2) Paragraph 4.81(4)(c) of the Act is replaced by the following:**

(c) in the case of information disclosed to the president of the designated screening authority, only to persons in the designated screening authority; and

— 2019, c. 29, s. 274

2004, c. 15, s. 5.

**274 Subsection 4.82(8) of the Act is replaced by the following:**

### **Disclosure to Minister and other persons**

**(8)** A person designated under subsection (2) or (3) may disclose information referred to in subsection (7) to the Minister, the designated security authority, any peace officer, any employee of the Canadian Security Intelligence

## MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

— 2019, ch. 29, art. 271

**271 Le paragraphe 3(1) de la *Loi sur l'aéronautique* est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :**

***administration de contrôle désignée*** S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la *Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté*. (*designated screening authority*)

— 2019, ch. 29, art. 272

2004, ch. 15, art. 5.

**272 L'alinéa 4.71(2)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :**

k) obliger l'établissement, par l'administration de contrôle désignée, les transporteurs aériens et les exploitants d'aérodromes et d'autres installations aéronautiques, de systèmes de gestion de la sûreté et régir le contenu et les exigences de ces systèmes;

— 2019, ch. 29, art. 273

2004, ch. 15, art. 5.

**273 (1) L'alinéa 4.81(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :**

c) le président de l'administration de contrôle désignée;

2004, ch. 15, art. 5.

**(2) L'alinéa 4.81(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :**

c) qu'à l'intérieur de l'administration de contrôle désignée, dans le cas de renseignements communiqués au président de celle-ci;

— 2019, ch. 29, art. 274

2004, ch. 15, art. 5.

**274 Le paragraphe 4.82(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :**

### **Communication au ministre et autres personnes**

**(8)** La personne désignée au titre des paragraphes (2) ou (3) peut communiquer au ministre, à l'administration de contrôle désignée, à un agent de la paix, à un employé du Service canadien du renseignement de sécurité, à un

Service, any air carrier or operator of an aerodrome or other aviation facility if the designated person has reason to believe that the information is relevant to transportation security. Any information disclosed to the designated screening authority or to an air carrier or operator of an aerodrome or other aviation facility under this subsection must also be disclosed to the Minister.

— 2019, c. 29, s. 275

2004, c. 15, s. 21(1).

**275 Paragraph 8.7(1)(a) of the Act is replaced by the following:**

**(a)** enter, for the purposes of making inspections or audits relating to the enforcement of this Part, any aircraft, aerodrome or other aviation facility, any premises used for the design, manufacture, distribution, maintenance or installation of aeronautical products or any premises used by the designated screening authority, regardless of whether or not the inspection or audit relates to that place or to the person who possesses, occupies or controls it;

transporteur aérien ou à un exploitant d'aérodrome ou d'autres installations aéronautiques les renseignements et résultats mentionnés au paragraphe (7) si elle a des motifs de croire qu'ils sont utiles pour les besoins de la sûreté des transports. Les renseignements communiqués à l'administration de contrôle désignée, à un transporteur ou à un exploitant en vertu du présent paragraphe sont également communiqués au ministre.

— 2019, ch. 29, art. 275

2004, ch. 15, par. 21(1).

**275 L'alinéa 8.7(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :**

**a)** monter à bord d'un aéronef, entrer dans un aérodrome, des installations aéronautiques ou tout autre lieu où sont conçus, construits ou fabriqués, distribués, entretenus ou installés des produits aéronautiques ou entrer dans tout lieu utilisé par l'administration de contrôle désignée, aux fins d'inspection ou de vérification dans le cadre de l'application de la présente partie, que l'inspection ou la vérification porte ou non sur le lieu où elle est effectuée ou sur la personne qui en a la possession, l'occupe ou en est responsable;